



Estratégia
Concursos

Aula 08

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito do Trabalho*

Autor:

Antonio Daud

16 de Janeiro de 2026

Índice

1) Segurança e Medicina do Trabalho	3
2) Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	5
3) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)	17
4) Trabalhador Menor	19
5) Trabalho da Mulher	24
6) Questões Comentadas - Segurança e Medicina do Trabalho - TRT	40
7) Questões Comentadas - CIPA - Questões Seleccionadas	104
8) Questões Comentadas - Trabalhador Menor - TRT	107
9) Questões Comentadas - Trabalho da Mulher - TRT	123
10) Lista de Questões - Segurança e Medicina do Trabalho - TRT	145
11) Lista de Questões - CIPA - Questões Seleccionadas	172
12) Lista de Questões - Trabalhador Menor - TRT	174
13) Lista de Questões - Trabalho da Mulher - TRT	181



INTRODUÇÃO

Oi amigos (as),

Prontos (as) para mais uma aula?

Hoje veremos os principais conceitos celetistas relacionados à **segurança e medicina do trabalho** e, também, os temas **proteção ao trabalho do menor e da mulher**.

Quanto ao tema Segurança e Saúde no Trabalho, esta aula terá como escopo as disposições celetistas e a jurisprudência dos Tribunais.



Vamos ao trabalho!



SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

O assunto em referência é normatizado pela CLT em seu Título II, Capítulo V - DA SEGURANÇA E DA MEDICINA DO TRABALHO.

Como mencionado na introdução, focaremos nosso estudo na CLT e nas Súmulas e OJ do TST, não adentrando nas Normas Regulamentadoras (pois estas constituem aprofundamento teórico não exigido dentro da disciplina Direito do Trabalho, e sim na matéria Segurança e Saúde no Trabalho – SST).

Há previsão constitucional do direito dos trabalhadores em relação a um ambiente laboral seguro, que preserve sua integridade física e psíquica:

CF/88, art. 7º, XXII - **redução dos riscos** inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;



Confirmando a **indisponibilidade** das **normas sobre segurança e medicina do trabalho**, a reforma trabalhista deixou claro que o negociado **não** irá prevalecer sobre o legislado para suprimir ou reduzir direitos dos trabalhadores:

*CLT, art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos: (..)*

*XVII – normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas **em lei** ou em **normas regulamentadoras** do Ministério do Trabalho;*

Por outro lado, a CLT prevê que normas sobre duração ou intervalos **não** se enquadram como sendo de segurança e saúde para fins de negociação coletiva (CLT, art. 611-B, parágrafo único).

Portanto, normas de SST previstas em NR ou em lei não podem ser renunciadas por meio de negociação coletiva, mas as regras sobre duração e intervalos **não** se enquadram como sendo de SST para tais fins, segundo a CLT.



INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Nos artigos 189 a 197 a CLT traça as diretrizes gerais sobre atividades **insalubres e perigosas**, temas que foram minudenciados nas NR 15 (ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES) e NR 16 (ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS), respectivamente.

Em relação à reforma trabalhista, no tocante aos adicionais de insalubridade e periculosidade, negociação coletiva **não** poderá suprimi-los ou reduzi-los (CLT, art. 611-B, XVIII).

Atividades insalubres

Segundo a CLT:

CLT, art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Os limites de tolerância são estabelecidos em normas do então Ministério do Trabalho, de acordo com o tipo de agente. Assim, para que se considere a atividade insalubre é necessária a exposição do trabalhador ao agente em níveis superiores ao limite de tolerância (CLT, art. 190).

Deste modo, determinada atividade será enquadrada como insalubre se o MTb, no uso de suas atribuições, entendê-la como tal.

Confirma esta interpretação a Súmula 448 do TST (resultante da conversão da OJ-SDI1-4):

SUM-448 ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE¹ nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

¹ Atual Ministério do Trabalho (MTb).



A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que cabe ao MTb classificar a atividade como insalubre:

SÚMULA Nº 460 do STF

Para efeito do adicional de insalubridade, a perícia judicial, em reclamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre as insalubres, que é ato da competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social.

Ainda a respeito deste enquadramento das atividades por parte do MTb, destaco a Norma Regulamentadora nº 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES –publicada pelo MTb com o objetivo de regulamentar as atividades e operações insalubres. Neste escopo, coube à NR identificar, através de seus vários anexos, quais são as atividades e operações enquadradas como insalubres.

Neste sentido, se uma atividade que o MTb considerava insalubre é retirada, pelo próprio Ministério, do rol de atividades insalubres (descaracterização da insalubridade), ela deixará de ostentar essa natureza. Esta observação pode ser extraída da súmula 248 do TST.

Ainda sobre a competência do então MTb para determinar a insalubridade da atividade ou operação, é importante comentar a OJ-SDI1-173, alterada em setembro de 2012:

OJ-SDI1-173 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO SOL E AO CALOR.

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 3.214/78 do MTE).

II – Tem direito à percepção ao adicional de insalubridade o empregado que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3.214/78 do MTE.

Anteriormente a OJ contava com apenas um item, e sua redação (e título) foram alterados. A redação inicial da OJ (e o atual item I) fazem menção ao Anexo 7 da NR 15, que trata das **radiações não ionizantes** (microondas, ultravioletas e laser).

Neste contexto, como não há previsão normativa de insalubridade causada por exposição à radiação solar, é incabível o pedido de adicional de insalubridade por este motivo.

Já o Anexo 3 da NR 15 tratava dos limites de tolerância para **exposição ao calor**. Neste anexo há maneiras de se calcular a exposição ao calor com ou sem carga solar, e considerando a redação do Anexo 3 anterior a 2019, no item I, o TST incluiu ao final a expressão “por sujeição à radiação solar” (pois no verbete não se fala de calor, e sim radiação).

Do exposto, verifica-se que as pessoas que laboram em ambiente externo com carga solar não têm sua atividade caracterizada como insalubre pela exposição à radiação solar (Anexo 7 da NR 15), mas tal atividade



pode ser caracterizada como insalubre pela exposição, acima dos limites de tolerância, ao **calor** (redação do Anexo 3 da NR 15 anterior a 2019).

Nem sempre que o ambiente de trabalho exponha o empregado a algum agente agressivo (ruído, agentes químicos, etc.) isto significará que a atividade será insalubre: isto porque, como vimos, a exposição ocupacional deve ser dar acima dos limites de tolerância.

Desta maneira, é possível que determinadas medidas eliminem ou neutralizem a insalubridade:

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

Para eliminar ou neutralizar a insalubridade o empregador adotará medidas administrativas e de organização do trabalho, poderá mudar processos produtivos, automatizar funções que antes expunham o empregado ao agente agressivo, etc.

CLT, art. 191, II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Uma das medidas a serem adotadas para eliminar ou neutralizar a insalubridade é o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados, que sejam eficazes na proteção do trabalhador.

Neste aspecto, ressalte-se que não basta apenas fornecer o EPI ao empregado: ele deve utilizá-lo adequadamente para que o equipamento atinja a finalidade para o qual foi concebido. Afinal, se o empregado não utiliza o EPI, ele continuará exposto ao agente insalubre em níveis acima do tolerável. Esta é a interpretação da Súmula 289 do TST.

Finalizando os comentários sobre o artigo 191, seu parágrafo único estabelece que, quando a fiscalização trabalhista identificar atividade insalubre, deverá notificar o empregador para que ele adote as medidas necessárias para a sua eliminação ou neutralização:

CLT, art. 191, parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Nos casos em que a insalubridade **não** foi eliminada ou neutralizada eficazmente, o empregado sujeito à condição mais gravosa de trabalho fará jus ao **adicional de insalubridade**.

Conforme disposto na CLT, este adicional corresponderá:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.



À época da CLT existiam salários mínimos regionais, mas com a CF/88 o salário mínimo é nacionalmente unificado².

Outra observação relevante é que o STF editou Súmula Vinculante que impede a utilização do salário mínimo como base de cálculo de outras rubricas:

SÚMULA VINCULANTE Nº 4

Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Com isso, em setembro de 2012, a Súmula 228 do TST, que previa a base de cálculo como sendo o salário básico, teve sua eficácia suspensa pelo próprio TST:

SUM-228 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO

A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Súmula cuja eficácia está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal [liminar confirmada em decisão de abril/2018].

Ainda não houve consolidação de que base de cálculo deve ser utilizada para o adicional de insalubridade, o que provavelmente será resolvido com alteração do artigo 192 da CLT. Dessa forma, o mesmo tem sido pago, em geral, com base no salário mínimo.

Quando à caracterização da insalubridade dos locais de trabalho, esta tarefa é atribuída a engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, através de **perícia**:

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Ainda em relação ao enquadramento da insalubridade (graus máximo, médio e mínimo), a reforma trabalhista passou a permitir a **prevalência da negociação coletiva**, em detrimento da legislação.

Como vimos acima, **regra geral**, a CLT exige a **classificação**, segundo as normas do MTb, mediante **perícia** (CLT, art. 195).

² CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



Todavia, após a Lei 13.467/2017, de julho de 2017, a CLT passou a permitir que negociação coletiva disponha a respeito do enquadramento (apesar de não admitir redução de direitos quanto ao adicional de insalubridade³):

CLT, art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: (..)

XII – enquadramento do grau de insalubridade;



Exemplo: segundo o enquadramento pelas Normas Regulamentadoras do MTb uma atividade possuiria grau máximo de insalubridade. Todavia, por meio de ACT, por exemplo, poderia se enquadrar aquela mesma atividade como sendo de grau mínimo, e, a partir de então, o adicional de insalubridade devido aos empregados daquela empresa seria o equivalente ao de grau mínimo (10%).

Acerca do tempo de exposição ao agente insalubre durante a jornada, existe Súmula do TST que entende cabível o pagamento do adicional mesmo quando a condição insalubre se dê de modo intermitente:

SUM-47 INSALUBRIDADE

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

➤ Prorrogação de jornada em atividades insalubres

Como **regra geral**, o art. 60 da CLT exige inspeção e **licença prévia** do Ministério do Trabalho para prorrogação de jornada em atividades insalubres (CLT, art. 60, *caput*).



Por outro lado, com a Lei 13.467/2017, a CLT passou a possibilitar que **negociação coletiva dispense autorização prévia** para prorrogação de jornada em atividades insalubres (CLT, art. 611-A, XIII).

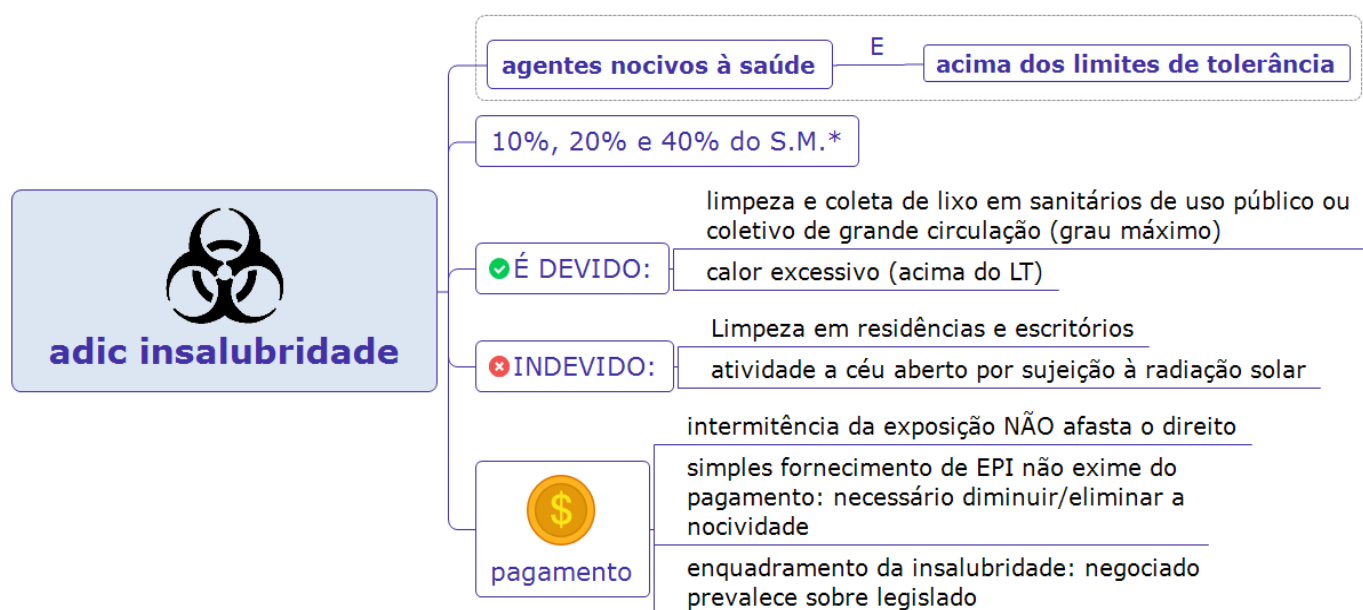
³ CLT, art. 611-B, XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;



Tal dispensa de licença prévia mediante negociação coletiva colide com o que vinha dispondo a SUM-85, item VI⁴.



Compilando as principais regras estudadas sobre adicional de insalubridade, temos o seguinte quadro:



Atividades perigosas

A atual definição celetista de atividades perigosas é a seguinte:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (..)

⁴SUM-85, VI— Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT.



III – colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos **agentes das autoridades de trânsito**.

§ 4º - São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

A Norma Regulamentadora nº 16 do MTb dispõe acerca das ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS.

A regulamentação do MTb para a periculosidade na hipótese do inciso II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial – foi realizada em dezembro de 2013, por meio de Portaria que incluiu um Anexo na NR 16.



Para sintetizar, trazemos um quadro que lista as atividades que, em geral, são consideradas perigosas pela CLT:

EXPOSIÇÃO À:
inflamáveis
explosivos
energia elétrica
segurança pessoal ou patrimonial
trabalhador em motocicleta
Agente de trânsito

Em relação à exposição a **inflamáveis**, é importante destacar outra novidade na CLT, inserida em dezembro/2023, deixando claro que não são perigosas as atividades ou operações que envolvam exposição às quantidades de inflamáveis contidas em tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares:

Art. 193, § 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo [exposição a inflamáveis caracterizando periculosidade] **não se aplica** às quantidades de **inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis** originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de **veículos de carga e de transporte coletivo** de passageiros, de **máquinas** e de **equipamentos**, certificados pelo órgão competente, e nos **equipamentos de refrigeração de carga**. (Lei 14.766/2023)

Quanto ao **adicional de periculosidade**, definiu-se que

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.



E quando um trabalhador está exposto a agentes insalubres e perigosos concomitantemente, o que acontece? Ele faz jus aos dois adicionais?

Exemplo: trabalhador que fica exposto a calor (insalubridade) e a explosivos (periculosidade).

Nestes casos, o empregado **não** receberá os dois adicionais. Ele poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido, caso lhe seja mais vantajoso (CLT, art. 193, § 2º).

Reforçando a regra legal, em setembro de 2019, o TST firmou o seguinte entendimento no bojo de incidente de recurso repetitivo⁵:

O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.

Antes de adentrarmos na base de cálculo do adicional, vale a pena comentarmos a possibilidade de o adicional de periculosidade ser compensado ou, até mesmo, descontado de outros já recebidos pelo empregado, quando este for **vigilante** (já que o vigilante, em geral, está exposto a risco de “**roubos ou outras espécies de violência física**” nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial”, conforme art. 193, II) - CLT, art. 193, § 3º.

Em relação à base de cálculo do adicional de periculosidade, existia jurisprudência de que, para os **eletricitários**, ela era composta da totalidade das parcelas de natureza remuneratória.

Este entendimento foi modificado pelo TST em dezembro de 2016, de modo que, atualmente, em relação aos eletricitários existe uma peculiaridade. Para eles, há duas situações possíveis:

- a) Contratados antes da Lei 12.740/2012 (isto é, sob a égide da Lei 7.369/1985): o **adicional de periculosidade** incide sobre **todas as parcelas de natureza salarial** (não apenas sobre o salário-básico);
- b) Contratados após da Lei 12.740/2012: o adicional incide **apenas sobre o salário-básico**, como para os demais empregados.

Portanto, o entendimento do TST, alterado em 2016 (com o cancelamento da OJ 279 da SDI-1 e com a nova redação da SUM-191), é de que:

II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser **calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial**. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III - A **alteração da base de cálculo** do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 **atinge somente contrato de trabalho firmado a partir**

⁵ IRR - 239-55.2011.5.02.0319. Decisão em 26/9/2019



de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.

Ainda com relação a jurisprudência envolvendo o adicional de periculosidade, foi editada Orientação Jurisprudencial que concede o adicional aos trabalhadores de edifícios verticais nos quais haja armazenamento de inflamáveis:

OJ-SDI1-385 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO VERTICAL.

É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.

Por outro lado, em se tratando daqueles empregados que ficam a bordo dos aviões enquanto estes estão sendo abastecidos (substância inflamável/explosiva), o TST entende que o adicional não é devido:

SUM-447

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não têm direito** ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

Seguindo adiante, a caracterização da periculosidade dos locais de trabalho, assim como vimos com relação à insalubridade, é atribuída a engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, através de **perícia** (CLT, art. 195).

Por fim, mencione-se que, por serem salário condição, os adicionais estudados deixarão de ser devidos caso seja eliminada a insalubridade/periculosidade:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Por oportuno, transcreve-se súmula do TST sobre o pagamento de adicional periculosidade:

SÚMULA Nº 453. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT.

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior



ao máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

Para melhor visualização das bases de cálculo e alíquotas dos adicionais de insalubridade e periculosidade elaborei o seguinte quadro:

ADICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
Insalubridade	Salário mínimo ⁶	10% (grau mínimo)
		20% (grau médio)
		40% (grau máximo)
Periculosidade	Salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa	30%

Assim como comentamos em relação à insalubridade⁷, no caso da periculosidade o adicional também é devido caso haja exposição **intermitente**:

SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE

- I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto **permanentemente** ou que, de forma **intermitente**, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma **eventual**, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.
- II - Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública (arts. 7º, XXII e XXIII, da CF e 193, §1º, da CLT). – item inserido em 2016

Continuando, é importante destacar, apesar de existirem críticas por parte da doutrina, entendimento do TST quanto ao recebimento do adicional de periculosidade também em atividades que envolvam radiação ionizante ou substância radioativa:

⁶ Na CLT consta o salário mínimo da região; caso a banca transcreva a literalidade do artigo, a alternativa, provavelmente, será considerada correta. Ainda não foi solucionado impasse em relação à base de cálculo ser vinculada ao salário mínimo.

⁷ SUM-47 INSALUBRIDADE

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.



OJ SDI-1. 345. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO (DJ 22.06.2005)

A exposição do empregado à **radiação ionizante** ou à **substância radioativa** enseja a **percepção do adicional de periculosidade**, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no art. 200, "caput", e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

Assim, inserindo mais esta hipótese ao nosso quadro anterior, temos o seguinte:

EXPOSIÇÃO À:
inflamáveis
explosivos
energia elétrica
segurança pessoal ou patrimonial
trabalhador em motocicleta
Agente de trânsito
radiação ionizante ou substância radioativa

Para concluirmos este tópico, vale a pena ressaltarmos que, quando os **produtos** manipulados nos locais de trabalho forem nocivos à saúde ou perigosos, o **rótulo** deles deverá conter informações a respeito, a saber: composição, recomendações de socorro imediato (RSI) e símbolo de perigo (☠):

CLT, art. 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.

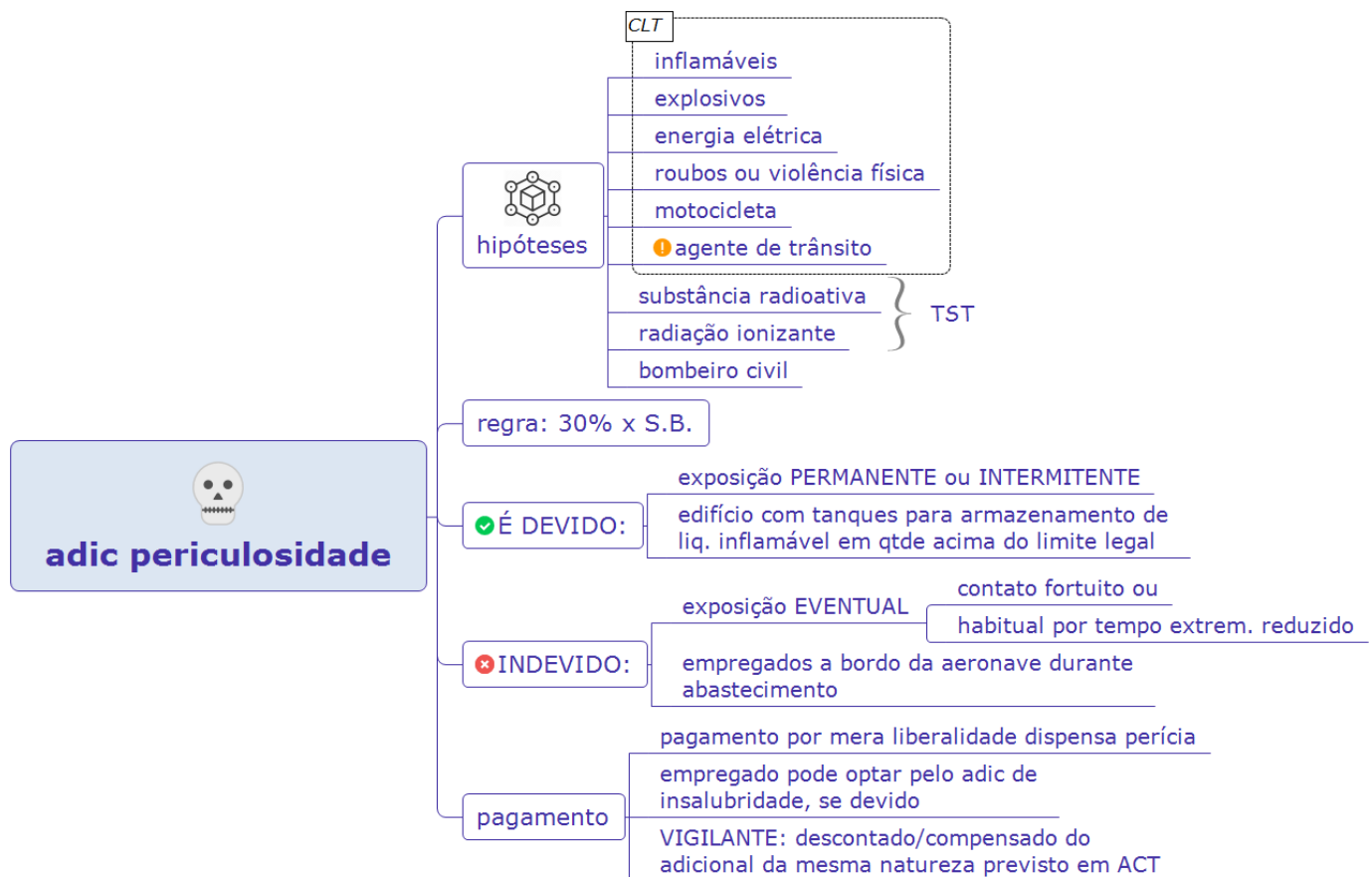
Parágrafo único - Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.



ESQUEMATIZANDO

Resumindo as principais regras estudadas sobre adicional de periculosidade, temos o seguinte quadro:





COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

CIPA é a sigla para **Comissão Interna de Prevenção de Acidentes**. Tal Comissão, que é objeto da Norma Regulamentadora 5, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador.

A CIPA também é assunto dos artigos 164 e 165 da CLT, que veremos neste tópico.

Em relação à **composição** desta Comissão, tem-se que:

CLT, art. 164 - Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior¹.

Além disso, ainda com relação à CIPA, é importante saber que ela terá representantes **titulares** e **suplentes**.

Acerca do modo como os representantes são alçados à CIPA, a CLT determina dois critérios diferenciados: os empregados que representam os próprios trabalhadores são eleitos. Já os representantes do empregador são designados por este:

CLT, art. 164, § 1º - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Em relação à duração do mandato dos membros eleitos da CIPA, este será de 1 ano (CLT, art. 164, § 3º). Quanto à limitação a apenas uma reeleição, o § 4º do mesmo artigo determina que:

CLT, art. 164, § 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

Já em relação ao critério de escolha do Presidente e Vice-Presidente da Comissão consta da CLT que

¹ O citado dispositivo determina que o MTb regulamentará a CIPA.



CLT, art. 164, § 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

É interessante mencionar, também, que os representantes dos empregados na CIPA gozam de **estabilidade provisória no emprego** (CLT, art. 165; ADCT, art. 10, II, 'a').

Os principais aspectos celetistas sobre a CIPA podem ser visualizados no quadro abaixo:

ESCLARECENDO!



Representantes dos empregados	Representantes do empregador
São eleitos	São designados
Entre eles é eleito o Vice-Presidente da CIPA	Entre eles é designado o Presidente da CIPA
Possuem estabilidade provisória no emprego	Não possuem estabilidade provisória no emprego

PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Iniciando o assunto precisamos decorar a previsão constitucional sobre proibição do trabalho do menor em atividades noturnas, perigosas e insalubres:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

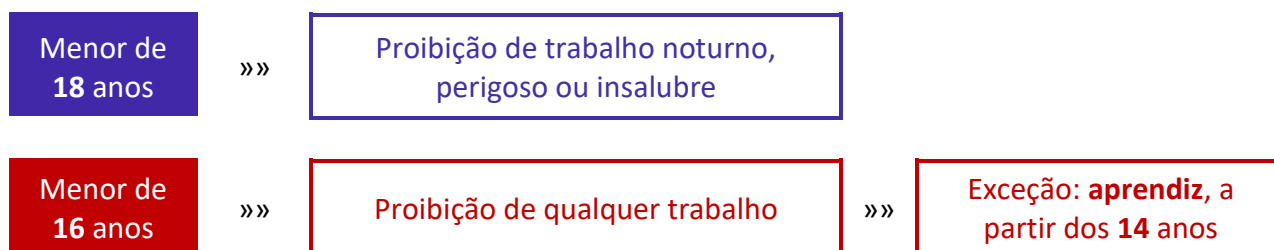
Além do dispositivo da CF/88 citado, a CLT também prevê idade mínima para o trabalho:

CLT, art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

CLT, art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola.

Assim, temos:



Feitas as considerações gerais, passemos agora ao detalhamento dos aspectos mais importantes.

Trabalhos proibidos ao menor

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Aqui trataremos sobre aspectos adicionais quanto à proibição constitucional do trabalho de menores em atividades noturnas, perigosas e insalubres:

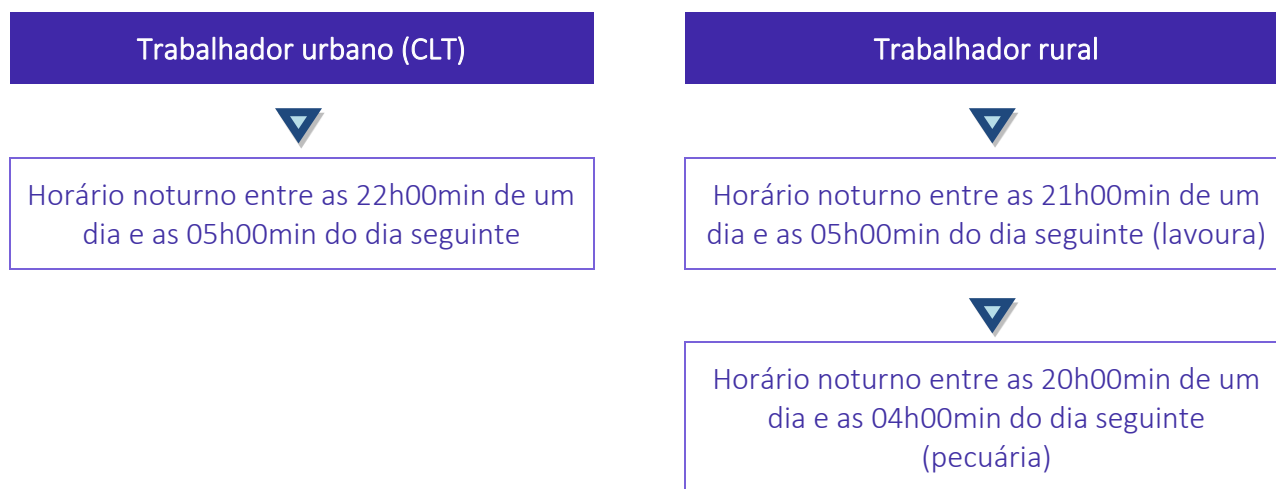


CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXXIII - **proibição** de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

➤ Trabalho noturno

Os horários abrangidos pelo conceito de trabalho noturno variam de acordo com o empregador ser urbano ou rural:



A proibição do trabalho noturno do menor decorre do fato de laborar neste horário é mais prejudicial ao ser humano, visto que, naturalmente, o período noturno é reservado para o descanso.

Tanto é mais gravoso que a legislação prevê adicional noturno a quem labora nestes horários.

Deste modo, não se admite o labor noturno dos menores de 18 anos.

➤ Trabalhos insalubres e perigosos

A CLT prevê expressamente que não é permitido o labor dos menores de idade em locais e serviços perigosos ou insalubres (CLT, art. 405).

➤ Trabalhos prejudiciais à moralidade

A CLT também enumera atividades que, pela sua natureza, podem prejudicar a formação do menor, e, por este motivo, são proibidas:

CLT, art. 405 - Ao menor **não** será permitido o trabalho: (...)

II - em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. (...)



§ 3º Considera-se **prejudicial à moralidade do menor** o trabalho:

- a) prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos;
- b) em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;
- c) de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral;
- d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.

Além destas, para que o menor possa exercer atividades em logradouros públicos exige-se autorização judicial:

CLT, art. 405, § 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral.

Nos casos em que o responsável do menor verificar que este esteja prestando serviços incondizentes com a situação da menoridade, a CLT prevê a possibilidade de que o responsável pleiteie a rescisão do contrato:

CLT, art. 408 - Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral.

Duração do trabalho do menor

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

Neste tópico trataremos basicamente de prorrogação de jornada do menor.

Em regra, a CLT proíbe a realização de horas extraordinárias por parte dos menores de idade. As exceções constantes da CLT são duas, a saber:

CLT, art. 413 - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:

- I - até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante **convenção ou acordo coletivo** nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro (...);

Neste caso, portanto, o que se permite, quando autorizado em negociação coletiva, é que haja o acordo de prorrogação de jornada, em que o excesso praticado em um dia seja compensado em outro.



Reparem que, para os empregados em geral, não há exigência de previsão em ACT/CCT.

II - excepcionalmente, por motivo de **força maior**, até o máximo de 12 (doze) horas, com acréscimo salarial (...) desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.

Aqui fica autorizada a prestação de horas extraordinárias nos casos de força maior quando o trabalho do menor seja imprescindível.

Outra regra peculiar quanto à sobrejornada dos menores é que, se porventura ele tenha dois empregos, deve-se computar a jornada praticada em ambos para fins de apuração de horas extraordinárias (CLT, art. 414).

Férias do menor

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

O menor de idade tem um direito diferenciado com relação ao gozo de férias. Trata-se de regra específica para o menor quanto à época de sua concessão.

Para os empregados em geral, é o empregador quem determina, a seu livre critério, quando o trabalhador irá gozar férias (CLT, art. 136).

No caso do menor estudando, entretanto, existe previsão do direito de coincidência:

CLT, art. 136, § 2º - O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer **coincidir suas férias com as férias escolares**.

Outras regras protetivas

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Trataremos aqui de algumas outras previsões legais que protegem o menor de idade em suas relações trabalhistas.

➤ Carregamento de peso

O legislador denotou preocupação com o bem-estar físico dos menores, cujos organismos, por ainda estarem em formação, seriam prejudicados ao realizar tarefas excessivamente cansativas.

Para impor limite ao carregamento de peso, definiu-se que estes não podem manipular peso acima dos seguintes limites (mesmos limites aplicáveis à mulher):



CLT, art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a **20 (vinte)** quilos para o trabalho contínuo, ou **25 vinte (e cinco)** quilos para o trabalho ocasional.

Parágrafo único - Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.

CLT, art. 405, § 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único.

Reparem, portanto, que tais limites são bem inferiores àquele imposto aos empregados do sexo masculino maiores de idade (regra geral, 60kg)¹.

➤ Prescrição

A prescrição trabalhista está sujeita a fatores impeditivos, interruptivos e suspensivos.

No caso dos menores, consta da CLT que contra estes não corre prescrição, ou seja, a menoridade é um fator **impeditivo** da prescrição na esfera trabalhista:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos **não corre nenhum prazo de prescrição**.

➤ Quitação de verbas rescisórias

Outra medida protetiva do menor diz respeito à quitação das verbas rescisórias.

O menor pode receber salário, mas, quando se tratar de **quitação das verbas rescisórias**, ele deve ser assistido pelo responsável legal:

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

¹ CLT, art. 198 - É de **60 kg** (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.

Parágrafo único - Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.



PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER

Em face destas mudanças sociais, a CLT contempla uma série de regras protetivas ao trabalho da mulher.

Algumas das normas celetistas, tendo em vista o princípio da igualdade entre homens e mulheres, foram revogadas por leis posteriores. Outras disposições da CLT, entretanto, não foram expressamente revogadas, e surge debate sobre a sua atual validade (ou seja, discute-se sua eventual não recepção pela atual Constituição).

Sobre os dispositivos celetistas cuja validade é questionada, faremos os comentários pertinentes de acordo com o assunto ao qual se relacionem.

Acerca das previsões constitucionais sobre o trabalho da mulher, é importante decorar os seguintes incisos do art. 7º:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XVIII - **licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias; (...)

XX - **proteção do mercado de trabalho da mulher**, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; (...)

XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas; (...)

XXX - **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de **sexo**, idade, cor ou estado civil;

Sobre as regras protetivas ao trabalho da mulher que estudaremos nesta aula, a CLT frisa que são consideradas de ordem pública:

CLT, art. 377 - A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário.

Considerando a natureza destas regras, a reforma trabalhista deixou claro que estão proibidas negociações capazes de **reduzir** ou **suprimir** vários desses direitos:

CLT, art. 611-B. Constituem objeto **ilícito** de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a **supressão** ou a **redução** dos seguintes direitos: (..)

XXX – as disposições previstas nos arts. 373-A [normas contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho], 390 [limite de força da mulher], 392 [licença-maternidade], 392-



A, 394 [rompimento de compromisso por mulher grávida], 394-A [afastamento da gestante/lactante em atividades insalubres], 395 [repouso por aborto não criminoso], 396 [descansos para amamentação do filho] e 400 [estrutura do local para amamentação] desta Consolidação.

Proteções contra a discriminação

INCIDÊNCIA EM PROVA: MÉDIA

As proteções contra a discriminação da mulher no mercado de trabalho foram enumeradas no artigo 373-A da CLT.

São hipóteses que visam a impedir tratamento discriminatório em face da condição de mulher, estado gravídico, etc.

Segue o dispositivo:

CLT, art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é **vedado**:

Antes de adentrarmos nos incisos do art. 373-A, mencione-se que seu caput veda a adoção das práticas enumeradas nos incisos, mas ressalva as situações legalmente admitidas e as “especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas”.

Passemos então à enumeração dos incisos do art. 373-A:

CLT, art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é **vedado**:

I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível;

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional;

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;



V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez;

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

Quanto às revistas íntimas, vale destacar a Lei 13.271/2016, que, além de estender tal proibição a órgãos públicos (e a clientes do sexo feminino), cominou multa a quem praticar esta conduta:

Lei 13.271/2016, art. 1º As empresas privadas, os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, ficam **proibidos** de adotar qualquer **prática de revista íntima** de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino.

Art. 2º Pelo não cumprimento do art. 1o, ficam os infratores sujeitos a:

I - **multa** de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, revertidos aos órgãos de proteção dos direitos da mulher;

II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I, em caso de reincidência, independentemente da indenização por danos morais e materiais e sanções de ordem penal.

A CLT prevê, também, a possibilidade de adoção de medidas temporárias que visem a corrigir distorções existentes entre o trabalho de homens e mulheres:

CLT, art. 373-A, parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher.

Crimes relacionados à discriminação da mulher no mercado de trabalho (Lei 9.029/95)

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

A Lei 9.029/95 proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências.

As disposições são semelhantes às que vimos no artigo 373-A da CLT, com a diferença que, aqui, tipificam crime, que terá como sujeito ativo o empregador ou seu representante:

Lei 9.029/95, art. 2º Constituem **crime** as seguintes práticas discriminatórias:

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;



II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem;

a) **indução ou instigamento à esterilização** genética;

b) **promoção do controle de natalidade**, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e multa.

Duração do trabalho da mulher

INCIDÊNCIA EM PROVA: BAIXA

Como mencionado no início do tema proteção ao mercado de trabalho da mulher, existem divergências doutrinárias acerca da validade de algumas previsões celetistas. Os períodos de descanso estão entre elas.

Passaremos agora aos comentários sobre os artigos da Seção III – DOS PERÍODOS DE DESCANSO:

CLT, art. 382 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um intervalo de 11 (onze) horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso.

No caso do **intervalo interjornada** da mulher não há controvérsias, pois a regra aqui estabelecida é a mesma vigente para os empregados em geral:

CLT, art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.

CLT, art. 383 - Durante a jornada de trabalho, será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a 1 (uma) hora nem superior a 2 (duas) horas salvo a hipótese prevista no art. 71, § 3º¹.

A regra vigente para os empregados em geral é a seguinte:

CLT, art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

¹ CLT, art. 71, § 3º O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.



Desta maneira, a diferença é a seguinte: para os empregados em geral admite-se a dilatação do **intervalo intrajornada** para além de 02 horas (mediante acordo escrito ou negociação coletiva), e, no caso da mulher, o art. 383 não contempla esta possibilidade.

Há interpretações conflituosas sobre a vigência do art. 383, e, para fins de prova, é importante saber a diferença destacada acima e a literalidade dos dois artigos.

CLT, art. 385 - O descanso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da autoridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recairá em outro dia.

Parágrafo único - Observar-se-ão, igualmente, os preceitos da legislação geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos.

A Lei 605/49, que trata do descanso semanal remunerado e do pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos, regulou inteiramente esta matéria, e por este motivo entende-se que o art. 385 da CLT foi tacitamente revogado.

Caso a literalidade do dispositivo conste de prova objetiva, entretanto, existe a possibilidade de que a alternativa seja considerada como correta.

CLT, art. 386 - Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical.

Aqui também não há consenso, então é importante manter-se atento à literalidade do dispositivo.

Outra disposição de proteção ao trabalho da mulher referente a duração do trabalho consta do artigo 396 da CLT, que asseguram **intervalos para amamentação**:

CLT, art. 396 - Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete **6 (seis) meses de idade**, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a **2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um**.

§1º - Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.

Reparem que a Lei 13.509, de novembro de 2017, alterou a redação do *caput* acima, estendendo o benefício também às mães que adotam crianças e conseguem amamentá-las.

A reforma trabalhista inseriu o §2º ao art. 396 da CLT, buscando facilitar a definição sobre quais momentos serão tais intervalos concedidos:

CLT, art. 396, § 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser **definidos** em **acordo individual** entre a mulher e o empregador.



Portanto, em cada caso concreto, empregada e empregador deverão pactuar os horários, periodicidade etc dos intervalos para amamentação.

Por fim, resalto que a reforma trabalhista **revogou** a regra abaixo, que concedia às empregadas um descanso excepcional de 15 minutos antes de iniciar uma jornada extraordinária:

~~CLT, art. 384 – Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário de trabalho.~~

Proteção à maternidade

INCIDÊNCIA EM PROVA: ALTA

Trataremos aqui de alguns dos artigos que compõem a Seção V - DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE.

O artigo 391 proíbe a dispensa da empregada por motivo de casamento ou gravidez:

CLT, art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.

Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.

➤ Licença-maternidade

Licença-maternidade é o período em que a empregada deixa de prestar serviços a seu empregador em virtude de nascimento de filho. Durante a licença-maternidade a empregada faz jus ao salário-maternidade.

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

O enquadramento da licença-maternidade como suspensão ou interrupção contratual gera controvérsias porque o salário do período de afastamento é pago pela Previdência Social, e não pelo empregador:

Lei 8.213/91, art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

O entendimento majoritário é que a licença-maternidade configura **interrupção** do contrato de trabalho.

O início do afastamento varia de acordo com os seguintes limites:



CLT, art. 392, § 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.

Em casos excepcionais (comprovados por atestado médico), será possível dilatar o prazo da licença:

CLT, art. 392, § 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.

A CLT também prevê a possibilidade de parto antecipado; mesmo nestes casos a licença-maternidade será de 120 dias:

CLT, art. 392, § 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.

Ainda com relação à duração da licença, é importante retomar as possibilidades de aumento da licença-maternidade.

Uma delas é a prorrogação por mais 60 dias da licença-maternidade das empregadas de empresas que aderiram ao Programa Empresa Cidadã².

Outro caso é a das empregadas que dão à luz filhos com doenças neurológicas transmitidas pelo Aedes Aegypti (como, por exemplo, os bebês com microcefalia). Nesta situação excepcional, a duração da licença maternidade será de 180 dias³.

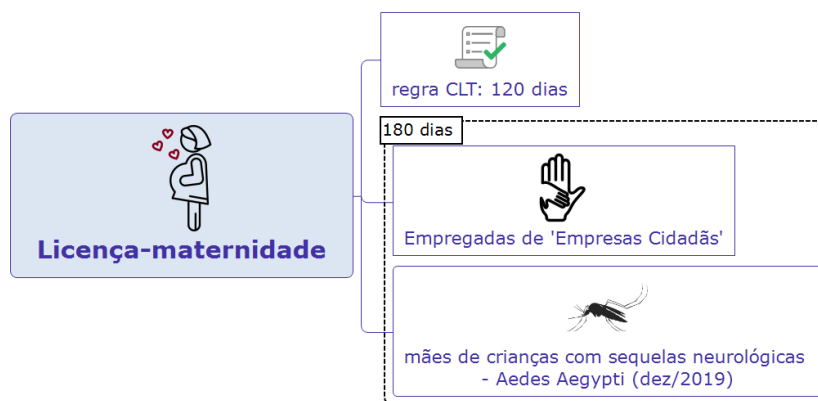
Portanto, relembrando nosso quadro-resumo, temos três situações em relação à duração da licença-maternidade:

² Lei 11.770/2008, art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar:

I - por 60 (sessenta) dias a duração da licença-maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7º da Constituição Federal;

³ Lei 13.301/2016, art. 18, § 3º A licença-maternidade prevista no art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será de cento e oitenta dias no caso das mães de crianças acometidas por sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, assegurado, nesse período, o recebimento de salário-maternidade previsto no art. 71 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.





Outra garantia assegurada à gestante é a possibilidade de mudar temporariamente de função durante a gravidez, quando as condições de saúde assim exigirem:

CLT, art. 392, § 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos:

I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho;

II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

A mudança temporária de função pode ser exigida pela própria natureza das atividades executadas (carregamento de peso, exposição a produtos químicos, etc.) que inviabilizem seu exercício durante a gravidez.

A licença-maternidade também é cabível no caso de **mãe adotante**:

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei.

§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

Antigamente havia proporcionalidade da licença-maternidade em face da idade da criança (§§ 1º a 3º do art. 392-A). Essa proporcionalidade foi revogada em 2009, e agora a licença-maternidade será de 120 dias, conforme *caput* do artigo, independentemente da idade da criança adotada.

Neste mesmo sentido, a redação atualizada da Lei 8.213/91:

Lei 8.213/91, art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias.



§ 1º O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social.

Ainda sobre o tema licença-maternidade, é oportuno observar que a Lei 12.873/2013 incluiu mais 3 dispositivos na CLT, conforme segue abaixo:

CLT, art. 392-A, § 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregados ou empregadas.

CLT, art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono.

CLT, art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.

➤ Gestante e lactante em atividade insalubre

Após duas alterações promovidas na CLT, em seu art. 394-A, e o julgamento da ADI 5938 por parte do STF, gestantes/lactantes devem ser **automaticamente** afastadas das atividades insalubres, **independentemente do grau** de insalubridade (mínimo, médio ou máximo):

Insalubridade Situação			
	Grau máximo	Grau médio	Grau mínimo
Gestante	afasta automaticamente		
Lactante			

➤ Aborto não criminoso

Caso tenha havido aborto **não** caberá licença-maternidade. Pela atual redação da CLT, se o aborto for criminoso não haveria efeito algum no contrato de trabalho, mas, em se tratando de aborto não criminoso, a empregada faz jus a **interrupção contratual de 2 semanas** (CLT, art. 395).

➤ Garantia de emprego da gestante e adotante

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) assim determina quanto à garantia de emprego da gestante:



ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Sobre o assunto, devemos ficar atentos quanto à distinção entre a estabilidade prevista no ADCT e a licença-maternidade constante da CLT. Segue um quadro comparando os dispositivos:

Garantia de emprego da gestante	Licença-maternidade
Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.	Duração de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.

A par da diferença quanto à duração dos dois institutos acima, a Lei 13.509, de novembro de 2017, veio para estender a estabilidade provisória também às(aos) empregadas(os) que recebe guarda provisória para fins de, nos mesmos moldes que a empregada genitora de uma criança:

CLT, art. 391-A, parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção.

O mencionado *caput* menciona a estabilidade da gestante prevista no texto constitucional⁴:

CLT, art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Há algum tempo pairavam dúvidas quanto às **empregas domésticas** gestantes serem ou não destinatárias desta garantia de emprego. Para não deixar dúvidas, a lei dos domésticos diz expressamente que as domésticas também fazem jus a tal proteção (LC 150, art. 25, parágrafo único).

⁴ ADCT, art. 10, II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(..)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



Ainda quanto à garantia de emprego da gestante é bom lembrar a súmula 244 do TST:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade.

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

A partir do item I, vê-se que, havendo a gravidez durante a vigência do contrato de trabalho, está assegurado o direito à garantia de emprego. Se o empregador demitiu a empregada sem saber da gravidez, deverá readmiti-la ou indenizá-la.

Pelo disposto no item II, só poderá haver a reintegração se esta se der durante o período em que estaria assegurada a estabilidade provisória. Caso este lapso temporal já tenha ficado para trás, caberá a indenização.

O item III da Súmula estabelecia a impossibilidade de aplicação da garantia de emprego nos **contratos a termo**. É que, se o contrato não possui indeterminação de prazo, seria incabível cogitar-se do direito à garantia de emprego. Entretanto, em 2012 a redação deste item III foi alterada.

Sendo assim, vemos que houve mudança diametralmente oposta: antes o item III não assegurava a garantia de emprego (estabilidade provisória) da gestante nos contratos a termo, e, com esta alteração, assegura.

Esta nova interpretação jurisprudencial é fundamentada em princípios como o da dignidade da pessoa humana.

No tocante à relação entre a garantia provisória de emprego da gestante e o **aviso prévio**, é importante lembrar que o período de aviso prévio⁵ se integra ao tempo de serviço.

É importante destacar, ainda, que, em outubro de 2018, o **STF** confirmou⁶ o teor da SUM-244 do TST e, ainda, **fixou tese**, com repercussão geral reconhecida, de que basta que a gravidez seja anterior à dispensa, pouco

⁵ CTL, art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:

(...)

§ 1º - A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço.

⁶ RE 629053. 10/10/2018



importando se o empregador tinha ou não ciência do estado gravídico da empregada quando de sua dispensa:

A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso II, alínea 'b', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), somente exige a **anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa**.

Nesta linha, a concepção ocorrida durante o período do aviso gera o direito à garantia provisória de emprego.

Mudando um pouco o enfoque, e se a empregada gestante for demitida (por desconhecimento de seu estado gravídico) e **se recusar a retornar ao trabalho**, isto significaria renúncia ao direito da garantia provisória de emprego?

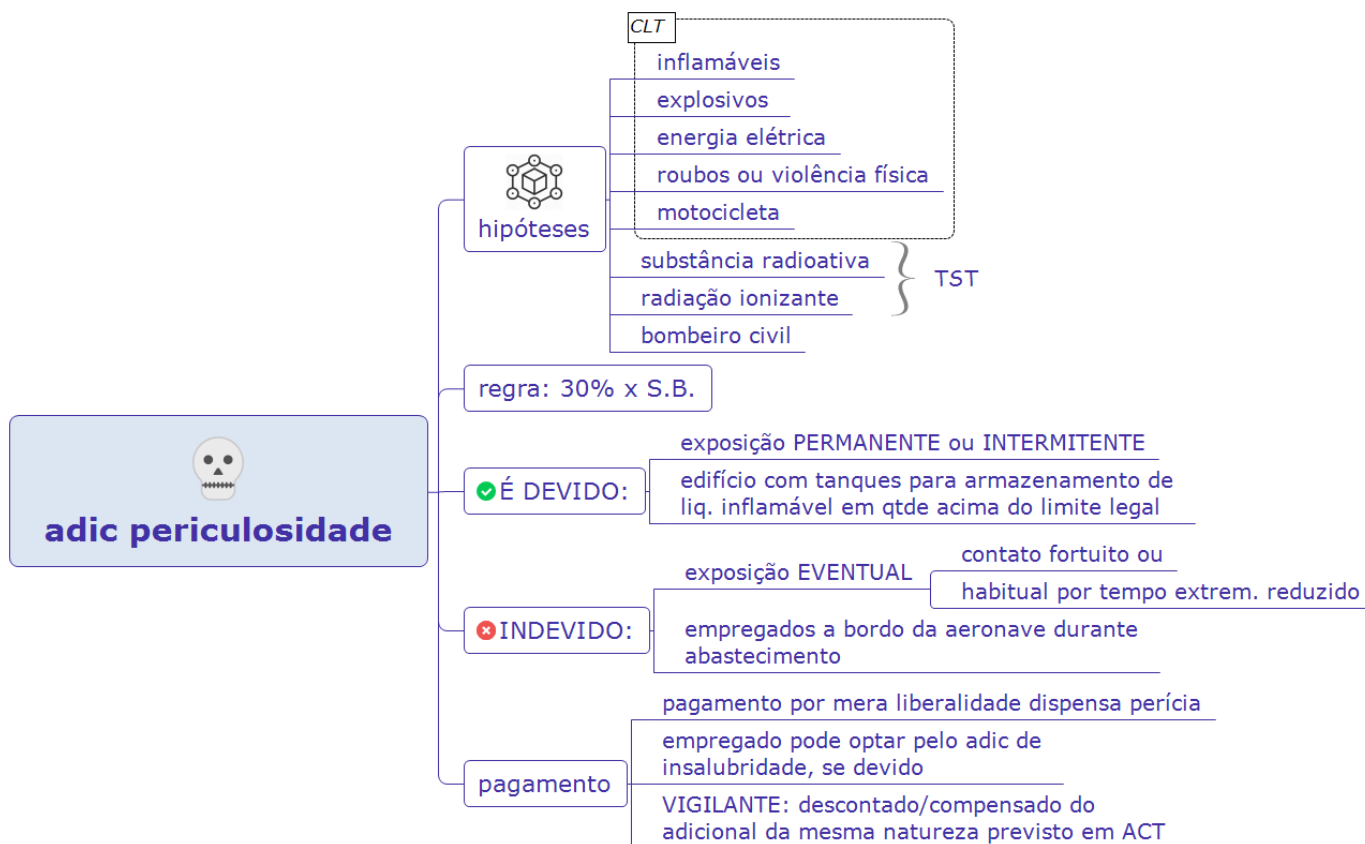
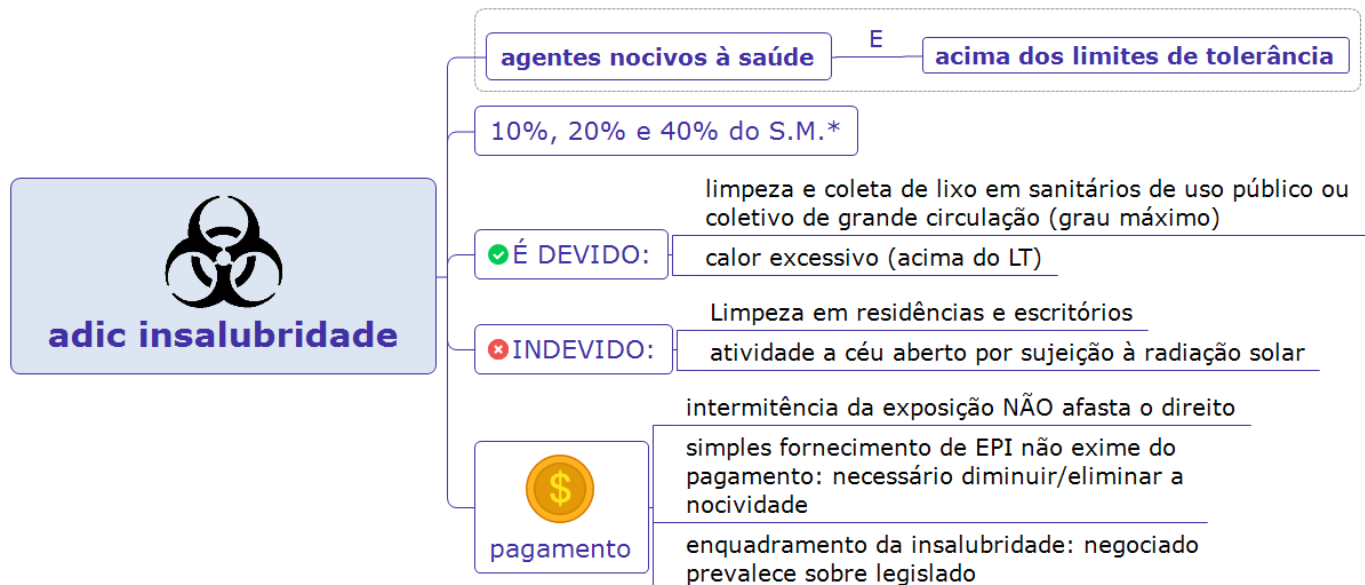
A resposta, segundo julgados do TST, é negativa: caso a empregada não retorne ao trabalho, o empregador deverá indenizar o período estabilitário.



RESUMO

SMT

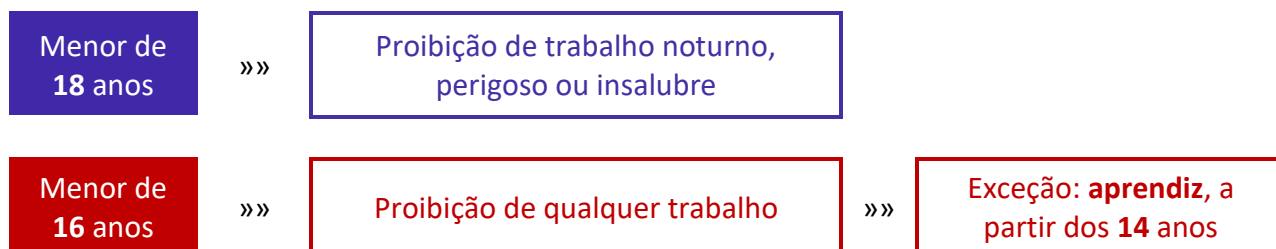
➤ Atividades insalubres e perigosas:



CIPA

Representantes dos empregados	Representantes do empregador
São eleitos	São designados
Entre eles é eleito o Vice-Presidente da CIPA	Entre eles é eleito o Presidente da CIPA
Possuem estabilidade provisória no emprego	Não possuem estabilidade provisória no emprego
mandato = 1 ano permitida 1 reeleição	

Proteção ao trabalho do menor:



Carregamento de peso (mesmas regras para mulher):

- 20 quilos: trabalho contínuo
- 25 quilos: trabalho ocasional
- Exceto se houver uso de vagonetes sobre trilhos etc

Prescrição: contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição.

Quitação: Menor pode receber salário sem assistência. Mas, quitação das verbas rescisórias, ele deve ser assistido pelo responsável legal.

Duração do trabalho: vedado prorrogar a duração normal do trabalho do menor, salvo:

- até mais 2 horas diárias: destinadas à compensação, mediante convenção ou acordo coletivo;
- por motivo de força maior: excepcionalmente, até o máximo de 12 horas, com acréscimo salarial, desde que o trabalho do menor seja imprescindível.



Proteção ao trabalho da mulher:

Garantia de emprego da gestante	Licença-maternidade
Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Empregada por prazo determinado tem direito.	Duração de 120 (cento e vinte) dias , sem prejuízo do emprego e do salário. A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.

- É **vedado** exigir atestado ou exame para comprovação de **esterilidade** ou gravidez na admissão ou permanência no emprego.
- É **vedado** proceder o empregador ou preposto a **revistas íntimas** nas empregadas ou funcionárias.

Insalubridade Situação	Grau máximo	Grau médio	Grau mínimo
Gestante	afasta automaticamente (entendimento do STF)		
Lactante			



CONCLUSÃO

Bom pessoal,

Esta aula foi um pouco mais *light* que as anteriores, e o nível de dificuldade das questões não é muito alto, motivo pelo qual devemos estar “afiados” para acertá-las.

É importante ficar atento à alteração do artigo 193 da CLT, sobre atividades perigosas, e também quanto às proteções à maternidade.

Espero que tenham gostado da aula, e se surgir alguma dúvida quanto ao assunto apresentado, estamos à disposição para auxiliá-los(as).

Grande abraço e bons estudos,

Prof. Antonio Daud

<https://www.facebook.com/professordaud>



QUESTÕES COMENTADAS



Segurança e medicina do trabalho

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com a legislação trabalhista vigente, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade são devidos, respectivamente, no percentual de

A) 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

B) 40%, 20% e 10% a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30%, sendo ambos os adicionais apurados sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, e, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

C) 30%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá receber os dois adicionais posto que decorrentes de fatos geradores diversos.

D) 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá receber os dois adicionais posto que decorrentes de fatos geradores diversos.

E) 30%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 20% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

Comentários:



A **letra (A)** está correta. O adicional de insalubridade é de 40%, 20% ou 10% do salário-mínimo da região, conforme o grau (máximo, médio ou mínimo), nos termos do Art. 192 da CLT, ao passo que o adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário-base do empregado, conforme o Art. 193, § 1º, da CLT. E, havendo direito a ambos, o empregado deverá optar por um deles, segundo o Art. 193, § 2º, da CLT.

"Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo."

"Art. 193. (..) § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido."

Gabarito (A)

2. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Claudinei é empregado de uma empresa de segurança privada e atua como vigilante armado em uma agência bancária privada, realizando rondas internas e externas em turnos diurnos e noturnos. Ele passou a receber um adicional de risco equivalente a 20% sobre o salário, em decorrência de previsão em acordo coletivo de trabalho. Em razão disso a empresa deixou de pagar o adicional de periculosidade, sob o argumento de que Claudinei já receberia o adicional de risco e de que sua exposição ao perigo não ocorre durante toda a jornada, sendo intermitente. Considerando o disposto na legislação e nas Súmulas do TST, Claudinei

(A) não tem direito ao adicional de periculosidade, pois recebe adicional de risco, que é proporcional ao tempo de exposição ao risco, além de ser vedada a cumulação de adicionais com fundamento semelhante.

(B) somente tem direito ao adicional de risco previsto em norma coletiva específica para os vigilantes e proporcional ao tempo de exposição ao risco, e não ao adicional de periculosidade, que só se aplica a trabalhadores expostos a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica.

(C) tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo que a exposição a condições de risco seja apenas de forma intermitente, sendo que o adicional de risco recebido por força de norma coletiva pode ser descontado ou compensado do adicional de periculosidade.

(D) tem direito ao adicional de periculosidade somente nos dias em que está trabalhando no turno do dia, período em que o risco de assalto é maior, sendo que para os dias em que trabalha no turno da noite o adicional de risco previsto em norma coletiva já está sendo pago.



(E) tem direito ao adicional de periculosidade, independentemente do turno de trabalho, mas sempre proporcional ao tempo de exposição ao risco, na forma prevista em acordo coletivo de trabalho, sendo que o recebimento de adicional de risco não tem qualquer implicação nesse direito.

Comentários:

A **letra (C)** está correta. O vigilante tem direito ao adicional de periculosidade por expressa previsão na CLT, em razão de sua exposição a riscos de roubos ou outras espécies de violência física:

"Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a: (..)

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial."

A exposição intermitente não afasta esse direito ao pagamento integral, consoante entendimento do TST:

SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto **permanentemente** ou que, de forma **intermitente**, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma **eventual**, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

Por fim, vale destacar que o adicional recebido por atividade de risco recebido por força de norma coletiva deve ser compensado/descontado do adicional de periculosidade, para evitar o pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador.

Art. 193, § 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

Gabarito (C)

3. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A diretoria industrial da Vetro Indústria de Vidros Ltda. solicita que o departamento de recursos humanos prepare um relatório sobre os cargos da empresa que estão sujeitos a condições insalubres, apontando os entendimentos sumulados do TST a respeito do tema. Entre os diversos apontamentos feitos pelo departamento de recursos humanos no relatório, consta que:

(A) o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente afasta o direito à percepção do respectivo adicional.



(B) se a empresa comprar aparelhos protetores vendidos por algum dos fabricantes existentes na cidade e fornecer a seus empregados, desde que esses sejam capazes de eliminar a insalubridade, não será devido o adicional respectivo.

(C) o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

(D) o adicional de insalubridade pago pelo empregador incorpora-se à remuneração do empregado, mesmo se cessado o trabalho em condições insalubres e não mais exigível o pagamento do adicional.

(E) a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial é suficiente para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo desnecessária a compatibilidade das atividades exercidas com aquelas previstas no rol do Ministério do Trabalho, que é meramente exemplificativo.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a intermitência na exposição ao agente nocivo não afasta o direito ao adicional de insalubridade:

SUM-47 INSALUBRIDADE

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, **não afasta**, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

A **letra (B)** está incorreta e **letra (C)**, correta, visto que não basta a compra ou o fornecimento de EPIs eficazes. É necessário que os riscos sejam efetivamente eliminados/neutralizados, a partir do correto e efetivo uso dos equipamentos pelos empregados:

SUM-289 INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO

O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

A **letra (D)** peca ao tentar retirar dos adicionais de insalubridade e periculosidade a natureza de **salário condição**:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

A **letra (E)** está incorreta, visto que é indispensável a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo MTb:



SUM-448 ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo **necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.**

Gabarito (C)

4. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Como operador de máquina em uma indústria metalúrgica, Gervasio trabalhava desde a sua contratação em uma máquina de corte que tem vários anos de uso e que, em funcionamento, emite ruídos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em razão disso, Gervasio recebia adicional compatível com o grau de insalubridade apurado.

Visando a modernização do parque fabril, a empregadora de Gervasio comprou novo maquinário, e ele passou a operar uma novíssima e moderna máquina de corte que, equipada com silenciadores altamente potentes, não emite qualquer tipo de ruído.

Em virtude disso, a empregadora parou de pagar o adicional de insalubridade a Gervasio, reduzindo, assim, a remuneração percebida mensalmente pelo empregado.

Diante dos fatos, e considerando as disposições legais aplicáveis, a atitude da empresa

(A) não está correta, pois, como se trata de alteração do contrato de trabalho, o consentimento de Gervasio é obrigatório.

(B) está correta, eis que, eliminados os riscos à saúde de Gervasio, cessará a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade.

(C) não está correta, pois a Constituição Federal de 1988 garante a irredutibilidade salarial.

(D) está correta, porém Gervasio terá direito à indenização correspondente a um mês do adicional de insalubridade suprimido por ano de trabalho nestas condições.

(E) não está correta, pois o adicional de insalubridade integrou o contrato de trabalho de Gervasio para todos os fins, não podendo ser suprimido.

Comentários:

É sabido que o adicional de insalubridade é um salário-condição, ou seja, é devido o adicional em razão da condição insalubre em que o empregado labora. Uma vez retirada essa condição insalubre, não há mais necessidade de pagamento do respectivo adicional, conforme prevê o Art. 194 da CLT:

CLT, Art.194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.



Gabarito (B)

5. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Lucas, enfermeiro do Hospital Dores do Mundo, trabalha em ambiente exposto a agentes insalubres, havendo laudo ambiental realizado por engenheiro da empregadora que enquadra o seu setor como insalubre em grau médio. Sabendo-se que o salário de Lucas é de R\$ 2.000,00 e o salário mínimo vigente é de R\$ 1.300,00, na situação descrita, o empregado faz jus, de acordo com a legislação vigente, ao respectivo adicional de insalubridade de

- (A) R\$ 420,00
- (B) R\$ 400,00
- (C) R\$ 260,00
- (D) R\$ 390,00
- (E) R\$ 600,00

Comentários:

Conforme determina o Art. 192 da CLT, a base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo da região, nesse caso R\$ 1.300,00. Além disso, como o funcionário trabalha em ambiente insalubre grau médio, é devido o adicional de 20% sobre o salário mínimo regional. De modo que temos:

- Adicional de insalubridade: $R\$ 1.300,00 \times 0,20 = R\$ 260,00$

CLT, Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

As **letras (A), (B), (D) e (E)** estão incorretas e a **letra (C)** está correta.

Gabarito (C)

6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

Praxedes é empregado da Transportadora Sua Carga em Boas Mãos desde janeiro de 2024, exercendo a função de motorista. Há no pátio da empresa um tanque de combustível original de fábrica utilizado para abastecimento dos veículos da frota da empresa, com as devidas certificações pelos órgãos competentes. Sabendo-se que o salário de Praxedes é de R\$ 3.000,00 e percebe gratificação habitual de R\$ 1.000,00 por desempenho, referido empregado, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) deve receber R\$ 1.600,00 a título de adicional de periculosidade.
- (B) deve receber R\$ 900,00 a título de adicional de periculosidade.
- (C) não faz jus a adicional de periculosidade.



(D) deve receber R\$ 1.200,00 a título de adicional de periculosidade.

(E) é credor de R\$ 800,00 a título de adicional de periculosidade.

Comentários:

A **letra (C)** está correta, conforme determina o Art. 193 da CLT, não será devido adicional de periculosidade nos casos de abastecimento de veículos com tanque de combustível original de fábrica certificado pelo órgão competente:

CLT, Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

§ 5º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica às quantidades de inflamáveis contidas nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares, para consumo próprio de veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos, certificados pelo órgão competente, e nos equipamentos de refrigeração de carga.

As **letras (A), (B), (D) e (E)** estão incorretas, pois o empregado não faz jus ao adicional de periculosidade.

Gabarito (C)

7. FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

De acordo com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) o adicional de periculosidade varia entre os graus mínimo, médio e máximo, sendo, respectivamente, de 10%, 20% e 30% do salário dos empregados.

(B) é considerada atividade insalubre aquela que implique risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis e explosivos.

(C) o adicional de insalubridade tem percentual fixo: 30% do salário básico do empregado.

(D) o adicional de periculosidade varia entre os graus mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo.

(E) são consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Comentários

Questão que misturou regras do adicional de insalubridade com as do adicional de periculosidade.

As **letras (A) e (D)** se equivocam, na medida em que o adicional de periculosidade é em percentual único, sempre de 30%, não havendo gradação.

A **letra (B)** estaria correta se trocássemos “insalubre” por “perigosa”:



Art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

A **letra (C)** está incorreta, visto que o adicional de insalubridade será de 10%, 20% e 40%, a depender do grau mínimo, médio e máximo.

Por fim, a **letra (E)** menciona corretamente hipótese de atividade perigosa constante da CLT (mencionada no enunciado):

Art. 193, § 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Gabarito (E)

8. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Afrodite é enfermeira na clínica de saúde de idosos Aconchego e, por força da sua profissão receberá da empresa adicional de insalubridade em grau médio, após constatação em parecer de técnico contratado pelo seu empregador. Sabendo-se que o salário mínimo vigente na região é de R\$ 1.300,00 e que o salário fixo de Afrodite é de R\$ 2.500,00, o seu adicional de insalubridade será de

- (A) R\$ 250,00
- (B) R\$ 260,00
- (C) R\$ 500,00
- (D) R\$ 390,00
- (E) R\$ 520,00

Comentários:

Considerando que o adicional de insalubridade tem sido calculado com base no salário-mínimo e que a insalubridade em grau médio é de 20% (CLT, art. 192), percebemos que o adicional será de R\$ 260,00 ($=20\% \times 1.300,00$).

Gabarito (B)

9. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário

Zeus é comissário de bordo da empresa de transporte aéreo Céu de Brigadeiro. Durante o abastecimento da aeronave, por determinação da empresa, Zeus e os demais membros da tripulação permanecem a bordo. O salário de Zeus é de R\$ 4.000,00. Nessa situação, à luz do que orienta a jurisprudência sumulada do TST, o referido empregado

- (A) não faz jus ao adicional de periculosidade.



- (B) deve perceber R\$ 1.000,00 de adicional de periculosidade, desde que caracterizado em perícia técnica.
- (C) faz jus a R\$ 1.200,00 de adicional de periculosidade, independente de prova técnica.
- (D) deve perceber R\$ 600,00 de adicional de periculosidade, independente de prova técnica.
- (E) é credor de R\$ 1.200,00 de adicional de periculosidade, desde que caracterizado em perícia técnica.

Comentários

Os empregados que ficam a bordo dos aviões enquanto estes estão sendo abastecidos (substância inflamável/explosiva), segundo o TST, **não** têm direito ao adicional de periculosidade:

SUM-447

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não têm direito** ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

Gabarito (A)

10.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Rodnei é auxiliar de contabilidade na Grax Indústria de Óleos e Lubrificantes Industriais Ltda. e trabalha em um dos edifícios administrativos da empresa, que fica bastante distante da área industrial. No entanto, uma vez por semana, tem que ir até outro edifício administrativo onde fica a diretoria da empresa, para reunião, sendo que nesse trajeto passa por um depósito de produtos químicos utilizados na produção industrial. Considerando que esse percurso demora no máximo 3 minutos, Rodnei, com base na CLT e na jurisprudência sumulada do TST,

- (A) não tem direito ao adicional de periculosidade, porque o contato com os produtos inflamáveis, embora seja habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.
- (B) tem direito ao adicional de periculosidade, no valor de 30% sobre o salário, tendo em vista que está exposto a risco de vida, em razão dos produtos inflamáveis.
- (C) tem direito ao adicional de periculosidade, no valor de 10% sobre o salário, tendo em vista a exposição ao risco de vida, em grau mínimo, considerando que apenas passa pelo depósito de produtos inflamáveis.
- (D) tem direito ao adicional de periculosidade, em valor proporcional ao tempo de exposição ao risco de vida, em razão dos produtos inflamáveis.



(E) não tem direito ao adicional de periculosidade, porque não exerce atividades que tenham contato permanente com produtos inflamáveis.

Comentários:

Estamos diante de empregado que, ao que parece, é exposto a substância inflamável (produto químico utilizados na produção de óleos e lubrificantes). No entanto, tal exposição, embora habitual (1 vez por semana), se dá por tempo extremamente reduzido (3 minutos).

Tal cenário se amolda à **exposição eventual**, estabelecida na SUM-364 do TST, para a qual não há direito ao adicional:

SUM-364, I – Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de **forma eventual**, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

Assim sendo, o empregado não faz jus ao adicional, de sorte que a **letra (A)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (A)

11.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

A Tecelagem Fios Quentinhos Ltda. precisou cortar gastos, preservando os postos de trabalho de seus colaboradores. Assim, decidiu suprimir o turno da noite, compreendido entre as 22:00 hs. e às 6:00 hs., bem como as horas extras habituais. Roberto, que trabalhava nesse turno por 8 anos, foi informado que a partir do mês seguinte deveria escolher a prestação de seus serviços ou no turno das 6:00 hs. às 14:00 hs. ou no das 14:00 hs. às 22:00 hs. Miriam foi informada que não mais prestaria horas extras, adicional este que fez parte de sua remuneração durante 5 anos. Diante do caso narrado e de acordo com a legislação vigente e o entendimento sumulado do TST,

(A) é ilícito ao empregador, unilateralmente, alterar o contrato de trabalho, devendo ter o aval do sindicato que representa seus empregados para qualquer alteração.

(B) em virtude do jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, no caso da supressão de adicional noturno, como também foram suprimidos os pagamentos relativos à hora noturna reduzida, é devida uma indenização a Roberto.

(C) conforme o jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, pelos anos de trabalho prestados, tais alterações somente são válidas aos novos empregados, caracterizando direito adquirido tanto para Roberto quanto para Miriam, que continuarão a recebê-los.

(D) tanto Miriam quanto Roberto terão direito a uma indenização, calculada sobre os anos de serviços prestados na condição que acarretava o pagamento dos adicionais de remuneração.



(E) por força do jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, no caso da supressão de horas extras, é devida uma indenização a Miriam

Comentários:

A questão aborda, por meio de duas situações concretas, supressões de adicionais.

No caso de Roberto, com a transferência para o período diurno, deixará de perceber o adicional noturno, não havendo direito a qualquer indenização:

SUM-265 ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

Por outro lado, especificamente no caso de supressão de horas extras, o TST entende que o trabalhador faz jus a um adicional, a ser calculado da seguinte forma:

SUM-291 HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO

A supressão **total ou parcial**, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à **indenização** correspondente ao valor de **1 (um) mês** das horas suprimidas, total ou parcialmente, **para cada ano ou fração** igual ou superior **a seis meses** de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

Portanto, a **letra (E)** está correta e as demais, incorretas.

Gabarito (E)

12.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Nas funções exercidas por Eliezer, no setor de energia elétrica, ele recebe, além de seu salário, também adicional de periculosidade, pago em caráter permanente. Nas ocasiões em que Eliezer está de sobreaviso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, o adicional de periculosidade

(A) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, uma vez que tal adicional também não integra as horas extras prestadas por Eliezer.

(B) integra o cálculo das horas de sobreaviso, tendo em vista que o referido adicional é pago em caráter permanente.

(C) integra o cálculo das horas de sobreaviso, mas pela metade, tendo em vista que Eliezer está em sua residência, sem contato ou em condições de risco.

(D) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, tendo em vista que Eliezer não se encontra em condições de risco.



(E) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, pois não existe a possibilidade de sobreaviso nas atividades expostas a condições de risco, ainda que remuneradas com adicional de periculosidade.

Comentários:

A questão cobrou conhecimento da SUM-132 do TST:

SUM-132, II - Durante as horas de **sobreaviso**, o empregado **não se encontra em condições de risco**, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

Veja que, como no sobreaviso o empregado está em sua residência, não está exposto ao risco existente na empresa, de modo que as horas de sobreaviso não são remuneradas com o cômputo deste adicional.

Gabarito (D)

13.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Adonis é empregado do Hospital Cura Tudo, exercendo a função de enfermeiro, recebendo a remuneração média de R\$ 2.500,00, sendo composto de R\$ 1.500,00 de salário fixo, R\$ 500,00 de ajuda de custo e R\$ 500,00 de vale-alimentação. O referido empregado, após conversa com o seu empregador, passará a receber adicional de periculosidade, uma vez que, após laudo, o engenheiro contratado pelo hospital atestou a periculosidade no local de trabalho. Nessa situação, com base na CLT, Adonis deverá receber a esse título, em reais,

- (A) 750,00
- (B) 1.000,00
- (C) 600,00
- (D) 500,00
- (E) 450,00

Comentários:

Questão que cobrou o cálculo do adicional de periculosidade, assim previsto na CLT:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30% (trinta por cento)** sobre o **salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa**.



O adicional de periculosidade será, portanto, de **30%** sobre o **salário-base** do empregado, que no caso é de R\$ 1.500,00.

Em outras palavras, para o cálculo do adicional de periculosidade, em regra, excluimos outras importâncias do contracheque do empregado, e consideramos apenas o salário-base (importância fixa de R\$ 1.500,00). Assim, chegamos ao valor de **R\$ 450,00** ($=30\% \times 1.500,00$).

Gabarito (E)

14.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Sobre segurança e medicina do trabalho, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e atividades perigosas, considere:

I. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra acidentes e danos à saúde dos empregados.

II. Após a constatação do trabalho em condições insalubres, o direito do empregado ao adicional de insalubridade não cessará, nem mesmo com a eliminação do risco à sua saúde, por se tratar de direito adquirido que integra o contrato de trabalho.

III. Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, para as profissões de motorista profissional, engenheiro civil e médico, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

IV. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; o trabalho em altura superior a 2 metros; e as atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas.

V. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I.

(B) II, IV e V.



(C) I, III e V.

(D) I e V.

(E) II, III e IV.

Comentários:

O **item I** está correto e, embora pouco frequente em provas, consiste na transcrição da seguinte regra celetista:

Art. 166 - A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados.

O **item II** está incorreto. Uma vez tratando-se de salário condição, a eliminação da insalubridade levará à cessação do pagamento do adicional:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

O **item III** está incorreto, visto que não existe tal exigência no que se refere a médicos e engenheiros civis. A CLT prevê tal exigência especificamente para os motoristas profissionais:

CLT, art. 168, § 6º Serão exigidos **exames toxicológicos**, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

O **item IV** está incorreto, pois o trabalho em altura superior a 2m não é considerado perigoso (CLT, art. 193). Relembrando as atividades considerados perigosas segundo a CLT:

EXPOSIÇÃO À:
inflamáveis
explosivos
energia elétrica
segurança pessoal ou patrimonial
trabalhador em motocicleta (a NR 16 inclui ainda as motonetas)



O **item V** está correto, prevendo corretamente a regra geral de cálculo do adicional de periculosidade:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito (D)

15.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Adonis é empregado do Hospital Cura Tudo, exercendo a função de enfermeiro, recebendo a remuneração média de R\$ 2.500,00, sendo composto de R\$ 1.500,00 de salário fixo, R\$ 500,00 de ajuda de custo e R\$ 500,00 de vale-alimentação. O referido empregado, após conversa com o seu empregador, passará a receber adicional de periculosidade, uma vez que, após laudo, o engenheiro contratado pelo hospital atestou a periculosidade no local de trabalho. Nessa situação, com base na CLT, Adonis deverá receber a esse título, em reais,

- (A) 750,00
- (B) 1.000,00
- (C) 600,00
- (D) 500,00
- (E) 450,00

Comentários:

Questão que cobrou o cálculo do adicional de periculosidade, assim previsto na CLT:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o **salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.**

O adicional de periculosidade será, portanto, de **30%** sobre o **salário-base** do empregado, que no caso é de R\$ 1.500,00.



Em outras palavras, para o cálculo do adicional de periculosidade, em regra, excluimos outras importâncias do contracheque do empregado, e consideramos apenas o salário-base (importância fixa de R\$ 1.500,00). Assim, chegamos ao valor de **R\$ 450,00** ($=30\% \times 1.500,00$).

Gabarito (E)

16.FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Sócrates é empregado do restaurante Cavalo de Troia Ltda. e recebe salário de R\$ 1.800,00, ou seja, R\$ 600,00 a mais do que o salário mínimo nacional. Por ter passado a trabalhar em ambiente insalubre em grau médio a partir de 01/04/2022, receberá o respectivo adicional de insalubridade a partir de maio de 2022 no valor, em R\$, de

- (A) 240,00
- (B) 360,00
- (C) 180,00
- (D) 540,00
- (E) 480,00

Comentários:

A questão cobrou o cálculo do adicional de insalubridade, assim previsto na CLT:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do **salário-mínimo** da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, **médio** e mínimo.

Portanto, considerando o valor do **salário-mínimo mencionado de R\$1.200,00** ($=1.800 - 600$) e o percentual de 20% (grau médio), chegamos ao **adicional de R\$ 240,00** ($=1.200 \times 20\%$), de sorte que o gabarito encontra-se na letra (A).

- - - -

A título de aprofundamento, lembro que, atualmente, o salário mínimo é nacionalmente unificado¹. Além disso, apesar da Súmula Vinculante 4 do STF (que impede a utilização do salário

¹ CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)



mínimo como base de cálculo de outras rubricas), o adicional de insalubridade em geral continua sendo pago com base no salário mínimo, na falta de outro parâmetro legalmente previsto.

Gabarito (A)

17.FCC /AFAP – Analista de Fomento – Advogado – 2019

Eduardo é empregado da empresa de entregas Zas Trás Ltda., prestando serviços como motociclista, entregando todo tipo de encomendas, até mesmo material inflamável. No caso hipotético narrado e de acordo com a CLT, Eduardo tem direito ao adicional de

- a) periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta e insalubridade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pela exposição a inflamável.
- b) periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta.
- c) insalubridade, no percentual de 30% sobre o salário base, pela exposição a inflamável.
- d) penosidade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pelo trabalho sujeito às intempéries climáticas e a acidente de trânsito.
- e) periculosidade, no percentual de 40% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta.

Comentários:

O gabarito está na **letra (b)**, que está em consonância com o disposto nos §§ 1º e 4º do art. 193 da CLT:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

§ 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Em relação à exposição à material inflamável, notem que este ensejaria adicional de periculosidade – não de insalubridade. Além disso, como regra geral, a simples exposição do motorista do veículo ao combustível nele armazenado não é suficiente para ensejar o direito ao adicional.

Gabarito (B)

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Segundo entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, só por essa circunstância,

- (A) aumenta o respectivo adicional para 40%.
- (B) afasta o direito à percepção do respectivo adicional.
- (C) reduz o respectivo adicional para 10%.
- (D) reduz o respectivo adicional para 20%.
- (E) não afasta o direito à percepção do respectivo adicional.

Comentários:

A questão cobrou o conhecimento da SUM-47, que garante a percepção ao adicional aos empregados expostos à insalubridade de forma intermitente (não permanente):

SUM-47 INSALUBRIDADE

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Gabarito (E)

19.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018



A caracterização e a classificação da insalubridade dependem de perícia, sendo que as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. O adicional de insalubridade, ainda que recebido por longo período, não se incorpora à remuneração do empregado, podendo deixar de ser pago. Segundo a previsão legal, a perícia de insalubridade

(A) deve ser feita por engenheiro de segurança do trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, sendo indiferente o tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à integridade física.

(B) deve ser feita por engenheiro de segurança do trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição a seus efeitos; a possibilidade de o adicional deixar de ser pago depende da eliminação do risco à saúde.

(C) pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

(D) pode ser feita por médico do trabalho, desde que registrado no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

(E) pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde e à integridade física, comprovada por meio de perícia judicial.

Comentários:

A questão abordou três aspectos relacionados à insalubridade e exigiu muita atenção e apurada percepção interpretativa na avaliação de suas alternativas ("pode" vs. "deve", "há possibilidade" vs. "depende de" etc).

Primeiramente, a caracterização da insalubridade dos locais de trabalho é tarefa atribuída a engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, através de **perícia** (não necessariamente judicial):

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de **perícia** a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.



Em segundo lugar, lembro que os **limites de tolerância**, fixados pelo Ministério do Trabalho, são concebidos em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição a seus efeitos:

CLT, art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos **limites de tolerância** fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Por exemplo: o **ruído** é agente insalubre do tipo físico. Na fixação dos limites de tolerância, o Ministério do Trabalho considera sua natureza, a gradação de sua intensidade (nível de ruído em decibéis - dB) e o tempo de exposição para cada patamar de intensidade (8 horas para 85dB, por exemplo).

Por fim, havendo a eliminação do risco ou sua neutralização, o adicional poderá deixar de ser pago:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física**, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Nesse sentido, a insalubridade pode ser neutralizada também mediante a utilização de EPIs eficazes:

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a **utilização de equipamentos de proteção individual** ao trabalhador, **que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância**.

A **letra (A)** está incorreta. A perícia pode ser feita tanto pelo engenheiro quanto pelo médico do trabalho. Na fixação dos limites, o tempo de exposição aos efeitos da insalubridade não é indiferente, como exemplificamos acima.

A **letra (B)**, também incorreta, já que o médico do trabalho também é competente para realização de perícia. Além disso, o adicional pode deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde (como dito na questão), mas também com a sua neutralização, mediante a utilização de EPIs eficazes (CLT, art. 191, II). Por exemplo: muitas vezes o ruído (agente insalubre) continua presente no ambiente em patamar acima do tolerado, mas os empregados utilizam protetores auriculares eficazes (EPI), cessando o direito à percepção do adicional.



A **letra (D)**, incorreta, pois os limites de tolerância são fixados, também, em razão da natureza do agente insalubre.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, porquanto os limites de tolerância são fixados, também, em razão da intensidade do agente insalubre. Além disso, a menos que o caso seja judicializado, não é necessária perícia **judicial** para se comprovar a eliminação da insalubridade, basta a perícia empreendida por "Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho".

Gabarito (C)

20.FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No tocante ao adicional de insalubridade, considere:

I. Rose trabalha em uma fábrica têxtil, exposta a ruídos e utilizando protetores auriculares do tipo "plug". Restou comprovado por meio de laudo técnico que os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) eliminaram a nocividade no ambiente de trabalho.

II. Silmara é repositora de iogurtes em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente, saindo e entrando da câmara fria durante a jornada de trabalho.

III. Vilma é auxiliar de limpeza em um prédio com 10 escritórios, trabalhando no período noturno e recolhendo o lixo de cada unidade, inclusive dos banheiros e das cozinhas dos conjuntos comerciais, que possuem cerca de 30 m². Não é responsável pela limpeza das áreas comuns do edifício e nem do banheiro público, situado no térreo do edifício.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, será devido o adicional de insalubridade para

(A) Vilma, apenas.

(B) Rose, Silmara e Vilma.

(C) Rose e Silmara, apenas.

(D) Silmara, apenas.

(E) Silmara e Vilma, apenas.

Comentários:

O **item I** (Rose) retrata situação que não enseja o pagamento do adicional de insalubridade. A empregada utiliza equipamento eficaz na eliminação do agente nocivo, nos termos do art. 191, II, da CLT:

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;



II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Notem que não se trata do “simples fornecimento” a que alude a SUM-289 do TST: além de ter recebido o EPI, a empregada utiliza e o EPI é eficaz na eliminação da nocividade.

Pulando o item II, vamos partir direto para o **item III** (Vilma), que ilustra outra situação em que o adicional não é devido, nos termos da SUM-448 do TST:

SÚMULA Nº 448. ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

II – A higienização de instalações sanitárias de **uso público** ou **coletivo** de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

Pela descrição dos ambientes, a situação não se amolda na limpeza de instalações sanitárias de uso público/coletivo de grande circulação, e sim na higienização de sanitários de escritório.

Reparem que, por eliminação, já poderíamos marcar a **letra (D)** como gabarito, mesmo sem conhecer os detalhes exigidos no item II.

Por fim, o **item II** (Silmara) exigiu conhecimento de um detalhe da norma do Ministério do Trabalho regulamentadora da insalubridade (NR 15). Neste normativo, é previsto que o labor no interior de câmaras frigoríficas enseja o pagamento da insalubridade:

NR 15, ANEXO IX - FRIO

1. As atividades ou operações executadas no **interior de câmaras frigoríficas**, ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada, **serão consideradas insalubres** em decorrência de laudo de inspeção realizada no local de trabalho.

Gabarito (D)

21.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Considere as situações abaixo descritas.

I. Sócrates é comissário de bordo de empresa aérea Céu de Brigadeiro S/A e permanece dentro da aeronave nos períodos de abastecimento.



II. Mercúrio é motorista da empresa Astro Rei Ltda. e realiza entregas utilizando habitualmente carro. Esporadicamente, na ausência do carro, realiza as entregas de motocicleta.

III. Netuno é vigilante bancário, trabalhando em escala 12 x 36, portando arma de fogo.

IV. Zeus é empregado da empresa Atenas Geradora de Energia Elétrica S/A, trabalhando na função de eletricitário, adentrando em área considerada de risco uma vez ao dia, lá permanecendo por cinco minutos.

Levando em consideração a legislação trabalhista em vigor e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

(A) apenas Netuno e Zeus devem receber adicional de periculosidade, ambos de forma integral.

(B) apenas Sócrates não é credor de adicional de periculosidade, sendo que Mercúrio, Netuno e Zeus devem recebê-lo de forma proporcional ao tempo de exposição.

(C) todos fazem jus ao adicional de periculosidade, sendo o pagamento proporcional ao tempo de exposição ao risco apenas para Zeus.

(D) apenas Mercúrio não faz jus ao adicional de periculosidade e os demais devem recebê-lo de forma proporcional ao tempo de exposição.

(E) nenhum dos empregados faz jus ao adicional de periculosidade, considerando que, em todas as situações, está ausente o requisito essencial da habitualidade de exposição ao risco.

Comentários:

A situação do **item I**, Sócrates, não enseja pagamento do adicional. O TST entende que, em se tratando de empregados que ficam a bordo dos aviões enquanto estes estão sendo abastecidos (pilotos, comissários aéreos etc), o adicional não é devido:

SUM-447

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não têm direito** ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

A situação do **item II**, Mercúrio, não implica pagamento do adicional, já que a exposição se dá apenas de forma esporádica (eventual). Nesse sentido, a SUM-364 do TST:

SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco.



Indevido, apenas, quando o contato **dá-se de forma eventual**, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

A situação do **item III**, Netuno, diz respeito à vigilante (em que há porte de arma de fogo), exposto a risco de roubos ou violência física em atividades de segurança patrimonial (CLT, art. 193, II).

A situação do **item IV**, Zeus, igualmente enseja o pagamento do adicional, vez que exposto à energia elétrica (CLT, art. 193, I).

Notem, por fim, que Banca considerou que a situação (exposição habitual por 5 min/dia) não se amolda no “tempo extremamente reduzido” mencionado na SUM-364, item I, consoante jurisprudência do TST, a exemplo do julgado abaixo:

B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO AO AGENTE DE RISCO POR CINCO MINUTOS DIÁRIOS. TEMPO EXTREMAMENTE REDUZIDO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 364, I, DO TST.

A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que a exposição ao agente de risco por cinco minutos diários não afasta o direito à percepção do adicional de periculosidade, por não se configurar a hipótese de contato por tempo extremamente reduzido a que alude a Súmula nº 364, I, in fine, do TST.

(TST-RR-112300-40.2009.5.04.0231, Relator: Dora Maria da Costa, 14/09/2011, 8ª Turma, DEJT 16/09/2011)

Gabarito: (A).

22. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

Se uma aeromoça tiver permanecido dentro da aeronave durante o seu abastecimento no aeroporto, ela

- A) não terá o direito de receber qualquer adicional em razão do abastecimento da aeronave.
- B) deverá receber somente o respectivo adicional de insalubridade.
- C) deverá receber somente o respectivo adicional de periculosidade.
- D) deverá receber cumulativamente os adicionais de insalubridade e de periculosidade.

Comentários:

O abastecimento do avião se dá com substância inflamável. Nessa situação, poderia se questionar se seria devido adicional de periculosidade aos empregados da empresa aérea que ficam dentro da aeronave enquanto ocorre o abastecimento.



Nesse sentido, o TST tem entendido que não é devido o adicional de periculosidade:

SÚMULA Nº 447 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA A BORDO DURANTE O ABASTECIMENTO DA AERONAVE. INDEVIDO.

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo **não** têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

Ademais, não foi mencionada qualquer informação que poderia ensejar a percepção de adicional de insalubridade.

Gabarito: (A).

23.CESPE/TRT-7 – Técnico Judiciário - 2017

Com relação ao adicional de periculosidade, assinale a opção correta.

- A) O adicional de periculosidade será fixado em percentual, observando-se a progressão dos graus mínimo, médio e máximo.
- B) A supressão do adicional de periculosidade implica redução salarial.
- C) O adicional de periculosidade incidirá sobre o salário, devidamente acrescido de gratificação, se houver.
- D) O direito de receber adicional de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde do empregado.

Comentários:

A questão cobrou diversos aspectos do adicional de periculosidade, em especial sua natureza de "salário-condição", já que a parcela deixa de ser devida caso seja eliminada a periculosidade:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Gabarito: (D).

24.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

A constatação de que o exercício de qualquer atividade profissional gera riscos à saúde e à integridade física do trabalhador fez com que, gradativamente fosse sendo construída uma estrutura de proteção ao trabalhador, passando a questão relativa à segurança e medicina do trabalho ser vista a partir de uma concepção profundamente humana. Com relação às normas de



medicina e segurança do trabalho, em especial às atividades insalubres e perigosas, a legislação estabelece que

(A) o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, cabendo à Justiça do Trabalho fixar os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

(B) o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% ou 20% do salário-base do empregado, segundo se classifiquem nos graus máximo e mínimo.

(C) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(D) são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente ou eventual do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência, física ou moral, nas atividades profissionais de bancários e de segurança pessoal ou patrimonial.

(E) não serão descontados ou compensados do adicional de insalubridade outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, já que cabe ao próprio Ministério do Trabalho (e não à Justiça do Trabalho) adotar tais normas:

CLT, art. 190 - O **Ministério do Trabalho** aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e **adotará** normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, **os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.**

A **letra (B)**, incorreta, pois o adicional para a insalubridade em **grau mínimo** é de **10%**:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40%** (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e **10%** (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus **máximo, médio e mínimo.**

Por sua vez, a **letra (C)**, correta, em que se transcreve o §1º do art. 193 da CLT, que prevê o **adicional de periculosidade**:



CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

A **letra (D)**, incorreta, já que a CLT não prevê que “atividades de bancários” seja atividade perigosa:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, (..) a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

(..)

§ 4º - São também consideradas perigosas as **atividades de trabalhador em motocicleta**.

Por fim, a **letra (E)**, incorreta, já que serão sim descontados/compensados o adicional previsto em lei com outros eventualmente deferidos ao vigilante por força de instrumento coletivo:

CLT, art. 193, § 3º Serão **descontados** ou **compensados** do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao **vigilante** por meio de acordo coletivo.

Gabarito: (C).

25.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Medusa foi contratada como caixa do posto de combustíveis Abasteca S/A. O caixa fica localizado ao lado das bombas de abastecimento dos veículos, razão pela qual ela atua em atividade que implica risco acentuado por exposição permanente da trabalhadora a produtos inflamáveis e explosivos. Medusa ajuizou ação trabalhista postulando o pagamento de adicional, sendo verificadas as condições de risco por perícia judicial. Assim, conforme legislação aplicável, Medusa fará jus ao adicional de

(A) periculosidade, no valor de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo regional, conforme classificação de risco mínimo, médio e máximo.

(B) periculosidade, no valor de 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada com exposição ao risco.



- (C) insalubridade, no importe de 30% sobre toda a sua remuneração, incluindo prêmios e gratificações.
- (D) periculosidade, no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (E) insalubridade, no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo nacional, conforme classificação de risco mínimo, médio e máximo.

Comentários:

Como combustível é substância inflamável, Medusa terá direito ao adicional de periculosidade, o qual deve ser, em regra, de 30% do salário básico do empregado (sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros):

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - **inflamáveis**, explosivos ou energia elétrica;

(..)

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (D).

26.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Juno trabalhou por oito meses como vigilante bancário, exercendo atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implicavam risco acentuado pela exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial. Nessa situação, Juno fará jus a adicional de

- (A) insalubridade no valor de 30% da remuneração global, incluindo os acréscimos decorrentes de gratificações e prêmios.
- (B) periculosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, conforme o grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do trabalho.
- (C) penosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário básico, conforme o grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do trabalho.



(D) periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, mas sem descontar ou compensar deste adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

(E) periculosidade no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Comentários:

Trata-se de atividade que gera risco acentuado por exposição a roubos ou violência física, o que enseja o pagamento de adicional de periculosidade.

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(..)

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (E).

27.FCC/TRF3 - Analista Judiciário – Área Administrativa – 2016

João Fita é Operador de Máquina na Gráfica Imprima Bem Ltda. Desde a sua contratação, João Fita opera a máquina CPTD4 que, em funcionamento, emite ruídos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e recebe adicional compatível com o grau de insalubridade apurado.

Após a modernização do pátio gráfico, João Fita passou a operar a máquina CPTD5, que não emite qualquer tipo de ruído.

Em virtude disso, a Gráfica Imprima Bem Ltda. parou de pagar o adicional de insalubridade.

Diante dos fatos, a atitude da empresa

(A) não está correta, pois como se trata de alteração do contrato de trabalho, o consentimento João Fita é obrigatório e só terá validade se a condição for mais benéfica ao empregado.



- (B) está correta, eis que, eliminados os riscos à saúde de João Fita, cessará a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade.
- (C) não está correta, pois a Constituição Federal garante a irredutibilidade salarial.
- (D) está correta, porém João Fita terá direito à indenização correspondente a um mês do adicional de insalubridade suprimido por ano de trabalho nestas condições.
- (E) não está correta, pois o adicional de insalubridade integrou o contrato de trabalho de João Fita, não podendo ser suprimido.

Comentários:

Como salário-condição, o adicional de insalubridade só será pago enquanto perdurar a exposição do empregado ao risco:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Gabarito: (B).

28.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

No que se refere a segurança e medicina do trabalho, atividades perigosas ou insalubres, assinale a opção correta.

- (A) A função de motociclista não é considerada atividade perigosa, por falta de previsão legal.
- (B) Matérias relativas à insalubridade e à periculosidade não podem ser objeto de ação trabalhista.
- (C) Recebida a classificação pelo órgão competente, é vedada a realização de atos que visem eliminar ou neutralizar a insalubridade do ambiente de trabalho.
- (D) A Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho é o órgão responsável pela notificação de empresas em que seja constatado o exercício de atividades insalubres.
- (E) A exposição e o manuseio contínuos de artigos inflamáveis pelo empregado podem ser considerados atividades perigosas.

Comentários:

A **alternativa (A)** está **incorreta**, pois já há previsão na CLT para os motociclistas:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, (..)

§ 4º - São também consideradas perigosas as **atividades de trabalhador em motocicleta**.



A **alternativa (B)** está **incorreta**, já que é facultado ao empregado arguir tais questões por meio de ação trabalhista. Na verdade, determinação em sentido contrário poderia ser inconstitucional, tendo em vista o disposto na CF, art. 5º, inciso XXXV². Na própria CLT, um artigo dá sinais da possibilidade de se reclamar tal objeto em ação trabalhista:

CLT, art. 195, § 2º **Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade**, seja por empregado, seja por Sindicato em favor de grupo de associado, o juiz designará perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.

A **alternativa (C)** está **incorreta**, já que, muito pelo contrário, os empregadores são estimulados a reduzirem ou, até mesmo, eliminarem a insalubridade do ambiente de trabalho (art. 191), até mesmo porque poderá deixar de pagar o adicional caso se comprove a adequação do ambiente de trabalho (CLT, art. 194).

A **alternativa (D)** está **incorreta**, pois, nos termos do art. 191, tal tarefa caberia às *Delegacias Regionais do Trabalho*, atuais Gerências Regionais:

CLT, art. 191, parágrafo único - Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.

Por fim, a **alternativa (E)**, correta, conforme art. 193, I, da CLT.

Gabarito: (E).

29.FCC/TRT14 – Técnico Judiciário – 2016

O trabalhador Athos exerceu as funções de vigilante em agência bancária e esteve exposto, de forma permanente, a atividade que, por sua natureza ou método de trabalho, implicou em risco acentuado em virtude de exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Nessa hipótese, conforme previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado fará jus ao pagamento de adicional de

- (A) penosidade, calculado em 10% sobre o salário básico.
- (B) periculosidade, calculado em 30% sobre o salário básico.
- (C) periculosidade, calculado em 15% sobre a remuneração global.
- (D) insalubridade, calculado em 40% sobre o salário global.

² CF, art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;



(E) insalubridade, calculada em 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo nacional.

Comentários:

Trata-se de atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos do art. 193:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(..)

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Gabarito: (B).

30.FCC/TRF-3 –Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Considerando que atividades perigosas são aquelas que expõem o trabalhador a uma condição de risco acentuado à sua vida, de acordo com a jurisprudência pacífica do TST, têm direito ao adicional de periculosidade

(A) os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo.

(B) os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, não incluídos, porém, os que trabalham em unidade consumidora de energia elétrica.

(C) os empregados expostos a radiação ionizante ou à substância radioativa, nos termos da regulamentação do Ministério do Trabalho.

(D) os empregados que desenvolvem suas atividades em edifício (construção vertical) onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, desde que o trabalho seja exercido no mesmo pavimento em que estão instalados os tanques.

(E) os empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência, salvo quando suas atividades sejam exercidas em conjunto com instaladores de rede elétrica, que ficam responsáveis pelo controle do contato com a energia elétrica de potência.

Comentários:



A **letra (A)** está **incorreta**, tendo em vista a SUM-447:

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

A **letra (B)**, por sua vez, está em desacordo com a OJ 324 da SDI-1 do TST:

É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica.

A **letra (C)** está de acordo com a OJ 345:

OJ-SDI1-345 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA RADIOATIVA. DEVIDO

A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do Trabalho n°s 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), (..).

A **letra (D)** diverge do entendimento do TST:

OJ-SDI1-385 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO VERTICAL

É **devido** o pagamento do adicional de **periculosidade** ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de **líquido inflamável**, em quantidade **acima do limite legal**, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.

Por fim, a **letra (E)** diverge da OJ 347 da SDI-1 do TST:

É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência.



Gabarito: (C).

31.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Marcelina trabalha como ascensorista nos elevadores de uma unidade hospitalar de pronto atendimento médico em Cuiabá, cumprindo jornada de seis horas diárias. Alegando que no desempenho da função se relaciona com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, estando sujeita à transmissão por contato (direto ou indireto) e pelo ar, pretende o recebimento de adicional de insalubridade. A empresa alega que Marcelina não tem direito, tendo em vista não ser profissional de saúde, exercer profissão que tem regulamentação própria e pelo fato de que o contato com os pacientes é meramente intermitente. O direito

- (A) não pode ser reconhecido, pois o contato com os pacientes não se dá de forma direta e não implica em manipulação dos mesmos, o que é feito por médicos e enfermeiros.
- (B) pode ser reconhecido, pois o caráter intermitente do trabalho executado em condições insalubres não afasta o direito à percepção do adicional.
- (C) não pode ser reconhecido, pois somente médicos e enfermeiros têm direito a adicional de insalubridade por contato com pacientes.
- (D) pode ser reconhecido, pois trata-se de direito assegurado a todos os empregados de hospitais, independentemente das atividades executadas.
- (E) não pode ser reconhecido, pois o trabalho dos ascensoristas é regulado por legislação própria, na qual, pelas peculiaridades do trabalho, não há previsão do direito a adicional de insalubridade.

Comentários:

A partir da SUM-47 do TST, temos:

SUM-47 INSALUBRIDADE

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Gabarito: (B).

32.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Segundo as normas de segurança e medicina do trabalho,

- (A) são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza, métodos de trabalho e tempo de exposição, impliquem risco acentuado à vida do empregado.
- (B) é devido adicional de periculosidade ao empregado exposto a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, não sendo



permitido desconto ou compensação de outros adicionais já concedidos ao vigilante por meio e acordo coletivo.

(C) os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem ser acondicionados em embalagem lacrada, feita de material próprio, de acordo com a padronização internacional.

(D) os representantes dos empregados na CIPA, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem exclusivamente os empregados sindicalizados.

(E) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Comentários:

O gabarito é a **alternativa (E)**, já que é uma transcrição da CLT, art. 193, § 1º.

A **alternativa A** está incorreta com a atual enumeração de atividades perigosas, prevista no art. 193 da CLT. Não basta dizer que as "atividades perigosas" representam risco acentuado à vida do empregado. Além disso, a CLT considera perigosas apenas aquelas atividades relacionadas à inflamáveis, explosivos, energia elétrica, risco de roubo e motocicleta.

A parte final da **alternativa B** está em desconformidade com a CLT, art. 193, § 3º, já que a CLT permite o desconto de adicionais concedidos ao vigilante:

CLT, art. 193, § 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

A **alternativa C** está incorreta, pois a letra da CLT não menciona o material da embalagem, mas sim informações que devem conter no rótulo de tais produtos, a saber: composição, recomendações de socorro imediato (RSI) e símbolo de perigo (☠):

CLT, art. 197 - Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.

Parágrafo único - Os estabelecimentos que mantenham as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidas, avisos ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos à saúde.



A **alternativa D** está incorreta, pois podem participar da eleição os empregados sindicalizados ou não:

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Gabarito: (E).

33.FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

A respeito das normas que tratam de segurança e medicina do trabalho, é INCORRETO afirmar que

(A) é obrigação e por conta do empregador, conforme atividades desenvolvidas e instruções do Ministério do Trabalho, a exigência de exames médicos admissional, periódicos e demissional.

(B) os equipamentos de proteção individual, adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, serão fornecidos pelo empregador, com o devido desconto em folha do empregado, uma vez que se trata de ferramenta de trabalho.

(C) no tocante às edificações, para que garantam perfeita segurança aos trabalhadores deverão ter, no mínimo, três metros de pé-direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto.

(D) o trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância do trabalhador, conforme normas do Ministério do Trabalho e Laudo Técnico, assegura a percepção do respectivo adicional de acordo com sua classificação em grau mínimo, médio ou máximo.

(E) o adicional de periculosidade será devido aos trabalhadores expostos na forma da regulamentação em vigor sobre a matéria a agentes inflamáveis, explosivos, energia elétrica e o uso de motocicleta, sendo necessária, nesta última, a sua inclusão nos quadros das atividades do Ministério do Trabalho para percepção do respectivo adicional.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (B)**, que é a **incorreta**, já que o empregador não poderá cobrar do empregado pelo fornecimento do EPI (Equipamento de Proteção Individual).

A CF assim prevê sobre a redução de riscos:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;



A CLT, por sua vez, prevê o fornecimento dos EPIs aos empregados.

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (..)

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

As **alternativas A e C** estão **corretas**, mas extrapolam as disposições celetistas a respeito e exigem conhecimentos contidos nas NRs 7 e 8, do MTb.

A **alternativa D** está de acordo com o previsto na CLT:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

A **alternativa E**, por fim, sintetiza disposições celetistas a respeito do adicional periculosidade:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

(..)

§ 4º - São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Esta última alternativa recebeu críticas por cobrar o conhecimento da NR 16 do MTb (não prevista na ementa deste concurso), em relação às atividades do trabalhador de motocicleta, e permitir a interpretação de que as demais atividades não necessitam estarem previstos nos quadros de atividades perigosas do MTb.

Gabarito: (B).

34. FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015



Daniel, empregado da Pizzaria Novo Sabor, trabalha como entregador de pizza, utilizando moto para tal finalidade. Em razão da condição de execução do trabalho, Daniel

(A) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois seu trabalho não se caracteriza como atividade insalubre ou perigosa.

(B) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois não trabalha com inflamáveis ou explosivos, as únicas situações que caracterizam condição perigosa de trabalho para fins de percepção do adicional respectivo.

(C) tem direito de receber adicional de insalubridade, pois o trabalho com moto é prejudicial para sua saúde.

(D) tem direito de receber adicional de insalubridade, mas somente em grau mínimo, mais adicional de periculosidade, calculado em razão do tempo em que se utiliza da moto na execução do trabalho.

(E) tem direito de receber adicional de periculosidade, por expressa previsão legal.

Comentários:

Com fundamento no art. 193 da CLT (alterado em 2014):

CLT, art. 193, § 4º - São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

Gabarito: (E).

35.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014

Em relação às atividades insalubres ou perigosas, é INCORRETO afirmar:

(A) O quadro de atividades e operações insalubres será aprovado pelo Ministério do Trabalho, que adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.

(B) Como forma de compensar o trabalhador pelos prejuízos sofridos, os adicionais de insalubridade e de periculosidade pagos com habitualidade incorporam-se ao salário, não podendo deixar de ser pagos, mesmo no caso de eliminação do risco.

(C) A perícia para apuração da insalubridade e da periculosidade será feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

(D) É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.



(E) Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão das respectivas atividades nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho.

Comentários:

Gabarito é a **letra (B)**, que é a incorreta. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade são salário condição, de modo que caso eliminada a condição que deu causa, o adicional deverá ser cessado. Vejamos a CLT:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade **cessará com a eliminação do risco** à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Todas as demais estão corretas, a saber:

A **letra 'A'** está em consonância com o art. 190 da CLT;

A **letra 'C'** está de acordo com o art. 195, *caput*, da CLT;

A **letra 'D'** é cópia do art. 195, §1º, da CLT;

A **letra 'E'** consiste na transcrição do art. 196 da CLT.

Gabarito: (B).

36.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação às atividades insalubres ou perigosas é correto que

(A) o trabalho em condições perigosas assegura ao empregado um adicional de vinte por cento sobre o salário base.

(B) o trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional de 10%, 30% e 40% do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus mínimo, médio e máximo.

(C) o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física.

(D) a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, sendo a de insalubridade realizada por médico do trabalho e a de periculosidade por engenheiro do trabalho.

(E) o empregado que trabalhe em condições perigosas e insalubres receberá ao mesmo tempo os dois adicionais.

Comentários:



A **alternativa (C)**, correta, reforça a natureza de salário-condição dos adicionais (o adicional só será devido enquanto perdurar a situação mais gravosa que o fundamenta):

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

As **alternativas (A)** e **(B)** estão incorretas:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

A perícia de caracterização de insalubridade ou periculosidade pode ser feita por médico ou engenheiro, não havendo a distinção proposta na **alternativa (D)**:

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

Por fim, a CLT não permite a cumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade: o empregado optará pelo que seja mais vantajoso:

CLT, art. 193, § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

Reforçando a regra legal, em setembro de 2019, o TST firmou o seguinte entendimento no bojo de incidente de recurso repetitivo³:

³ IRR - 239-55.2011.5.02.0319. Decisão em 26/9/2019



O art. 193, § 2º, da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal e veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos.

Gabarito: (C).

37.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. O percentual do adicional de periculosidade é de

- (A) 30%.
- (B) 10%.
- (C) 50%.
- (D) 20%.
- (E) 40%.

Comentários:

Conforme previsto na CLT:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa

Comparando com o adicional de insalubridade, temos:

ADICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
Insalubridade	Salário mínimo ⁴	10% (grau mínimo)
		20% (grau médio)
		40% (grau máximo)
Periculosidade	Salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa	30%

⁴ Na CLT consta o salário mínimo da região; caso a banca transcreva a literalidade do artigo, a alternativa, provavelmente, será considerada correta. Ainda não foi solucionado impasse em relação à base de cálculo ser vinculada ao salário mínimo.



Gabarito: (A).

38.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Considere as proposições:

I. Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

II. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização pelo trabalhador de EPI's que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

III. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário, com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

IV. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade far-se-ão através de perícias, ficando a primeira a cargo de Médico do Trabalho e a segunda a cargo de Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho.

V. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade incorporam-se ao salário do empregado, não podendo deixar de ser pagos mesmo que tenha havido a cessação do risco à saúde ou a integridade física do mesmo.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I, II e V.
- (B) III, IV e V.
- (C) II, III e V.
- (D) I e II.
- (E) II e IV.

Comentários:

Somente **I** e **II** estão **corretas**.

A **proposição I** trouxe a definição de atividades ou operações insalubres:

CLT, art. 189 - Serão consideradas **atividades ou operações insalubres** aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.



Na **proposição II** foi transcrito o art. 191 e seus itens⁵:

CLT, art. 191 - A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;

II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

A **proposição III** errou ao sugerir que a base de cálculo do adicional de periculosidade incluiria os acréscimos:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Na **proposição IV** houve equívoco ao dividir as atribuições da perícia, quando, em verdade, tanto o médico do trabalho quanto o engenheiro do trabalho podem caracterizar a insalubridade e a periculosidade:

CLT, art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.

A **proposição V** errou ao tentar retirar dos adicionais de insalubridade e periculosidade a natureza de **salário condição**:

CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Cessada a condição mais gravosa de trabalho (em virtude da cessação da insalubridade ou periculosidade), o respectivo adicional deixará de ser devido, sem ofensa à irredutibilidade salarial.

Gabarito: (D).

⁵ Em provas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) o(a) candidato(a) deve ficar atento(a) às conceituações previstas na NR 9 (PPRA), que aprofunda e detalha de modo mais técnico as condições e medidas – inclusive com hierarquia – para a estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de controle; aqui a Banca apenas reproduziu o texto constante da CLT.



39.FCC/TRT12 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho possui regras que disciplinam as atividades insalubres e perigosas, sendo correto afirmar que o adicional para o trabalho em condições de periculosidade é de

- (A) 50% sobre a toda a remuneração global do empregado, envolvendo gratificações e prêmios.
- (B) 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (C) 50%, 25% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.
- (D) 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.
- (E) 25% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**, de acordo com o artigo abaixo da CLT:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (B).

40.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho apresenta normas sobre segurança e medicina do trabalho, regulamentando as atividades insalubres e perigosas. Conforme essas regras,

- (A) o adicional a ser pago ao trabalhador que exerce atividades insalubres é de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário básico.
- (B) caso verificado o trabalho em condições de insalubridade e periculosidade, o empregado somente poderá receber o adicional de periculosidade.



(C) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(D) o exercício do trabalho em condições insalubres, conforme seu grau, assegura a percepção de adicional de 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região.

(E) o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade por mais de um ano será incorporado à remuneração do empregado, ainda que ocorra a eliminação do risco à saúde ou integridade física.

Comentários:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (C).

41.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial Justiça Avaliador Federal – 2013

Em se tratando de segurança e medicina do trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho possui regras que disciplinam as atividades insalubres e perigosas, sendo que

(A) as atividades perigosas e insalubres são derivadas dos mesmos riscos ou fatores e, por tal motivo, são tuteladas da mesma forma pela legislação trabalhista.

(B) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(C) o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional de 50%, 25% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.



(D) as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica.

(E) as atividades insalubres são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**, como previsto no art. 193:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário **sem** os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

A **alternativa (A)** está incorreta porque os riscos são diferenciados, havendo clara distinção normativa entre agentes insalubres e perigosos.

A **alternativa (C)** errou nos percentuais:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40%** (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e **10%** (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus **máximo, médio e mínimo**.

À época da CLT existiam salários mínimos regionais, mas com a CF/88 o salário mínimo é nacionalmente unificado⁶.

⁶ CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)



As **alternativas (D) e (E)** inverteram as conceituações de atividades insalubres e perigosas.

Gabarito: (B).

42.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

O adicional de periculosidade, em regra, é pago com um acréscimo de

(A) trinta e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas das férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.

(B) vinte e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo do FGTS, férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.

(C) trinta por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas do aviso prévio indenizado.

(D) vinte e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas do aviso prévio indenizado.

(E) trinta por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo do FGTS, férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.

Comentários:

Gabarito é a **alternativa (E)**, porquanto em consonância com o percentual do adicional:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Além disso, como ele comporá a remuneração do empregado, integrará todas as parcelas que utilizam a remuneração como base de cálculo (FGTS, férias, 13º e aviso prévio).

Gabarito: (E).

43.FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Zeus trabalha há dois anos no posto de abastecimento de combustíveis Deuses do Olimpo Centro Automotivo, exercendo a função de frentista, executando o abastecimento de automóveis.

Conforme normas de segurança e da medicina do trabalho, Zeus faz jus ao pagamento de adicional de

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



- (A) insalubridade, no valor de 30% calculado sobre toda a sua remuneração.
- (B) penosidade, no importe de 35% calculado sobre o salário-mínimo regional.
- (C) periculosidade, no valor de 30% calculado sobre seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.
- (D) periculosidade, variando entre 10%, 20% ou 40% calculado sobre o salário-mínimo nacional.
- (E) transferência e risco, no valor de 25% calculado sobre o seu salário-base, sem nenhum acréscimo.

Comentários:

Conforme art. 193, inciso I, da CLT, exposição a inflamáveis (gênero de combustíveis) é uma das causas de percepção do adicional de periculosidade, calculado à razão de 30% sobre o salário-base.

Gabarito: (C).

44.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

Hércules trabalha em uma fábrica exercendo as funções de eletricista de rede, mantendo contato habitual e permanente com energia elétrica de alta voltagem. Diante do exercício de tais atividades de risco acentuado, o empregado faz jus ao pagamento de adicional de

- (A) penosidade de 30% calculado sobre o valor do salário mínimo nacional.
- (B) insalubridade de 30% calculado sobre o salário, incluindo os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (C) insalubridade de 10%, 20% ou 40% calculado sobre o salário base, conforme se classifiquem nos graus de riscos, mínimo, médio ou máximo.
- (D) periculosidade de 25% calculado sobre o salário global, incluindo os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios.
- (E) periculosidade de 30% calculado sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Comentários:

De acordo com o art. 193, I, da CLT, a exposição à energia elétrica também enseja o pagamento ao adicional de periculosidade, à razão de 30%, o que já é suficiente para 'matar' a questão. Entretanto, quanto à base de cálculo do adicional pago especificamente aos eletricitários, trago à lume dois itens da Súmula 191 (inseridos em dezembro/2016):

II – O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369/1985, deve ser **calculado sobre a totalidade das parcelas de**



natureza salarial. Não é válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico.

III - A **alteração da base de cálculo** do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740/2012 **atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência**, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o § 1º do art. 193 da CLT.

Gabarito: (E).

45. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Com relação ao adicional de insalubridade, assinale a opção correta.

- (A) Constatado que a atividade é insalubre, o empregado tem direito ao recebimento do adicional respectivo no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações.
- (B) O adicional de insalubridade não integra a remuneração para cálculo do FGTS.
- (C) O adicional de insalubridade não pode ser suprimido, pois implica redução salarial.
- (D) O adicional de insalubridade é fixado por lei no percentual de 10%, 20% ou 30%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo.
- (E) O direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à saúde.

Comentários:

Salário condição representa as parcelas que dependem de condições específicas para ser pago e, no caso de cessadas tais condições, deixa de ser devido ao empregado.

São exemplos de salário condição os adicionais de hora noturna, hora extraordinária, **insalubridade** e periculosidade.

As Súmulas 80 e 248 do TST facilitam o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade só será devido enquanto a condição insalubre estiver presente:

SUM-80 INSALUBRIDADE

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

SUM-248 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO



A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

Pelo exposto acima, a **alternativa (C)** está incorreta.

As **alternativas (A)** e **(D)** erraram nos percentuais dos adicionais, que são os seguintes:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições **insalubres**, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40%** (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e **10%** (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus **máximo**, **médio** e **mínimo**.

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de **periculosidade** assegura ao empregado um adicional de **30%** (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

A **alternativa (B)** errou porque o adicional de insalubridade integra, sim, a base de cálculo do FGTS: trata-se de parcela de natureza remuneratória.

Gabarito: (E).

46.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Assinale a opção correta acerca do adicional de periculosidade.

(A) Fará jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeite-se a condições de risco. Esse adicional será indevido, apenas, quando o contato se der de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, se der por tempo extremamente reduzido.

(B) O adicional de periculosidade incide sobre gratificações e prêmios.

(C) O adicional de periculosidade é fixado por lei no percentual de 10%, 20% ou 30% conforme o grau mínimo, médio ou máximo.

(D) Somente faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente a condições de risco.

(E) Mesmo quando exposto de forma eventual ou extremamente reduzida à condição de risco, o empregado faz jus ao adicional de periculosidade.

Comentários:

A **alternativa (A)**, correta, como previsto na Súmula 364 do TST:



SUM-364 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE

I - Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

A **alternativa (B)** errou ao sugerir que base de cálculo do adicional incluiria prêmios e gratificações:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

A **alternativa (C)** errou nos percentuais:

ADICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA
Insalubridade	Salário mínimo ⁷	10% (grau mínimo)
		20% (grau médio)
		40% (grau máximo)
Periculosidade	Salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa	30%

Por fim, as incorreções das **alternativas (D)** e **(E)** se verificam com a leitura da Súmula 364, transcrita acima.

Gabarito: (A).

47.FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012

Marcus trabalhou por dois anos na empresa Metalúrgica Beta, exercendo as funções de reparador de máquinas. Durante o contrato nunca utilizou Equipamentos de Proteção Individual – EPI's. Em seu ambiente de trabalho, Marcus esteve submetido a agentes físicos (ruídos acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas próprias) e químicos (manuseio de graxas e óleos minerais sem a devida proteção) nocivos à saúde. Nesta situação, conforme regras contidas na

⁷ Na CLT consta o salário mínimo da região; caso a banca transcreva a literalidade do artigo, a alternativa, provavelmente, será considerada correta. Ainda não foi solucionado impasse em relação à base de cálculo ser vinculada ao salário mínimo.



Consolidação das Leis do Trabalho, Marcus poderá pleitear em Juízo, após a realização de prova pericial técnica, o pagamento de adicional de

- (A) periculosidade no percentual 10%, 20% ou 40% do salário mínimo.
- (B) penosidade no percentual de 30% do salário contratual.
- (C) insalubridade no percentual de 10%, 30% ou 40% do salário contratual.
- (D) periculosidade no percentual de 30% sobre o salário contratual.
- (E) insalubridade no percentual de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (E)**, pois a situação se relaciona com agentes químicos, que estão vinculados à insalubridade.

Gabarito: (E).

48.FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012

Afrodite trabalha em posto de revenda de combustível líquido, possuindo contato permanente com líquidos combustíveis. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ela terá direito ao adicional de

- (A) insalubridade correspondente a 25% sobre o seu salário base.
- (B) periculosidade correspondente a 25% sobre o seu salário base.
- (C) periculosidade correspondente a 20% sobre o seu salário base.
- (D) insalubridade correspondente a 40, 20 ou 10% sobre o seu salário mínimo.
- (E) periculosidade correspondente a 30% sobre o seu salário base.

Comentários:

A alternativa correta é a **(E)**, pois inflamáveis se relacionam à periculosidade, e a alíquota deste adicional é de 30%.

Se a questão explorasse o fato do empregado laborar em prédio vertical onde existe tanque de armazenamento de inflamáveis etc., é bom lembrar a OJ 385:

OJ-SDI1-385 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO VERTICAL.

É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de



líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.

Gabarito: (E).

49.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2012

Sobre segurança e medicina no trabalho, nos termos da legislação trabalhista pertinente, é correto afirmar:

- (A) São consideradas atividades insalubres aquelas, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condição de risco acentuado.
- (B) O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos da CLT e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
- (C) Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conforme instruções do Ministério do Trabalho nos estabelecimentos nelas especificadas, sendo composta por representantes dos empregados cujo mandato dos membros titulares será de um ano, sem direito à reeleição.
- (D) O trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma, assegura ao empregado o adicional de 30% sobre o salário contratual.
- (E) Caso o empregado exerça suas atividades em condições insalubres ou de periculosidade, ele não poderá optar pelo pagamento de um dos adicionais, por falta de previsão legal.

Comentários:

A **alternativa (A)** está incorreta porque trouxe o conceito de atividades perigosas sugerindo, erroneamente, que seriam insalubres:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

A **alternativa (B)** está correta. Por se tratar de **salário condição**, os adicionais de insalubridade e periculosidade deixarão de ser devidos quando cessada a condição que tornava o trabalho mais gravoso:



CLT, art. 194 - O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.

A **alternativa (C)** está incorreta porque a CIPA é composta por representantes dos empregados e do empregador. Além disso, admite-se uma reeleição dos representantes dos empregados.

A **alternativa (D)** erra na base de cálculo e na alíquota.

Na **alternativa (E)**, também incorreta, sugeriu-se que não haveria a opção pelo adicional, quando na verdade a legislação expressamente prevê essa possibilidade:

CLT, art. 193, § 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

Gabarito: (B).

50.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

César, empregado da empresa X, trabalha com operação perigosa regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Neste caso, o trabalho em condições de periculosidade assegura a César um adicional

- (A) de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (B) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (C) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário básico recebido, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (D) de 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (E) de 25% sobre o salário com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Comentários:

O adicional de periculosidade é devido quando houver contato permanente com inflamáveis, explosivos, eletricidade, roubos e violência física em condições de risco acentuado (CLT, art. 13):

~~CLT, art. 193 – São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.~~



CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (A).

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

51.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

I. O cargo de presidente da CIPA é privativo dos membros eleitos como titulares pelos empregados.

II. Após eleito o presidente da CIPA, o empregador, designará, dentre seus indicados, o Vice-Presidente.

III. O presidente da CIPA não detém proteção do emprego contra despedida arbitrária.

IV. O mandato dos membros da CIPA eleitos pelos empregados tem duração de 1 ano, permitida uma reeleição.

Conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II, III e IV.

(D) I e II.

(E) III e IV.

Comentários



Antes de comentar as assertivas, só um pequeno detalhe no enunciado: atualmente a CIPA também busca prevenir **Assédios**, dada a alteração promovida na CLT pela Lei 14.457/2022.

O **item I** está incorreto e o **item III**, correto, visto que o Presidente da Cipa é um dos representantes do empregador, os quais não possuem estabilidade provisória no emprego (apenas os representantes dos empregados):

CLT, art. 164, § 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

O **item II** está incorreto, visto que o empregador designa, como vimos acima, o Presidente da Cipa.

Por fim, o **item IV** está de acordo com a duração do mandato prevista na CLT:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, permitida uma reeleição.

Gabarito (E)

52.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Como órgão de segurança nas empresas, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

(A) é composta por representantes dos empregadores e por representantes dos empregados, todos eleitos em escrutínio secreto.

(B) terá como Presidente e como Vice-Presidente representantes indicados pelo empregador.

(C) impõe que todos os seus integrantes, titulares e suplentes, gozarão de estabilidade, em razão da sua importância para a segurança dos trabalhadores.

(D) estabelece que seus integrantes eleitos, titulares e suplentes, gozarão de estabilidade, desde o registro da candidatura, até um ano após o término do mandato, por se tratar de órgão vital dentro da empresa, por cuidar da segurança dos trabalhadores.

(E) tem suas atribuições, sua composição e o seu funcionamento definidos em regulamento da empresa.

Comentários:



A **letra (A)** está incorreta, pois a CLT determina dois critérios diferenciados: os empregados que representam os próprios trabalhadores são **eleitos**, já os representantes do empregador são **designados** por este:

CLT, art. 164, § 1º - Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados.

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

As **letras (B) e (C)** estão incorretas, visto que apenas o Presidente da Cipa é que será escolhido entre os designados pelo empregador (o Vice é escolhido entre representantes dos empregados) e a estabilidade somente alcança os representantes dos trabalhadores (e não todos os membros da Cipa):

Representantes dos empregados	Representantes do empregador
São eleitos	São designados
Possuem estabilidade provisória no emprego	Não possuem estabilidade provisória no emprego

A **letra (D)** reproduz corretamente a estabilidade do membro da CIPA, prevista no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal de 1988:

ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado **eleito** para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

A **letra (E)** está incorreta, pois tais regras são criadas pelo Ministério do Trabalho (e não pela própria empresa):

Art. 163, parágrafo único - O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e o funcionamento das CIPA (s).

Gabarito (D)

53.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017



A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Em relação à CIPA, segundo a legislação,

- (A) os empregados elegerão, dentre os empregados designados pelo sindicato, o Presidente da CIPA.
- (B) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos, entre todos os empregados, em escrutínio secreto.
- (C) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão designados pelo sindicato.
- (D) o empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes eleitos, o Vice-Presidente da CIPA.
- (E) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição.

Comentários:

A **letra (A)**, incorreta, já que **os empregados** elegem o Vice-Presidente da Cipa, dentre aqueles eleitos por eles:

CLT, art. 164, § 5º - O **empregador** designará, anualmente, dentre os seus representantes, o **Presidente** da CIPA e os **empregados** elegerão, dentre eles, o **Vice-Presidente**.

No mesmo sentido, a **letra (D)** está incorreta, uma vez que o **empregador** designa o Presidente da Cipa.

Por sua vez, as **letras (B) e (C)**, ambas incorretas, já que os representantes dos empregadores são **designados** e quem os designa são os próprios empregadores:

CLT, art. 164, § 1º - Os representantes dos **empregadores**, titulares e suplentes, serão **por eles designados**.

Por fim, a **letra (E)**, correta, na qual se transcreve regra celetista sobre o mandato dos cipeiros eleitos:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, permitida uma reeleição.

Gabarito: (E).

54.FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017



Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, o mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA terá a duração de

(A) um ano, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

(B) um ano, vedado a reeleição, em qualquer hipótese, havendo dispositivo legal expresso neste sentido.

(C) dois anos, vedada a reeleição, em qualquer hipótese, havendo dispositivo legal expresso neste sentido.

(D) um ano, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos de 1/3 do número de reuniões da CIPA.

(E) dois anos, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos de 1/3 do número de reuniões da CIPA.

Comentários:

Com base na combinação do §3º com o §4º do art. 164 da CLT, temos como gabarito a **letra (A)**:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, permitida uma reeleição.

CLT, art. 164, § 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

Gabarito: (A).

55.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

Lindoal, sessenta e um anos de idade, é empregado da tecelagem irmãos Fabricios Ltda., pretendendo, neste ano, fazer parte da composição da CIPA como representante dos empregados. Neste caso, considerando que Lindoal não é filiado ao sindicato da categoria, ele

(A) não poderá participar da eleição uma vez que é exclusiva para empregados com até sessenta anos de idade.

(B) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, podendo, inclusive, obedecida as formalidades legais, ocupar o cargo de Presidente.

(C) não poderá participar da eleição uma vez que é exclusiva para empregados sindicalizados.

(D) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, podendo, inclusive, obedecida as formalidades legais, ocupar o cargo de Vice-Presidente.

(E) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, mas não poderá ocupar o cargo de Presidente em razão da ausência de filiação.



Comentários:

Segundo dispõe a CLT, a eleição é em escrutínio (votação) secreto e a filiação sindical não é requisito para ser representante dos empregados na Cipa:

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos **empregados**, titulares e suplentes, serão **eleitos** em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

(..)

§ 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Gabarito: (D).

56.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014

Entre as diversas medidas previstas pelo legislador para garantir a proteção à saúde e à segurança do trabalhador, está a previsão e a regulamentação de órgãos de segurança e medicina do trabalho a serem instituídos pelo empregador.

Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que

- (A) os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por ela designados, e tais designações registradas no Ministério do Trabalho.
- (B) o mandato dos seus membros tem duração de um ano, não permitida a reeleição.
- (C) o empregador designa, dentre seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegem, entre os seus representantes, o Presidente.
- (D) o membro suplente, ainda que durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA, pode ser reeleito.
- (E) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Comentários:

A alternativa correta é a **letra (E)**, pois consiste em transcrição do seguinte dispositivo celetista:

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

A **letra 'A'** está incorreta, pois as designações dos representantes do empregador, apesar de feitas pela empresa, não necessitam de registro no MTb.



A **letra 'B'** contém uma sutil alteração do dispositivo celetista, mas a alteração foi suficiente para deixar o item incorreto. Vejam:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.

Ao trocar "uma" por "a" o examinador dá a entender que reeleições seriam permitidas, contudo somente uma reeleição é admitida.

A **letra 'C'** está incorreta, uma vez que o empregador designa o mais alto cargo da CIPA, o presidente. Vejam:

CLT, art. 164, § 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Por fim, quanto à **letra 'D'**, vejamos o seguinte:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.

CLT, art. 164, § 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

No entender de Valentim Carrion⁸, isto significa que

"A proibição de reeleger por mais de uma vez o representante dos empregados não se estende aos suplentes que não tenham participado de pelo menos metade das reuniões".

Gabarito: (E).

57. FCC/TRT5 – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL – 2013

A constatação de que o exercício de atividades profissionais gera riscos à saúde e à integridade física do trabalhador, fez com que a lei estipulasse regras de segurança e medicina do trabalho. Conforme tais regras, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho,

⁸ CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. Atualizada por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 209.



- (A) o mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA terá a duração de dois anos, não sendo permitida a reeleição.
- (B) a exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial é considerada como atividade perigosa.
- (C) o exercício de trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 30% e 15% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo e mínimo.
- (D) o empregador designará, dentre os seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o Presidente.
- (E) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário global, incluindo gratificações e prêmios.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**. Tal hipótese foi inserida na CLT em 2012:

CLT, art. 193. São consideradas atividades ou operações **perigosas**, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - **roubos ou outras espécies de violência física** nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

O mandato dos membros da CIPA é de 1 ano, permitida uma reeleição; por isto a **alternativa (A)** está incorreta:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, permitida uma reeleição.

Os percentuais do adicional de insalubridade estão incorretos na **alternativa (C)**:

CLT, art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de **40%** (quarenta por cento), **20%** (vinte por cento) e **10%** (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus **máximo, médio e mínimo**.



A **alternativa (D)** inverteu a regra sobre presidência e vice-presidência da CIPA:

CLT, art. 164 - Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. (...)

§ 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Na **alternativa (E)** o percentual do adicional de insalubridade está incorreto:

CLT, art. 193, § 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Gabarito: (B).

58.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), conforme norma legal e entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

- (A) O empregado integrante da direção de CIPA tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato.
- (B) A estabilidade do membro da direção da CIPA abrange apenas os titulares, não havendo que se falar em estabilidade para os suplentes.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (D) Os empregados elegem anualmente o Presidente da CIPA e o empregador designa o Vice-presidente.
- (E) Como órgão de proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores, a CIPA deve ser instituída em todas as empresas e é composta de representantes dos empregados, pelos mesmos eleitos.

Comentários:

A alternativa correta é a **letra (C)**, como previsto no art. 164, § 3º, da CLT.

A **alternativa (A)** está incorreta porque a garantia provisória de emprego recai somente sobre os representantes dos empregados. Já a **(D) erro** ao inverter a regra quanto à eleição do Vice-presidente e designação do Presidente da referida Comissão.



A **alternativa (E)**, também incorreta, deixou de mencionar a composição paritária da CIPA, que é formada por representantes dos empregados e do empregador.

CLT, art. 164 - Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. (...)

§ 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição. (...)

§ 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Por fim, a **alternativa (B)** errou ao excluir da estabilidade os suplentes, conforme entendimento sumulado do TST:

SÚMULA-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, IIº, "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Gabarito: (C).

º ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:
(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;



QUESTÕES COMENTADAS



Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

1. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014

Entre as diversas medidas previstas pelo legislador para garantir a proteção à saúde e à segurança do trabalhador, está a previsão e a regulamentação de órgãos de segurança e medicina do trabalho a serem instituídos pelo empregador.

Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que

- (A) os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por ela designados, e tais designações registradas no Ministério do Trabalho.
- (B) o mandato dos seus membros tem duração de um ano, não permitida a reeleição.
- (C) o empregador designa, dentre seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegem, entre os seus representantes, o Presidente.
- (D) o membro suplente, ainda que durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA, pode ser reeleito.
- (E) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Comentários:

A **letra 'A'** está incorreta, pois as designações dos representantes do empregador, apesar de feitas pela empresa, não necessitam de registro no MTb.

A **letra 'B'** contém uma sutil alteração do dispositivo celetista, mas a alteração foi suficiente para deixar o item incorreto. Vejam:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida **uma** reeleição.

Ao trocar “uma” por “a” o examinador dá a entender que reeleições seriam permitidas, contudo somente uma reeleição é admitida.

A **letra 'C'** está incorreta, uma vez que o empregador designa o mais alto cargo da CIPA, o presidente. Vejam:



CLT, art. 164, § 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Por fim, quanto à **letra 'D'**, vejamos o seguinte:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de **1 (um) ano**, permitida uma reeleição.

CLT, art. 164, § 4º - O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.

No entender de Valentim Carrion¹, isto significa que

“A proibição de reeleger por mais de uma vez o representante dos empregados não se estende aos suplentes que não tenham participado de pelo menos metade das reuniões”.

A **letra (E)**, correta, pois consiste em cópia do seguinte dispositivo celetista:

CLT, art. 164, § 2º - Os representantes dos **empregados**, titulares e suplentes, serão **eleitos** em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

Gabarito (E)

2. FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), conforme norma legal e entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

- (A) O empregado integrante da direção de CIPA tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato.
- (B) A estabilidade do membro da direção da CIPA abrange apenas os titulares, não havendo que se falar em estabilidade para os suplentes.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (D) Os empregados elegem anualmente o Presidente da CIPA e o empregador designa o Vice-presidente.
- (E) Como órgão de proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores, a CIPA deve ser instituída em todas as empresas e é composta de representantes dos empregados, pelos mesmos eleitos.

Comentários:

¹CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 37 ed. Atualizada por Eduardo Carrion. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 209.



Indo direto para o gabarito, letra **(C)**, percebemos que está de acordo com o art. 164, § 3º, da CLT:

CLT, art. 164, § 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.

A **alternativa (A)** está incorreta porque a garantia provisória de emprego recai somente sobre os representantes dos empregados. Já **a (D) errou** ao inverter a regra quanto à eleição do Vice-presidente e designação do Presidente da referida Comissão.

A **alternativa (E)**, também incorreta, deixou de mencionar a composição paritária da CIPA, que é formada por representantes dos empregados e do empregador.

CLT, art. 164 - Cada CIPA será composta de representantes **da empresa e dos empregados**, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

(...)

§ 3º - O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.

(...)

§ 5º - O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.

Por fim, a **alternativa (B)** errou ao excluir da estabilidade os suplentes, conforme entendimento sumulado do TST:

SÚMULA-339 CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988

I - O **suplente da CIPA** goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II², "a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

(...)

Gabarito (C)

² ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;



QUESTÕES COMENTADAS



HORA DE
PRATICAR!

Proteção ao trabalho do menor

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa Infini Indústria de Cabos Ltda., com 80 empregados, celebrou contrato de aprendizagem com jovens em parceria com uma Escola Técnica de Educação. Durante auditoria do Ministério do Trabalho, as seguintes situações foram verificadas:

Lanice, de 16 anos e 4 meses de idade, frequentando o ensino fundamental, foi contratada como aprendiz com jornada de 8 horas diárias;

Melro, de 19 anos e com deficiência física, celebrou contrato de aprendizagem com duração de 3 anos;

Nevilson, de 16 anos, pediu demissão após 6 meses da celebração do contrato de aprendizagem firmado por 2 anos, pois recebeu proposta de emprego em tempo integral; constatado quando da fiscalização o não cumprimento da cota legal de aprendizes, a empresa justificou que tal fato decorre de não haver vagas suficientes para os cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem local.

Com base nos dispositivos da CLT sobre o contrato de aprendizagem, o Auditor Fiscal concluiu que

(A) o contrato de Lanice está correto, pois aprendizes, desde que maiores de 16 anos, podem exercer jornada de 8 horas diárias.

(B) a empresa deve cumprir a cota de aprendizagem, sendo que as vagas poderão ser supridas por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas em lei.

(C) a contratação de Melro é inválida, pois o contrato de aprendizagem não pode ultrapassar 2 anos.

(D) o pedido de demissão de Nevilson é inválido, pois o contrato de aprendizagem não admite rescisão por iniciativa do aprendiz antes do prazo final.

(E) a jornada de Lanice é válida, pois não há restrição de carga horária quando o contrato de aprendizagem estiver vinculado a instituição formadora reconhecida.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. A jornada de 8 horas diárias para o aprendiz só é permitida se ele já tiver completado o ensino fundamental (além de se computar a carga horária teórica). Como Lanice ainda o está frequentando, sua jornada está limitada a **6 horas diárias**, conforme o art. 432, § 1º, da CLT.



"Art. 432, § 1º O limite previsto no caput deste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que **já tiverem completado o ensino fundamental**, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica."

A **letra (B)** está correta. A insuficiência de vagas nos cursos do Sistema S (como o SENAI) não isenta a empresa do cumprimento da cota de aprendizagem. Nesse caso, a contratação pode ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, conforme o art. 430 da CLT.

Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber: (..)

A **letra (C)** está incorreta. O limite de 2 anos para o contrato de aprendizagem não se aplica ao aprendiz com deficiência, podendo o contrato ser estipulado por prazo superior, de acordo com o art. 428, § 5º, da CLT.

"Art. 428, § 5º A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.

A **letra (D)** está incorreta. A extinção do contrato de aprendizagem pode ocorrer a pedido do próprio aprendiz, sendo esta uma das hipóteses de rescisão antecipada previstas no art. 433, III, da CLT.

"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do art. 428, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: (..) IV - **a pedido do aprendiz.**"

A **letra (E)** está incorreta. A jornada de 8 horas para o aprendiz só é válida para aqueles que já concluíram o ensino fundamental, independentemente da instituição formadora.

Gabarito (B)

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Hermínio, estudante de Direito, estudando o tema proteção ao trabalho do menor, apresentará um pequeno trabalho a respeito do contrato de aprendizagem. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, deverá constar no seu trabalho que o contrato de aprendizagem

(A) não poderá ser estipulado por mais de dezoito meses, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.



(B) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 21 anos.

(C) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 24 anos.

(D) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 18 anos.

(E) não poderá ser estipulado por mais de dois anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

Comentários:

A **letra (E)** está correta e as **demaís alternativas** estão incorretas. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, como regra geral, e não 18 meses, conforme o art. 428, § 3º, da CLT.

"Art. 428. (..) § 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência."

Além disso, a idade máxima para o aprendiz é de 24 anos, como regra geral.

"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica (..).

§ 5º A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a aprendizes portadores de deficiência.

Gabarito (E)

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Em relação às regras de proteção ao menor, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê a aprendizagem como formação técnico-profissional metódica. O diretor industrial da empresa Alpha Indústria e Comércio Ltda. pretende contratar aprendizes e pede ao departamento jurídico informações sobre as regras legais que regem essa contratação, sendo informado que

(A) ao aprendiz, salvo condição mais favorável, é garantido 50% do valor do salário mínimo hora.

(B) o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, salvo quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

(C) os estabelecimentos de qualquer natureza, inclusive de entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto a educação profissional, são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%,



no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

(D) a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, facultadas a prorrogação e a compensação de jornada.

(E) a duração do trabalho do aprendiz, por sua natureza e finalidade, não pode, em nenhuma hipótese, ultrapassar de 6 horas diárias, ainda que respeitado o limite de 8 horas diárias.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Assim como os demais empregados, os aprendizes têm direito ao salário-mínimo hora, e não à metade dele:

Art. 428, § 2º Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora.

A **letra (B)** prevê corretamente o prazo máximo do contrato de aprendizagem, bem como a exceção aplicável ao PcD:

Art. 428, § 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

A **letra (C)** está incorreta, visto que a quota da aprendizagem não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos:

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a **cinco por cento**, no mínimo, e **quinze por cento**, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

§ 1º-A. O limite fixado neste artigo **não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos**, que tenha por objetivo a educação profissional.

Por fim, as **letras (D) e (E)** estão incorretas, visto que a jornada máxima é de 6h, sendo vedadas prorrogação/compensação:

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de **seis horas** diárias, sendo **vedadas a prorrogação e a compensação** de jornada.

Gabarito (B)

4. FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

A respeito da proteção do trabalho do menor, de acordo com a legislação vigente,



(A) ao menor não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade e em locais perigosos, havendo possibilidade de autorização do Juiz do Trabalho para o trabalho em serviços insalubres, desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmão.

(B) contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado verbalmente ou por escrito, sempre sujeito a prazo determinado de 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

(C) a validade do contrato de aprendizagem pressupõe, tão somente, anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e matrícula do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

(D) considera-se prejudicial à moralidade do menor, entre outros, o trabalho de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral.

(E) verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, não se admitindo à empresa, em nenhuma hipótese, a mudança das funções do menor.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta. Não há previsão legal que permita a um juiz autorizar o trabalho do menor em atividades insalubres.

Há, no entanto, possibilidade de se conceder autorização judicial para que o menor possa exercer atividades em **logradouros públicos**:

CLT, art. 405, § 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz de Menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral.

A **letra (B)** possui dois erros. O primeiro é afirmar que o contrato de aprendizagem pode ser verbal, porquanto deve ser necessariamente por escrito. O segundo consiste em dizer que “sempre” se observará o prazo máximo de dois anos. Tal limite de prazo não se aplica aos portadores de deficiência:

CLT, art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, **ajustado por escrito** e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional (...).



(..)

§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, **exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência**.

A **letra (C)** também está incorreta. Ao tempo em que fala em “tão somente”, sutilmente deixa de mencionar um requisito necessário ao contrato de aprendizagem. Segundo o art. 428, §1º, da CLT, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe, além da matrícula escolar, que o aprendiz esteja frequentando a escola:

- i) anotação na CTPS
- ii) matrícula **e frequência** do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio¹
- iii) inscrição em programa de aprendizagem.

A **letra (D)**, por sua vez, está correta, pois menciona corretamente atividades consideradas prejudiciais à moralidade do menor:

CLT, art. 405, § 3º Considera-se **prejudicial à moralidade do menor** o trabalho:

- a) prestado de qualquer modo, em teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dancings e estabelecimentos análogos;
- b) em empresas circenses, em funções de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes;
- c) de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral;
- d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.

Por fim, a **letra (E)** está incorreta. Nesta hipótese, a CLT prevê, até como forma de manter o emprego do menor, que a empresa deverá facilitar uma eventual alteração de função:

¹ Lembrando que a redação do Decreto 5.598/2005 permaneceu referindo-se ao “ensino fundamental”, muito embora tenha havido a alteração na CLT em 2008:

Decreto 5.598/2005, art. 4º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.



CLT, art. 407 - Verificado pela **autoridade competente** que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou a sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções.

Gabarito (D).

5. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

A respeito da proteção ao trabalho do menor, assinale a opção correta.

- A) O menor pode ser contratado na condição de aprendiz somente após ter completado dezesseis anos de idade.
- B) Ao menor é vedado o trabalho em jornada extraordinária, salvo para a conclusão de serviço inadiável.
- C) As férias do menor poderão ser fracionadas em razão do calendário escolar.
- D) Trabalho noturno, perigoso ou insalubre é vedado a menores de dezoito anos de idade.

Comentários:

Segundo expressas disposições legal (CLT, art. 405, I) e constitucional (CF, art. 7º, XXXIII), temos o seguinte:

CF/88, art. 7º, XXXIII - **proibição** de trabalho **noturno, perigoso ou insalubre** a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Gabarito: (D).

6. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Adolescente de dezessete anos de idade participou de entrevista de emprego para exercer a atividade de auxiliar no armazenamento de botijões de gás, os quais seriam expostos para a venda em um posto de gasolina. Nessa situação, o adolescente

- A) poderá ser contratado para trabalhar em horário compatível com o período escolar e anterior às vinte e duas horas.
- B) não poderá ser contratado, por expressa proibição legal.
- C) após contratado, seus pais ou responsável legal, deverão assinar seus recibos de pagamento de salários.
- D) deverá ser contratado na categoria de menor aprendiz.

Comentários:



O caso da **letra (B)** é de menor de idade laborando em atividade perigosa (botijões de gás), proibida por expressas disposições constitucional (CF, art. 7º, XXXIII) e legal (CLT, art. 405, I).

Gabarito: (B).

7. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Em relação ao empregado menor de 18 anos, considere:

I. O menor de 18 anos pode firmar recibos de salário, mas, em caso de rescisão do contrato de trabalho, não pode dar quitação ao empregador pela indenização que lhe for devida sem assistência dos seus responsáveis legais.

II. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, exceto, por motivo de força maior, até o máximo de doze horas, desde que seja pago o acréscimo salarial sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento da empresa.

III. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, ela deverá notificar os pais ou responsáveis para que os mesmos o obriguem a abandonar o serviço, sob pena de responsabilização.

IV. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição.

V. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.

Está correto o que consta APENAS em

(A) III e V.

(B) I, IV e V.

(C) II e III.

(D) I, II, IV e V.

(E) II e V.

Comentários:

Estão **corretas I, IV e V**, que na verdade são transcrições de dispositivos da CLT.

A **assertiva I** está correta, pois o menor pode receber salário, mas, quando se tratar de **quitação das verbas rescisórias**, ele deve ser assistido pelo responsável legal:

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

A **assertiva II** está incorreta por uma sutileza. Notem que a questão fala que o trabalho do menor deve ser "imprescindível ao funcionamento da **empresa**", ao passo que o texto da CLT é mais



restritivo. Ele afirma que o trabalho deve ser “imprescindível ao funcionamento do **estabelecimento**” e, sabendo que uma empresa é formada por um ou mais estabelecimentos, concluímos que a assertiva realmente está incorreta:

CLT, art. 413, II - excepcionalmente, por motivo de **força maior**, até o máximo de 12 (doze) horas, com acréscimo salarial (...) desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento **do estabelecimento**.

A **assertiva III** está incorreta, pois a própria autoridade competente poderá obrigar o menor, sem intervenção dos pais:

CLT, art. 407 - Verificado pela **autoridade competente** que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou a sua moralidade, **poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço**, devendo a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de funções.

A **assertiva IV** está correta, segundo o art. 440 da CLT:

CLT, art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre **nenhum** prazo de prescrição.

A **assertiva V** está correta, conforme art. 414 da CLT:

CLT, art. 414 - Quando o menor de 18 (dezoito) anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.

Gabarito: (B).

8. FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

A legislação trabalhista criou algumas normas de proteção ao trabalho da mulher e do menor. Segundo tais normas é INCORRETO afirmar que

(A) é vedado exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.

(B) é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, bem como dar quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida pela rescisão do contrato de trabalho, sem assistência dos seus responsáveis legais.

(C) o empregador ou preposto não pode proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

(D) a empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.



(E) é proibido qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (B)**, incorreta, pois a quitação de verbas rescisórias exige assistência do responsável legal:

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

As previsões constantes das **alternativas (A) e (C)** se encontram no art. 373-A:

CLT, art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: (...)

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; (...)

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

A licença-maternidade, citada na **alternativa (D)**, é de 120 dias:

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

As idades mínimas para o trabalho, como disposto na **alternativa (E)**, são previstas na CF/88:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Gabarito: (B).

9. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

No que se refere à duração do trabalho do menor, assinale a opção correta.



- (A) Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em dois turnos, terá de haver um intervalo de repouso de, no mínimo, oito horas.
- (B) Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em dois turnos, terá de haver um intervalo de repouso não inferior a onze horas.
- (C) Excepcionalmente, é possível a prorrogação do trabalho do menor até o máximo de doze horas, sendo necessário apenas que o menor externar sua vontade por documento público.
- (D) Não existe nenhuma possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho do menor além de oito horas diárias, pois a lei limita essa jornada a oito horas.
- (E) Somente é possível a prorrogação do trabalho do menor, até o máximo de doze horas, na hipótese de contrato em empresa familiar.

Comentários:

Gabarito é a **letra (B)**, conforme art. 412 da CLT:

CLT, art. 412 - Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior a **11(onze) horas**.

Pelo mesmo dispositivo transcrito, a **letra 'A'** está errada.

Já quanto às letras '**C**', '**D**' e '**E**', que tratam da prorrogação da jornada do menor, observamos o seguinte:

CLT, art. 413 - É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:

I - até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante **convenção ou acordo coletivo** nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado pela diminuição em outro (...);

Neste caso acima, portanto, o que se permite, quando autorizado em negociação coletiva, é que haja o acordo de prorrogação de jornada, em que o excesso praticado em um dia seja compensado em outro.

II - excepcionalmente, por motivo de **força maior**, até o máximo de 12 (doze) horas, com acréscimo salarial (...) desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.

Aqui fica autorizada a prestação de horas extraordinárias nos casos de força maior quando o trabalho do menor seja imprescindível.

Gabarito: (B).



10.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que há proibição de

- (A) trabalho penoso aos menores de dezesseis anos.
- (B) trabalho na condição de aprendiz após os dezoito anos.
- (C) qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz, aos menores de dezesseis anos.
- (D) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de dezoito anos.
- (E) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de vinte e um anos.

Comentários:

De acordo com a CF/88, temos o seguinte:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Gabarito: (D).

11.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação ao trabalho do menor, é correto afirmar:

- (A) É proibido o trabalho perigoso, insalubre e noturno do menor de vinte e um anos de acordo com a Constituição Federal.
- (B) O contrato de aprendizagem pode ser celebrado com aprendiz com idade entre quatorze e dezoito anos.
- (C) É permitida a compensação de jornada para os aprendizes.
- (D) O contrato de aprendizagem não pode ser extinto antecipadamente, salvo se houver prática de falta grave por parte do aprendiz.
- (E) É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de dezoito anos dar, sem assistência dos pais ou responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento de indenização que lhe for devida.

Comentários:

Nosso gabarito é a **alternativa (E)**. De fato, o menor pode receber salário, mas, quando se tratar de **quitação das verbas rescisórias**, ele deve ser assistido pelo responsável legal:

CLT, art. 439 - É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de



18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.

A **alternativa (A)** está incorreta porque a CF/88 dispõe sobre proibição dos referidos trabalhos aos menores de 18 anos:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXIII - **proibição** de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

A **alternativa (B)** está incorreta porque o contrato de aprendizagem pode ser celebrado com o maior de 14 e menor de 24 (não se aplicando o limite máximo aos portadores de deficiência):

CLT, art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar **ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos** inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional (...).

Sobre a **alternativa (C)**, a CLT não permite prorrogação e nem compensação de jornada de aprendizes:

CLT, art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.

Por fim, a **alternativa (D)** está incorreta porque existem outras hipóteses legais de extinção antecipada do contrato de aprendizagem, a saber:

CLT, art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do art. 428 desta Consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses:

I - desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades;

II – falta disciplinar grave;



III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou

IV – a pedido do aprendiz.

Gabarito: (E).

12.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho do menor previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador de

- (A) quatorze até dezoito anos.
- (B) dezesseis até dezoito anos.
- (C) quatorze até dezesseis anos.
- (D) doze até dezoito anos.
- (E) doze até dezesseis anos.

Comentários:

A alternativa correta é a **letra (A)**, com fundamento no art. 402 da CLT:

CLT, art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador de quatorze até dezoito anos.

Gabarito: (A).

13.FCC/TRT22 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2010

Considere as assertivas abaixo.

- I. É proibido, em regra, empregar a mulher em serviço que demande emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional.
- II. Ao menor será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, desde que pagos os respectivos adicionais.
- III. Ao menor de 18 anos e maior de 16 anos é permitida realização de trabalho noturno (compreendido entre as 22 horas e as 5 horas), desde que não prejudique a frequência à escola.

De acordo com a CLT, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.



Comentários:

Somente a **proposição I** está **correta**. Esta questão mescla proteção do menor com proteção da mulher, mas decidimos inseri-la aqui, já que há mais itens relativos às regras protetivas do trabalho do menor.

Quanto à proposição I, de fato, a regra é que não se admite o emprego de força muscular acima dos parâmetros mencionados na questão:

CLT, art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a **20 (vinte) quilos** para o trabalho contínuo, ou **25 (vinte e cinco)** quilos para o trabalho ocasional.

A exceção fica por conta da situação especificada no parágrafo único do mesmo artigo:

CLT, art. 390, parágrafo único - **Não** está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.

Lembrando, uma vez mais, que estas regras também se aplicam ao menor de idade, conforme preceituado pelo art. 405:

CLT, art. 405, § 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único.

As **proposições II e III** estão **incorretas** porque consta da CF/88 **proibição** de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos.

Quanto à proposição II, a mesma mencionou o pagamento do adicional. Como o trabalho do menor é proibido, deve ser remunerado, e por isto, caso haja sido praticado trabalho em condições de exposição a agentes insalubres ou perigosos, será devido o adicional.

Entretanto, o pagamento do adicional, de forma alguma, resolve o problema da proibição deste tipo de trabalho.

Gabarito: (A).

14.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

O adolescente pode trabalhar

- (A) em qualquer atividade lícita, a partir dos 18 anos de idade.
- (B) em qualquer atividade lícita, a partir dos 13 anos de idade, desde que autorizado pelo Ministério Público do Trabalho.
- (C) como aprendiz, desde que autorizado pelos pais, a partir de 13 anos de idade.
- (D) em atividades insalubres e perigosas, desde que autorizados pelos pais, a partir de 16 anos de idade.



(E) em quaisquer atividades, desde que autorizado pelos pais, a partir dos 15 anos de idade.

Comentários:

Relembrando as disposições pertinentes:

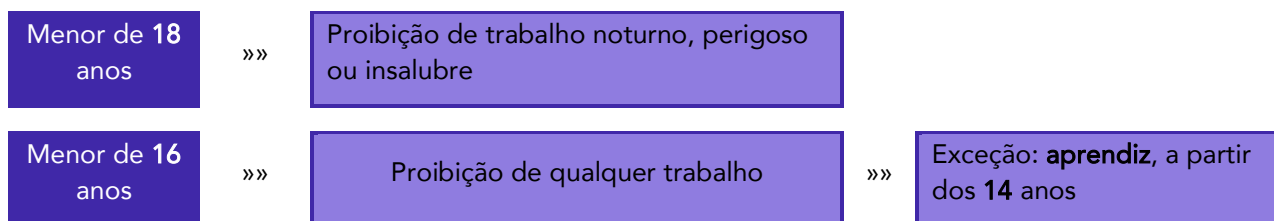
CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

CLT, art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Assim, temos:



Gabarito: (A).



QUESTÕES COMENTADAS



Proteção ao trabalho da mulher

1. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

De acordo com as disposições da CLT, a proteção estatal à parentalidade inclui o reconhecimento do direito a licença maternidade de 120 dias

(A) à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(B) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que não houver completado 5 anos de idade, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença poderá ser dividida entre os adotantes ou guardiães, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado ou empregada adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, excetuado o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(C) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que não houver completado 12 anos de idade, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença poderá ser dividida entre os adotantes ou guardiães, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda definitiva no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(D) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos os adotantes ou guardiães, salvo se trabalharem na mesma empresa, hipótese em que será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães, cabendo ao outro o gozo de licença em período equivalente ao da licença paternidade, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(E) à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos os adotantes ou guardiães, salvo se trabalharem na mesma empresa, hipótese em que será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães, cabendo ao outro o gozo de licença em período equivalente ao



da licença paternidade, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda definitiva no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

Comentários:

A **letra (A)** está correta. A CLT assegura à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente a licença-maternidade de 120 dias. Em caso de adoção ou guarda conjunta, apenas um dos adotantes terá direito à licença.

"Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei. (..)

§ 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão da licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada."

Também é garantida a estabilidade provisória no emprego à adotante:

"Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção."

A **letra (B)** está incorreta, pois a CLT não impõe mais limite de idade à criança para a concessão da licença, referindo-se a "criança ou adolescente".

A **letra (C)** está incorreta. Não há limite de idade, e a estabilidade é garantida a partir da guarda provisória, não apenas da definitiva.

A **letra (D)** está incorreta. A licença-maternidade de 120 dias será concedida a apenas um dos adotantes em caso de adoção conjunta, e não a ambos.

A **letra (E)** está incorreta. A licença é concedida a apenas um dos adotantes, e a estabilidade é assegurada desde a concessão da guarda provisória.

Gabarito (A)

2. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Entre os empregados da empresa Eleganza Comércio de Roupas Ltda., 26 são mulheres com mais de 18 anos, sendo que 5 delas trabalham no estoque e têm que, durante sua jornada de trabalho, carregar diariamente, sem qualquer auxílio de equipamentos ou carros de mão, as caixas que chegam dos fornecedores e que pesam em torno de 15 quilos, desembalar e estocar as roupas de forma organizada. Todas elas costumam fazer horas extras e recebem o respectivo adicional. Considerando as situações descritas, e de acordo com as disposições da Consolidação



das Leis do Trabalho sobre proteção do trabalho da mulher, em relação às empregadas, a Eleganza

(A) não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 10 kg para o trabalho contínuo, salvo se a empresa fornecesse carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos.

(B) não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 15 kg para o trabalho contínuo, salvo se a empresa fornecesse carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos.

(C) tem que manter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, ou fornecer auxílio creche.

(D) não tem que manter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação e nem fornecer auxílio creche.

(E) tem que conceder obrigatoriamente, em caso de prorrogação do horário normal, um descanso de 15 minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário.

Comentários:

Questão interessante cobrando as regras celetistas a respeito da proteção ao trabalho da mulher.

As **letras (A) e (B)** estão incorretas, pois o limite para carregamento de peso neste caso é de **20kg** para trabalho contínuo:

Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

A **letra (C)** está incorreta, ao passo que havia apenas 26 empregadas e, ainda, com mais de 18 anos, abaixo do exigido por lei. Segundo a CLT, a empresa somente estaria obrigada à instalação de creche se houvesse pelo menos **30 mulheres** com mais de **16 anos**:

Art. 389, § 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação.

Por sua vez, a **letra (D)** está correta. Além do que comentamos acima, a empresa também não está obrigada ao fornecimento do auxílio-creche, sendo uma faculdade do empregador (a exemplo do disposto na Lei 14.457/2022, art. 2º, *caput*).

A **letra (E)** está, atualmente, incorreta, dada a revogação do art. 384 da CLT pela reforma trabalhista:



Art. 384 - Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.

Gabarito (D)

3. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

A Consolidação das Leis do Trabalho contém disposições específicas que visam à proteção do trabalho da mulher, especialmente em relação à questão da maternidade. Uma destas normas prevê um período de descanso especial em caso de mãe em período de amamentação, para que possa proceder ao respectivo aleitamento. Referido período, durante a jornada de trabalho, é de

(A) dois descansos especiais de quarenta e cinco minutos cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

(B) dois descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

(C) três descansos especiais de uma hora cada um, até que a criança complete 1 ano de idade.

(D) dois descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 1 ano de idade.

(E) três descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

Comentários:

A **letra (A)** está incorreta, pois a mulher tem direito a 2 descansos de 30 minutos cada um, conforme determina o Art. 396 da CLT.

CLT, Art. 396. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.

As **letras (C) e (E)** estão incorretas, pois a mulher tem direito a 2 descansos, não 3.

A **letra (D)** está incorreta, pois os descansos são até que a criança complete 6 meses de idade.

Gabarito (B)

4. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Vênus encerrou seu período de licença-maternidade e deverá retornar ao trabalho na Metalúrgica Ferro e Fogo, onde prestava serviços em área de contagem de material, local considerado insalubre em grau mínimo. Vênus encontra-se em período de lactação e, nessa situação, ao retornar ao trabalho, conforme previsão na Consolidação das Leis do Trabalho, seu empregador

(A) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas nessa hipótese a empregada não receberá o adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento.

(B) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas nessa hipótese a empregada receberá apenas metade do adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento.

(C) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas a empregada continuará



recebendo o adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento. (D) poderá mantê-la no mesmo local de trabalho, eis que o afastamento da lactante se dá apenas nas hipóteses de local insalubre em grau máximo. (E) poderá mantê-la no mesmo local de trabalho, eis que o afastamento da lactante se dá apenas nas hipóteses de local insalubre em graus médio e máximo.

Comentários:

Com fundamento no art. 394-A da CLT, e considerando também a decisão do STF no bojo da ADI 5938, sabemos que o **empregador deverá afastar a lactante da atividade insalubre** (mesmo em grau mínimo). Além disso, embora o adicional de insalubridade em regra seja considerada parcela de "salário condição", prevê o *caput* do art. 394-A da CLT que tal afastamento se dará sem prejuízo do adicional de insalubridade:

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:

III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, (..) durante a lactação.

Gabarito (C)

5. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade

(A) de 180 dias mediante apresentação da Certidão de Nascimento da criança e do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(B) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos dois adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(C) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(D) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, independentemente da apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(E) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos dois adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

Comentários:



A questão exigiu o conhecimento de regras relacionadas à licença-maternidade decorrente da adoção:

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei [licença-maternidade de 120 dias].

Portanto, independentemente da idade da criança ou do adolescente, o empregado que adota terá direito à licença-maternidade de 120 dias, como regra geral.

Além disso, se um casal, homoafetivo ou heterossexual, adota criança/adolescente, **apenas um** dos empregados terá direito à licença-maternidade:

CLT, art. 392-A, § 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a **apenas um dos adotantes** ou guardiães empregados ou empregadas.

Gabarito (C)

6. FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere hipoteticamente que Camila foi admitida pela Fábrica de Colchões "T" Ltda. para trabalhar na recepção da empresa, tendo sido celebrado contrato de experiência pelo prazo de 60 dias. Após dez dias da celebração do contrato, Camila descobre que está grávida e comunica tal fato ao seu empregador. Nesse caso, de acordo com entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, Camila

(A) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.

(B) não terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante uma vez que o contrato foi celebrado por prazo determinado.

(C) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até os 60 dias previstos para encerramento do contrato.

(D) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até o dobro do prazo do contrato, ou seja 120 dias.

(E) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a comunicação da gravidez para seu empregador até 4 meses após o parto.

Comentários:

A empregada gestante possui estabilidade provisória no emprego, a qual vai desde a confirmação da gravidez até **5 meses** após o parto:

ADCT, art. 10, II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)



b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Interpretando tal dispositivo, o TST entende que faz jus à referida estabilidade provisória até mesmo a empregada contratada por prazo determinado:

SUM-244 (..)

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante **contrato por tempo determinado**.

Gabarito (A)

7. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Para proteção ao trabalho da mulher, a lei prevê que a empregada grávida tem estabilidade no emprego

- (A) da concepção até cento e vinte dias após o parto.
- (B) da confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto.
- (C) da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- (D) da comunicação da gravidez ao empregador até sete meses após o parto.
- (E) de treze meses, considerada a licença de cento e vinte dias somada com nove meses de gestação.

Comentários:

Questão sem grandes dificuldades, que exigiu a duração da estabilidade da empregada gestante, que vai desde a gravidez até 5 meses após o parto:

ADCT, art. 10, II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Gabarito (C)

8. FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

A empresa Flor da Manhã Ltda. contratou Elisa como secretária, celebrando contrato de experiência de 45 dias. Ao término do período, dispensou-a sob alegação de corte de pessoal. Um ano e onze meses após a dispensa, Elisa comprovou à empresa que estava grávida na data da rescisão do contrato de trabalho, mas que não sabia, somente tendo confirmação da gravidez três meses após a rescisão. Neste caso, de acordo com entendimento sumulado do TST,

(A) a empresa deverá pagar os salários e demais direitos desde a dispensa até o término da estabilidade, uma vez que a garantia de emprego à gestante não autoriza a reintegração, tendo em vista o ingresso com a reclamação após o período da estabilidade.



- (B) Elisa não tem direito aos salários e demais direitos referentes à estabilidade provisória no emprego, uma vez que deveria deixar a opção ao empregador de reintegrá-la ao emprego, avisando sobre a gestação somente após expirado o prazo da estabilidade.
- (C) a empresa deverá pagar somente os salários e demais direitos relativos à licença-maternidade, protegendo o direito do nascituro, uma vez que Elisa somente avisou a empresa após expirado o prazo da estabilidade.
- (D) Elisa não tem direito aos salários e demais direitos desde a dispensa até o término da estabilidade, pois nem mesmo ela tinha conhecimento de sua gravidez na data da rescisão, o que, no caso, exclui a responsabilidade do empregador.
- (E) não existe estabilidade provisória no emprego neste caso porque a gravidez ocorreu dentro do contrato de experiência, sendo uma das modalidades de contrato por prazo determinado.

Comentários:

Para resolver esta questão, temos que nos socorrer da SUM-244:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da **indenização** decorrente da estabilidade.

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos **salários e demais direitos** correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante **contrato por tempo determinado**.

Como a concepção se deu no curso do contrato de trabalho, ainda que por prazo determinado, a empregada irá adquirir estabilidade provisória.

No entanto, como a comprovação do estado de gravidez se deu após o fim do período de estabilidade (5 meses após o parto), a ex-empregada não terá direito à **reintegração**, mas fará jus a uma indenização referente aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

Gabarito: (A).

9. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

Uma empregada doméstica que havia firmado contrato de trabalho temporário recebeu o resultado positivo de seu teste de gravidez e não fez qualquer comunicação ao seu empregador. Trinta e cinco dias depois, antes do término do contrato de trabalho, ela foi demitida, sem justa causa. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A) A garantia da estabilidade em razão da gravidez não se aplica à empregada, porque ela fora admitida mediante contrato por tempo determinado.



- B) Não estava garantida à empregada gestante a estabilidade; ela deveria ter comunicado a gravidez ao empregador.
- C) O desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta as garantias decorrentes da estabilidade.
- D) A garantia à estabilidade em razão da gravidez não se aplica a empregadas domésticas.

Comentários:

O gabarito é a **letra (C)**, com fundamento na SUM-244 do TST:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não** afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

(..)

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

Além disso, em relação ao **item (D)**, incorreto, já que atualmente a própria Lei 150 atribui o mesmo direito às empregadas domésticas:

LC 150/2015, art. 25, parágrafo único. A **confirmação do estado de gravidez** durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a **estabilidade provisória** prevista na alínea "b" do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Gabarito: (C).

10. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária OJAF – 2016

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assinale a opção correta a respeito da estabilidade da gestante e da licença-maternidade.

- (A) Se a admissão da gestante se deu mediante contrato de trabalho por prazo determinado, a empregada não tem direito à estabilidade provisória.
- (B) Caso o empregador desconheça o estado gravídico da gestante, ela não terá direito à indenização decorrente da estabilidade após a cessação do auxílio-doença acidentário.
- (C) A CF prevê duração de cento e oitenta dias para a licença gestante.
- (D) Dada a garantia de emprego à gestante, ela pode ser reintegrada mesmo após dois anos da extinção do contrato de trabalho.



(E) Passado o período de estabilidade, garantem-se à gestante os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, mas não a reintegração.

Comentários:

As **alternativas (A), (B) e (D)** encontram-se incorretas e a **alternativa (E)**, correta, com base nos três incisos da SUM-244:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador **não** afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade.

II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.

III – A empregada gestante tem **direito à estabilidade** provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, **mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.**

Por fim, a **alternativa (C)** está incorreta, pois o prazo da licença previsto na CF é de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII), embora existam previsões de prazos superiores, como no caso dos empregadores que optem por participar do Programa Empresa Cidadã (Lei 11.770/2008).

Gabarito: (E).

▪ 11.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016 (adaptada)

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho acerca da proteção ao trabalho da mulher, da estabilidade da gestante e da licença-maternidade, assinale a opção correta.

(A) O empregador não tem direito de exigir de empregada exame ou atestado médico com vistas a constatar gravidez ou infertilidade.

(B) Constitui motivo de demissão por justa causa o fato de a mulher encontrar-se em estado de gravidez não declarado quando de sua admissão.

(C) O prazo de licença-maternidade é de cento e vinte dias, descontados os dias em que a gestante tiver se afastado para fins de acompanhamento do seu período gestacional.

Comentários:

Nosso gabarito é a **letra (A)**, de acordo com o art. 373-A da CLT:

CLT, art. 373-A. (.), é **vedado**: (.)

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;

A **alternativa (B)** está **incorreta**, já que o empregador não pode demitir a empregada por tal fato, até mesmo porque não pode exigir que ela comprove não estar grávida.



A **alternativa (C)** está **incorreta**. O erro está na parte final da assertiva, já que o acompanhamento gestacional não é descontado da licença maternidade. Na verdade, trata-se de outro direito da empregada gestante:

CLT, art. 392, § 4º, II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

Gabarito: (A).

12.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Constitui medida de proteção ao trabalho da mulher, a

- (A) determinação de vagas exclusivas nos cursos de formação e qualificação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais, em percentual equivalente a cinquenta por cento.
- (B) obrigatoriedade, nos estabelecimentos em que trabalham pelo menos vinte mulheres, com mais de dezesseis anos de idade, de local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação.
- (C) garantia de que os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação possuam, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.
- (D) vedação de emprego de mulher em serviço que demande força muscular superior a quinze quilos para o trabalho contínuo, ou trinta e vinte quilos para o trabalho ocasional.
- (E) possibilidade de afastamento do emprego da empregada gestante, mediante atestado médico, a partir do trigésimo dia antes do parto.

Comentários:

A **alternativa A** está **incorreta**, pois não há tal determinação na legislação. A CLT estipula, apenas, que sejam oferecidas tais vagas a empregados de ambos os sexos:

CLT, art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão-de-obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão **oferecidas aos empregados de ambos os sexos**.

A **alternativa B** está **equivocada**, já que a CLT obriga os empregadores, em cujos estabelecimentos laborem 30 ou mais empregadas, a manter creche, nos seguintes termos:

CLT, art. 389, § 1º - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos **30 (trinta) mulheres** com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação.

A **alternativa (C)**, correta, conforme art. 400 da CLT:



CLT, art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, **um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.**

A **alternativa D** está **incorreta**, pois foram alterados os limites previstos na CLT:

CLT, art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a **20 (vinte) quilos** para o trabalho contínuo, ou **25 (vinte e cinco)** quilos para o trabalho ocasional.

A **alternativa E** está **incorreta**, uma vez que o limite, como regra geral, é o 28º dia, podendo ser aumentado de duas semanas, excepcionalmente. O início do afastamento varia de acordo com os seguintes limites:

CLT, art. 392, § 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer **entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.**

Em casos excepcionais (comprovados por atestado médico), será possível dilatar o prazo da licença:

CLT, art. 392, § 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.

Gabarito: (C).

13.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Joana foi contratada a título de experiência em 13 de agosto de 2014, para exercer a função de recepcionista. Em 18 de novembro de 2014, quando da extinção do contrato de experiência, Joana pleiteou a manutenção no emprego em razão de sua gravidez, mas não entregou ao empregador qualquer atestado que confirmasse a informação.

Diante de tal situação, o contrato de trabalho de Joana

- (A) está extinto de pleno direito, tendo em vista o vencimento do contrato de experiência.
- (B) está extinto de pleno direito, tendo em vista o fato de a gravidez não ter sido comprovada documentalmente para o empregador.
- (C) está extinto de pleno direito, tendo em vista que o contrato de experiência não gera direito à estabilidade no emprego em razão de gravidez da empregada.
- (D) não pode ser extinto, tendo em vista a estabilidade provisória no emprego decorrente da gravidez, sendo irrelevantes os fatos de não ter sido entregue ao empregador qualquer atestado que confirmasse a gravidez e de o contrato ter sido celebrado na modalidade de experiência.
- (E) não pode ser extinto até que a gravidez seja confirmada por meio de atestado específico, gerando o contrato de experiência efeitos até esse momento.

Comentários:



Primeiramente, é preciso saber que a gestante possui estabilidade no emprego, até mesmo nos casos em que houver sido admitida por contrato de experiência (e em qualquer das modalidades do contrato por prazo determinado). Nesse sentido, temos o art. 391-A da CLT e a SUM-244 do TST:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. (..)

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

CLT, art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Além disso, o empregador não pode exigir que lhe seja entregue atestado ou exame confirmando o estado gravídico da trabalhadora:

CLT, art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é **vedado**: (..)

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;

Gabarito: (D).

14.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Considerando as normas especiais de proteção ao trabalho da mulher e do menor contida na Consolidação das Leis do Trabalho é INCORRETO afirmar que:

(A) a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade condicionada à apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

(B) em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 4 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do afastamento.

(C) os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentamento, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.



(D) as horas de trabalho em cada estabelecimento serão totalizadas, quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento.

(E) é permitido ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, mas em caso de rescisão contratual é vedado ao menor de 18 anos dar quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida, sem a assistência dos seus responsáveis legais.

Comentários:

Pela atual redação da CLT, no caso de aborto não criminoso, a empregada faz jus a uma **interrupção contratual de 2 semanas**:

CLT, art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um **repouso remunerado de 2 (duas) semanas**, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

Gabarito: (B).

15.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014

Entre as medidas de proteção ao trabalho da mulher, especificamente em relação à proteção à gravidez e à maternidade, a licença-maternidade constitui-se em importante garantia. Sobre ela é INCORRETO afirmar:

(A) Durante a gravidez, a empregada tem direito a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

(B) Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias de licença.

(C) Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados em quatro semanas cada um, mediante atestado médico.

(D) A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.

(E) É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho.

Comentários:

Gabarito é a **letra (C)**, que é **incorreta**, já que o aumento excepcional dos períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de 2 semanas cada, não 4. Portanto, em casos excepcionais (comprovados por atestado médico), será possível dilatar o prazo da licença:

CLT, art. 392, § 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser **aumentados de 2 (duas) semanas cada um**, mediante atestado médico.

Os demais itens estão de pleno acordo com o art. 392 da CLT, vejamos:



- A **letra 'A'** consiste na transcrição do art. 392, §4º, II, da CLT;
- A **letra 'B'** é cópia do art. 392, §3º, da CLT;
- A **letra 'D'** representa a regra contida no art. 392, §1º, da CLT;
- A **letra 'E'** consiste na transcrição do art. 392, §4º, I, da CLT.

Gabarito: (C).

16.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Luciana, empregada da empresa "DRF Ltda." retornou do período de licença-maternidade em razão de ter dado à luz a sua primeira filha, Valentina. Luciana ainda está amamentando Valentina e com seu retorno ao trabalho está preocupada com a referida amamentação.

Conversando com sua vizinha e amiga, Felícia, advogada, a mesma, informou Luciana, que a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) resguarda a amamentação até Valentina completar 6 meses de idade, período em que Luciana terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.

(B) resguarda a amamentação até Valentina completar 8 meses de idade, período em que Luciana terá direito, durante a jornada de trabalho, a 3 (três) descansos especiais, de quinze minutos cada um.

(C) não resguarda a amamentação, devendo Luciana amamentar sua filha no período de intervalo intrajornada regular.

(D) resguarda a amamentação até Valentina completar 8 meses de idade, devendo Luciana amamentar sua filha no período de intervalo intrajornada regular, que de acordo com o referido diploma legal, poderá ser estendido em até vinte minutos diários.

(E) resguarda a amamentação até Valentina completar 6 meses de idade, podendo Luciana atrasar o início da sua jornada de trabalho bem como o período de intervalo intrajornada em até trinta minutos diários.

Comentários:

A **letra (A)** representa a única alternativa de acordo com o art. 396, *caput*, da CLT:

CLT, art. 396 - Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.

Gabarito: (A).

17.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Helena é empregada da empresa "ZZZ Ltda" e, na última segunda-feira, descobriu que está grávida. Para ter conhecimento de seus direitos, procurou sua amiga Natália, advogada recém-formada.



Natália lhe informou que, dentre outros, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Helena terá direito

- (A) a licença-maternidade de cento e oitenta dias corridos.
- (B) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
- (C) ao aumento do período de repouso, antes e depois do parto de três semanas cada um, mediante atestado médico.
- (D) a deixar o serviço quinze minutos antes do término da jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, nas três primeiras semanas após o retorno da licença maternidade.
- (E) a iniciar sua jornada de trabalho trinta minutos antes do horário previsto, sem prejuízo do salário, nas duas primeiras semanas após o retorno da licença maternidade.

Comentários:

A **letra 'A'** está **incorreta**, porquanto a duração da licença maternidade é de 120 dias (CLT, art. 392, caput).

A **letra (B)** está em conformidade com o art. 392, §4º, II, da CLT:

CLT, art. 392, §4º, II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, **seis consultas médicas** e demais exames complementares.

A **letra 'C'** está **incorreta**, pois o aumento excepcional do período de repouso é de 2 semanas, não de 3 (CLT, art. 392, §2º).

Não há os intervalos mencionados nas **letras 'D' e 'E'**. O que existe na CLT são os dois intervalos de 30 minutos para amamentação contidos no art. 396, *caput*.

Gabarito: (B).

18.FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

As normas especiais de tutela ao trabalho preveem algumas regras específicas de proteção ao menor e à mulher.

Conforme tais normas, é correto afirmar:

- (A) Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher não terá direito à licença-maternidade, mas terá direito a um repouso remunerado de uma semana.
- (B) Constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez, sem que o empregador tenha ciência.
- (C) A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso-prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na Constituição Federal do Brasil.



(D) É proibido qualquer trabalho aos menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos doze anos.

(E) Os menores entre dezesseis e dezoito anos podem firmar recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, sem assistência dos seus responsáveis legais, bem como a eles corre normalmente o prazo de prescrição trabalhista.

Comentários:

A **letra 'A'** está **incorreta**, pois no caso de aborto não criminoso o período de repouso remunerado é de 2 semanas (CLT, art. 395).

A **letra 'B'** está **incorreta**, pois em desacordo com o que prevê o art. 391 da CLT. Não há qualquer possibilidade de demissão por motivo de casamento ou gravidez, com ou sem a ciência do empregador:

CLT, art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.

A **letra (C)**, correta, porquanto trata-se da hipótese contida no item III da Súmula 244:

SUM-244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art.10, inciso II, alínea b, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado.

A **letra 'D'** está **incorreta**, pois a idade mínima para o aprendiz é 14 anos:

CF/88, art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

CLT, art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

A primeira parte da **letra 'E'** está correta, todavia a parte final comete a incorreção, porquanto em desacordo com o art. 440 da CLT:

CLT, Art. 440 - Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum prazo de prescrição.

Gabarito: (C).

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013



Considera-se como regras de proteção à maternidade, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho:

- (A) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- (B) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto.
- (C) licença de cento e oitenta dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e vinte dias após o parto.
- (D) licença de cinco meses, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e vinte dias após o parto.
- (E) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário e, apenas para as empregadas urbanas, estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Comentários:

Conforme disposições da proteção do trabalho da mulher constantes da CLT e do ADCT:

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de **120 (cento e vinte) dias**, sem prejuízo do emprego e do salário.

Segundo o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT):

ADCT, art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

(...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

(...)

b) da empregada **gestante**, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Gabarito: (A).

20.FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012

Branca Pink, empregada da empregada "T" obteve a guarda judicial da menor Soraya de 7 anos de idade para fins de adoção. Neste caso, segundo a Consolidação das Leis Trabalhista, Branca Pink

- (A) terá direito a 60 dias de licença-maternidade.
- (B) não terá direito à licença maternidade em razão da adoção e não da gestação.
- (C) não terá direito à licença maternidade em razão da adoção de menor com mais de cinco anos de idade.



(D) terá direito a 120 dias de licença-maternidade.

(E) terá direito a 30 dias de licença-maternidade.

Comentários:

A licença-maternidade à adotante é prevista no artigo 392-A, que remete ao artigo 392:

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei.

§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardião.

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à **licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias**, sem prejuízo do emprego e do salário.

Atualmente, independentemente da idade da criança ou do adolescente, a licença será de 120 dias, como regra geral.

Gabarito: (D).

21.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito da proteção ao trabalho da mulher:

I. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipóteses alguma, a redução de salário.

II. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a 12 semanas de licença-maternidade.

III. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança de 7 anos de idade será concedida licença-maternidade de 120 dias.

IV. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias, durante o período da amamentação, deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho está correto o que consta APENAS em

(A) I, II e III.

(B) I, III e IV.

(C) I e IV.

(D) II, III e IV.

(E) III e IV.

Comentários:

A **proposição I, correta**, reproduziu o artigo 377 da CLT:



CLT, art. 377 - A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a redução de salário.

A **proposição II** está **incorreta** porque no caso de parto antecipado a regra é a mesma do parto que se deu em prazo normal:

CLT, art. 392, § 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.

A **proposição III, correta**, trata da licença-maternidade devida à adotante:

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei.

§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

Anteriormente existia na CLT previsão de prazos diferenciados para a licença-maternidade da adotante de acordo com a idade da criança, mas estas disposições foram revogadas.

De toda sorte, deixamos esta questão para frisar que, independentemente da idade da criança adotada, a licença da mãe será de 120 dias.

A **proposição IV, correta**, trata da composição mínima dos locais para amamentação:

CLT, art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

Gabarito: (B).

22.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

No tocante à proteção ao trabalho da mulher, em especial a proteção à maternidade, é certo que

(A) os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de duas semanas cada um, mediante atestado médico.

(B) em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de, no máximo, uma semana, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.

(C) para amamentar o próprio filho, em regra, até que este complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a um descanso especial, de noventa minutos.



(D) os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, duas saletas de amamentação e duas instalações sanitárias.

(E) em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a licença maternidade reduzida e proporcional ao tempo de antecipação comparado com a gestação a termo.

Comentários:

O gabarito é a **alternativa (A)**, que trouxe a possibilidade da dilação do prazo da licença-maternidade quando atestado médico assim recomendar:

CLT, art. 392, § 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.

A **alternativa (B)** está **incorreta** porque a interrupção contratual no caso de aborto não criminoso é de 2 (duas) semanas.

A **alternativa (C)** está **incorreta** porque os intervalos para **intervalos para amamentação** são 2, de meia hora cada um:

CLT, art. 396 - Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.

§1º - Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.

Quanto aos locais destinados à guarda dos filhos das operárias, estes deverão ser compostos de:

CLT, art. 400 - Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

Por fim, a **alternativa (E)** está **incorreta** porque, mesmo no parto antecipado, a licença será de 120 dias:

CLT, art. 392, § 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.

Gabarito: (A).

23. FCC/TRT22 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2010

Ana assinou contrato de trabalho por prazo indeterminado com a empresa ABC do Brasil para exercer as funções de cozinheira. Dois meses depois do início do trabalho, Ana adota, legalmente, uma criança de sete anos de idade. Pode-se dizer que Ana

(A) terá direito à licença-maternidade de 60 dias.

(B) terá direito à licença-maternidade de 120 dias.



- (C) não terá direito à licença-maternidade.
- (D) terá direito à licença-maternidade de 30 dias.
- (E) terá direito à licença-maternidade de 10 dias.

Comentários:

A licença-maternidade á adotante é prevista no artigo 392-A, que remete ao artigo 392:

CLT, art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei.

§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

CLT, art. 392. A empregada gestante tem direito à **licença-maternidade** de **120 (cento e vinte) dias**, sem prejuízo do emprego e do salário.

Gabarito: (B).



LISTA DE QUESTÕES

Segurança e medicina do trabalho

1. FCC/TRT-SP - Oficial de Justiça - 2025

De acordo com a legislação trabalhista vigente, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade são devidos, respectivamente, no percentual de

A) 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

B) 40%, 20% e 10% a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30%, sendo ambos os adicionais apurados sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, e, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

C) 30%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá receber os dois adicionais posto que decorrentes de fatos geradores diversos.

D) 40%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 30% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá receber os dois adicionais posto que decorrentes de fatos geradores diversos.

E) 30%, 20% e 10% do salário-mínimo, a depender do grau de insalubridade apurado, respectivamente, máximo, médio ou mínimo, e de 20% sobre o salário do trabalhador, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa, sendo que, na presença de ambas as condições, o trabalhador deverá optar pelo recebimento de apenas um adicional.

2. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

Claudinei é empregado de uma empresa de segurança privada e atua como vigilante armado em uma agência bancária privada, realizando rondas internas e externas em turnos diurnos e noturnos. Ele passou a receber um adicional de risco equivalente a 20% sobre o salário, em decorrência de previsão em acordo coletivo de trabalho. Em razão disso a empresa deixou de pagar o adicional de periculosidade, sob o argumento de que Claudinei já receberia o adicional de risco e de que



sua exposição ao perigo não ocorre durante toda a jornada, sendo intermitente. Considerando o disposto na legislação e nas Súmulas do TST, Claudinei

(A) não tem direito ao adicional de periculosidade, pois recebe adicional de risco, que é proporcional ao tempo de exposição ao risco, além de ser vedada a cumulação de adicionais com fundamento semelhante.

(B) somente tem direito ao adicional de risco previsto em norma coletiva específica para os vigilantes e proporcional ao tempo de exposição ao risco, e não ao adicional de periculosidade, que só se aplica a trabalhadores expostos a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica.

(C) tem direito ao adicional de periculosidade, mesmo que a exposição a condições de risco seja apenas de forma intermitente, sendo que o adicional de risco recebido por força de norma coletiva pode ser descontado ou compensado do adicional de periculosidade.

(D) tem direito ao adicional de periculosidade somente nos dias em que está trabalhando no turno do dia, período em que o risco de assalto é maior, sendo que para os dias em que trabalha no turno da noite o adicional de risco previsto em norma coletiva já está sendo pago.

(E) tem direito ao adicional de periculosidade, independentemente do turno de trabalho, mas sempre proporcional ao tempo de exposição ao risco, na forma prevista em acordo coletivo de trabalho, sendo que o recebimento de adicional de risco não tem qualquer implicação nesse direito.

3. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

A diretoria industrial da Vetro Indústria de Vidros Ltda. solicita que o departamento de recursos humanos prepare um relatório sobre os cargos da empresa que estão sujeitos a condições insalubres, apontando os entendimentos sumulados do TST a respeito do tema. Entre os diversos apontamentos feitos pelo departamento de recursos humanos no relatório, consta que:

(A) o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente afasta o direito à percepção do respectivo adicional.

(B) se a empresa comprar aparelhos protetores vendidos por algum dos fabricantes existentes na cidade e fornecer a seus empregados, desde que esses sejam capazes de eliminar a insalubridade, não será devido o adicional respectivo.

(C) o simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado.

(D) o adicional de insalubridade pago pelo empregador incorpora-se à remuneração do empregado, mesmo se cessado o trabalho em condições insalubres e não mais exigível o pagamento do adicional.

(E) a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial é suficiente para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo desnecessária a compatibilidade das atividades



exercidas com aquelas previstas no rol do Ministério do Trabalho, que é meramente exemplificativo.

4. FCC – TRT 6º Região/Analista - 2025

Como operador de máquina em uma indústria metalúrgica, Gervasio trabalhava desde a sua contratação em uma máquina de corte que tem vários anos de uso e que, em funcionamento, emite ruídos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em razão disso, Gervasio recebia adicional compatível com o grau de insalubridade apurado.

Visando a modernização do parque fabril, a empregadora de Gervasio comprou novo maquinário, e ele passou a operar uma novíssima e moderna máquina de corte que, equipada com silenciadores altamente potentes, não emite qualquer tipo de ruído.

Em virtude disso, a empregadora parou de pagar o adicional de insalubridade a Gervasio, reduzindo, assim, a remuneração percebida mensalmente pelo empregado.

Diante dos fatos, e considerando as disposições legais aplicáveis, a atitude da empresa

(A) não está correta, pois, como se trata de alteração do contrato de trabalho, o consentimento de Gervasio é obrigatório.

(B) está correta, eis que, eliminados os riscos à saúde de Gervasio, cessará a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade.

(C) não está correta, pois a Constituição Federal de 1988 garante a irredutibilidade salarial.

(D) está correta, porém Gervasio terá direito à indenização correspondente a um mês do adicional de insalubridade suprimido por ano de trabalho nestas condições.

(E) não está correta, pois o adicional de insalubridade integrou o contrato de trabalho de Gervasio para todos os fins, não podendo ser suprimido.

5. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2024

Lucas, enfermeiro do Hospital Dores do Mundo, trabalha em ambiente exposto a agentes insalubres, havendo laudo ambiental realizado por engenheiro da empregadora que enquadra o seu setor como insalubre em grau médio. Sabendo-se que o salário de Lucas é de R\$ 2.000,00 e o salário mínimo vigente é de R\$ 1.300,00, na situação descrita, o empregado faz jus, de acordo com a legislação vigente, ao respectivo adicional de insalubridade de

(A) R\$ 420,00

(B) R\$ 400,00

(C) R\$ 260,00

(D) R\$ 390,00

(E) R\$ 600,00

6. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024



Praxedes é empregado da Transportadora Sua Carga em Boas Mãos desde janeiro de 2024, exercendo a função de motorista. Há no pátio da empresa um tanque de combustível original de fábrica utilizado para abastecimento dos veículos da frota da empresa, com as devidas certificações pelos órgãos competentes. Sabendo-se que o salário de Praxedes é de R\$ 3.000,00 e percebe gratificação habitual de R\$ 1.000,00 por desempenho, referido empregado, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) deve receber R\$ 1.600,00 a título de adicional de periculosidade.
- (B) deve receber R\$ 900,00 a título de adicional de periculosidade.
- (C) não faz jus a adicional de periculosidade.
- (D) deve receber R\$ 1.200,00 a título de adicional de periculosidade.
- (E) é credor de R\$ 800,00 a título de adicional de periculosidade.

7. FCC/TRT-11 - Analista - Área Judiciária - 2024

De acordo com o que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) o adicional de periculosidade varia entre os graus mínimo, médio e máximo, sendo, respectivamente, de 10%, 20% e 30% do salário dos empregados.
- (B) é considerada atividade insalubre aquela que implique risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis e explosivos.
- (C) o adicional de insalubridade tem percentual fixo: 30% do salário básico do empregado.
- (D) o adicional de periculosidade varia entre os graus mínimo, médio e máximo sobre o salário mínimo.
- (E) são consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

8. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário

Afrodite é enfermeira na clínica de saúde de idosos Aconchego e, por força da sua profissão receberá da empresa adicional de insalubridade em grau médio, após constatação em parecer de técnico contratado pelo seu empregador. Sabendo-se que o salário mínimo vigente na região é de R\$ 1.300,00 e que o salário fixo de Afrodite é de R\$ 2.500,00, o seu adicional de insalubridade será de

- (A) R\$ 250,00
- (B) R\$ 260,00
- (C) R\$ 500,00
- (D) R\$ 390,00
- (E) R\$ 520,00

9. FCC - 2022 - TRT-ES – Técnico Judiciário



Zeus é comissário de bordo da empresa de transporte aéreo Céu de Brigadeiro. Durante o abastecimento da aeronave, por determinação da empresa, Zeus e os demais membros da tripulação permanecem a bordo. O salário de Zeus é de R\$ 4.000,00. Nessa situação, à luz do que orienta a jurisprudência sumulada do TST, o referido empregado

- (A) não faz jus ao adicional de periculosidade.
- (B) deve perceber R\$ 1.000,00 de adicional de periculosidade, desde que caracterizado em perícia técnica.
- (C) faz jus a R\$ 1.200,00 de adicional de periculosidade, independente de prova técnica.
- (D) deve perceber R\$ 600,00 de adicional de periculosidade, independente de prova técnica.
- (E) é credor de R\$ 1.200,00 de adicional de periculosidade, desde que caracterizado em perícia técnica.

10.FCC - 2022 - TRT-PI - Técnico

Rodnei é auxiliar de contabilidade na Grax Indústria de Óleos e Lubrificantes Industriais Ltda. e trabalha em um dos edifícios administrativos da empresa, que fica bastante distante da área industrial. No entanto, uma vez por semana, tem que ir até outro edifício administrativo onde fica a diretoria da empresa, para reunião, sendo que nesse trajeto passa por um depósito de produtos químicos utilizados na produção industrial. Considerando que esse percurso demora no máximo 3 minutos, Rodnei, com base na CLT e na jurisprudência sumulada do TST,

- (A) não tem direito ao adicional de periculosidade, porque o contato com os produtos inflamáveis, embora seja habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.
- (B) tem direito ao adicional de periculosidade, no valor de 30% sobre o salário, tendo em vista que está exposto a risco de vida, em razão dos produtos inflamáveis.
- (C) tem direito ao adicional de periculosidade, no valor de 10% sobre o salário, tendo em vista a exposição ao risco de vida, em grau mínimo, considerando que apenas passa pelo depósito de produtos inflamáveis.
- (D) tem direito ao adicional de periculosidade, em valor proporcional ao tempo de exposição ao risco de vida, em razão dos produtos inflamáveis.
- (E) não tem direito ao adicional de periculosidade, porque não exerce atividades que tenham contato permanente com produtos inflamáveis.

11.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

A Tecelagem Fios Quentinhos Ltda. precisou cortar gastos, preservando os postos de trabalho de seus colaboradores. Assim, decidiu suprimir o turno da noite, compreendido entre as 22:00 hs. e às 6:00 hs., bem como as horas extras habituais. Roberto, que trabalhava nesse turno por 8 anos, foi informado que a partir do mês seguinte deveria escolher a prestação de seus serviços ou no turno das 6:00 hs. às 14:00 hs. ou no das 14:00 hs. às 22:00 hs. Miriam foi informada que não mais prestaria horas extras, adicional este que fez parte de sua remuneração durante 5 anos. Diante do caso narrado e de acordo com a legislação vigente e o entendimento sumulado do TST,



(A) é ilícito ao empregador, unilateralmente, alterar o contrato de trabalho, devendo ter o aval do sindicato que representa seus empregados para qualquer alteração.

(B) em virtude do jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, no caso da supressão de adicional noturno, como também foram suprimidos os pagamentos relativos à hora noturna reduzida, é devida uma indenização a Roberto.

(C) conforme o jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, pelos anos de trabalho prestados, tais alterações somente são válidas aos novos empregados, caracterizando direito adquirido tanto para Roberto quanto para Miriam, que continuarão a recebê-los.

(D) tanto Miriam quanto Roberto terão direito a uma indenização, calculada sobre os anos de serviços prestados na condição que acarretava o pagamento dos adicionais de remuneração.

(E) por força do jus variandi do empregador podem ser suprimidos adicionais de remuneração, quando a condição gravosa que acarretava o seu pagamento não mais existe; entretanto, no caso da supressão de horas extras, é devida uma indenização a Miriam

12.FCC - 2022 - TRT-PI - Analista Judiciário

Nas funções exercidas por Eliezer, no setor de energia elétrica, ele recebe, além de seu salário, também adicional de periculosidade, pago em caráter permanente. Nas ocasiões em que Eliezer está de sobreaviso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, o adicional de periculosidade

(A) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, uma vez que tal adicional também não integra as horas extras prestadas por Eliezer.

(B) integra o cálculo das horas de sobreaviso, tendo em vista que o referido adicional é pago em caráter permanente.

(C) integra o cálculo das horas de sobreaviso, mas pela metade, tendo em vista que Eliezer está em sua residência, sem contato ou em condições de risco.

(D) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, tendo em vista que Eliezer não se encontra em condições de risco.

(E) não integra o cálculo das horas de sobreaviso, pois não existe a possibilidade de sobreaviso nas atividades expostas a condições de risco, ainda que remuneradas com adicional de periculosidade.

13.FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Adonis é empregado do Hospital Cura Tudo, exercendo a função de enfermeiro, recebendo a remuneração média de R\$ 2.500,00, sendo composto de R\$ 1.500,00 de salário fixo, R\$ 500,00 de ajuda de custo e R\$ 500,00 de vale-alimentação. O referido empregado, após conversa com o seu empregador, passará a receber adicional de periculosidade, uma vez que, após laudo, o



engenheiro contratado pelo hospital atestou a periculosidade no local de trabalho. Nessa situação, com base na CLT, Adonis deverá receber a esse título, em reais,

- (A) 750,00
- (B) 1.000,00
- (C) 600,00
- (D) 500,00
- (E) 450,00

14.FCC - 2022 - TRT-PR - Analista Judiciário

Sobre segurança e medicina do trabalho, Equipamento de Proteção Individual (EPI) e atividades perigosas, considere:

I. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra acidentes e danos à saúde dos empregados.

II. Após a constatação do trabalho em condições insalubres, o direito do empregado ao adicional de insalubridade não cessará, nem mesmo com a eliminação do risco à sua saúde, por se tratar de direito adquirido que integra o contrato de trabalho.

III. Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por ocasião do desligamento, para as profissões de motorista profissional, engenheiro civil e médico, assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

IV. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial; o trabalho em altura superior a 2 metros; e as atividades laborais com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas.

V. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II, IV e V.
- (C) I, III e V.
- (D) I e V.
- (E) II, III e IV.



15. FCC - 2022 - TRT-RS - Analista Administrativo

Adonis é empregado do Hospital Cura Tudo, exercendo a função de enfermeiro, recebendo a remuneração média de R\$ 2.500,00, sendo composto de R\$ 1.500,00 de salário fixo, R\$ 500,00 de ajuda de custo e R\$ 500,00 de vale-alimentação. O referido empregado, após conversa com o seu empregador, passará a receber adicional de periculosidade, uma vez que, após laudo, o engenheiro contratado pelo hospital atestou a periculosidade no local de trabalho. Nessa situação, com base na CLT, Adonis deverá receber a esse título, em reais,

- (A) 750,00
- (B) 1.000,00
- (C) 600,00
- (D) 500,00
- (E) 450,00

16. FCC - 2022 - TRT-RS - Técnico Judiciário

Sócrates é empregado do restaurante Cavalo de Troia Ltda. e recebe salário de R\$ 1.800,00, ou seja, R\$ 600,00 a mais do que o salário mínimo nacional. Por ter passado a trabalhar em ambiente insalubre em grau médio a partir de 01/04/2022, receberá o respectivo adicional de insalubridade a partir de maio de 2022 no valor, em R\$, de

- (A) 240,00
- (B) 360,00
- (C) 180,00
- (D) 540,00
- (E) 480,00

17. FCC /AFAP – Analista de Fomento – Advogado – 2019

Eduardo é empregado da empresa de entregas Zas Trás Ltda., prestando serviços como motociclista, entregando todo tipo de encomendas, até mesmo material inflamável. No caso hipotético narrado e de acordo com a CLT, Eduardo tem direito ao adicional de

- a) periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta e insalubridade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pela exposição a inflamável.
- b) periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta.
- c) insalubridade, no percentual de 30% sobre o salário base, pela exposição a inflamável.
- d) penosidade, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, pelo trabalho sujeito às intempéries climáticas e a acidente de trânsito.



e) periculosidade, no percentual de 40% sobre o salário base, por se tratar de trabalhador em motocicleta.

18.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

Segundo entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, só por essa circunstância,

- (A) aumenta o respectivo adicional para 40%.
- (B) afasta o direito à percepção do respectivo adicional.
- (C) reduz o respectivo adicional para 10%.
- (D) reduz o respectivo adicional para 20%.
- (E) não afasta o direito à percepção do respectivo adicional.

19.FCC/TRT15 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

A caracterização e a classificação da insalubridade dependem de perícia, sendo que as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. O adicional de insalubridade, ainda que recebido por longo período, não se incorpora à remuneração do empregado, podendo deixar de ser pago. Segundo a previsão legal, a perícia de insalubridade

- (A) deve ser feita por engenheiro de segurança do trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, sendo indiferente o tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à integridade física.
- (B) deve ser feita por engenheiro de segurança do trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição a seus efeitos; a possibilidade de o adicional deixar de ser pago depende da eliminação do risco à saúde.
- (C) pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e da intensidade do agente, e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
- (D) pode ser feita por médico do trabalho, desde que registrado no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde nos termos previstos pela lei e nas normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
- (E) pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho; os limites de tolerância são fixados em razão da natureza e do tempo de exposição a seus efeitos; há possibilidade de o adicional deixar de ser pago com a eliminação do risco à saúde e à integridade física, comprovada por meio de perícia judicial.



20.FCC/TRT15 – Técnico – Área Administrativa - 2018

No tocante ao adicional de insalubridade, considere:

I. Rose trabalha em uma fábrica têxtil, exposta a ruídos e utilizando protetores auriculares do tipo “plug”. Restou comprovado por meio de laudo técnico que os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) eliminaram a nocividade no ambiente de trabalho.

II. Silmara é repositora de iogurtes em um supermercado e fica exposta ao frio das geladeiras de forma intermitente, saindo e entrando da câmara fria durante a jornada de trabalho.

III. Vilma é auxiliar de limpeza em um prédio com 10 escritórios, trabalhando no período noturno e recolhendo o lixo de cada unidade, inclusive dos banheiros e das cozinhas dos conjuntos comerciais, que possuem cerca de 30 m². Não é responsável pela limpeza das áreas comuns do edifício e nem do banheiro público, situado no térreo do edifício.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, será devido o adicional de insalubridade para

- (A) Vilma, apenas.
- (B) Rose, Silmara e Vilma.
- (C) Rose e Silmara, apenas.
- (D) Silmara, apenas.
- (E) Silmara e Vilma, apenas.

▪ 21.FCC/TST – Analista Judiciário–Área Judiciária - 2017

Considere as situações abaixo descritas.

I. Sócrates é comissário de bordo de empresa aérea Céu de Brigadeiro S/A e permanece dentro da aeronave nos períodos de abastecimento.

II. Mercúrio é motorista da empresa Astro Rei Ltda. e realiza entregas utilizando habitualmente carro. Esporadicamente, na ausência do carro, realiza as entregas de motocicleta.

III. Netuno é vigilante bancário, trabalhando em escala 12 x 36, portando arma de fogo.

IV. Zeus é empregado da empresa Atenas Geradora de Energia Elétrica S/A, trabalhando na função de eletricitário, adentrando em área considerada de risco uma vez ao dia, lá permanecendo por cinco minutos.

Levando em consideração a legislação trabalhista em vigor e a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho,

- (A) apenas Netuno e Zeus devem receber adicional de periculosidade, ambos de forma integral.
- (B) apenas Sócrates não é credor de adicional de periculosidade, sendo que Mercúrio, Netuno e Zeus devem recebê-lo de forma proporcional ao tempo de exposição.
- (C) todos fazem jus ao adicional de periculosidade, sendo o pagamento proporcional ao tempo de exposição ao risco apenas para Zeus.



(D) apenas Mercúrio não faz jus ao adicional de periculosidade e os demais devem recebê-lo de forma proporcional ao tempo de exposição.

(E) nenhum dos empregados faz jus ao adicional de periculosidade, considerando que, em todas as situações, está ausente o requisito essencial da habitualidade de exposição ao risco.

22. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

Se uma aeromoça tiver permanecido dentro da aeronave durante o seu abastecimento no aeroporto, ela

- A) não terá o direito de receber qualquer adicional em razão do abastecimento da aeronave.
- B) deverá receber somente o respectivo adicional de insalubridade.
- C) deverá receber somente o respectivo adicional de periculosidade.
- D) deverá receber cumulativamente os adicionais de insalubridade e de periculosidade.

23. CESPE/TRT-7 – Técnico Judiciário - 2017

Com relação ao adicional de periculosidade, assinale a opção correta.

- A) O adicional de periculosidade será fixado em percentual, observando-se a progressão dos graus mínimo, médio e máximo.
- B) A supressão do adicional de periculosidade implica redução salarial.
- C) O adicional de periculosidade incidirá sobre o salário, devidamente acrescido de gratificação, se houver.
- D) O direito de receber adicional de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde do empregado.

24. FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

A constatação de que o exercício de qualquer atividade profissional gera riscos à saúde e à integridade física do trabalhador fez com que, gradativamente fosse sendo construída uma estrutura de proteção ao trabalhador, passando a questão relativa à segurança e medicina do trabalho ser vista a partir de uma concepção profundamente humana. Com relação às normas de medicina e segurança do trabalho, em especial às atividades insalubres e perigosas, a legislação estabelece que

- (A) o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, cabendo à Justiça do Trabalho fixar os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
- (B) o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% ou 20% do salário-base do empregado, segundo se classifiquem nos graus máximo e mínimo.



(C) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(D) são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente ou eventual do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência, física ou moral, nas atividades profissionais de bancários e de segurança pessoal ou patrimonial.

(E) não serão descontados ou compensados do adicional de insalubridade outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

25.FCC/TRT20 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

Medusa foi contratada como caixa do posto de combustíveis Abasteça S/A. O caixa fica localizado ao lado das bombas de abastecimento dos veículos, razão pela qual ela atua em atividade que implica risco acentuado por exposição permanente da trabalhadora a produtos inflamáveis e explosivos. Medusa ajuizou ação trabalhista postulando o pagamento de adicional, sendo verificadas as condições de risco por perícia judicial. Assim, conforme legislação aplicável, Medusa fará jus ao adicional de

(A) penosidade, no valor de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo regional, conforme classificação de risco mínimo, médio e máximo.

(B) periculosidade, no valor de 25% sobre o valor da hora normal para cada hora trabalhada com exposição ao risco.

(C) insalubridade, no importe de 30% sobre toda a sua remuneração, incluindo prêmios e gratificações.

(D) periculosidade, no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(E) insalubridade, no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo nacional, conforme classificação de risco mínimo, médio e máximo.

26.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Juno trabalhou por oito meses como vigilante bancário, exercendo atividades que, por sua natureza ou métodos de trabalho, implicavam risco acentuado pela exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança patrimonial. Nessa situação, Juno fará jus a adicional de

(A) insalubridade no valor de 30% da remuneração global, incluindo os acréscimos decorrentes de gratificações e prêmios.

(B) periculosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, conforme o grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do trabalho.

(C) penosidade no importe de 10%, 20% ou 40% do salário básico, conforme o grau de risco da exposição verificado em perícia de engenheiro ou médico do trabalho.



(D) periculosidade no importe de 30% sobre o salário básico, mas sem descontar ou compensar deste adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo coletivo.

(E) periculosidade no valor de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

27. FCC/TRF3 - Analista Judiciário – Área Administrativa – 2016

João Fita é Operador de Máquina na Gráfica Imprima Bem Ltda. Desde a sua contratação, João Fita opera a máquina CPTD4 que, em funcionamento, emite ruídos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e recebe adicional compatível com o grau de insalubridade apurado.

Após a modernização do pátio gráfico, João Fita passou a operar a máquina CPTD5, que não emite qualquer tipo de ruído.

Em virtude disso, a Gráfica Imprima Bem Ltda. parou de pagar o adicional de insalubridade.

Diante dos fatos, a atitude da empresa

(A) não está correta, pois como se trata de alteração do contrato de trabalho, o consentimento João Fita é obrigatório e só terá validade se a condição for mais benéfica ao empregado.

(B) está correta, eis que, eliminados os riscos à saúde de João Fita, cessará a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade.

(C) não está correta, pois a Constituição Federal garante a irredutibilidade salarial.

(D) está correta, porém João Fita terá direito à indenização correspondente a um mês do adicional de insalubridade suprimido por ano de trabalho nestas condições.

(E) não está correta, pois o adicional de insalubridade integrou o contrato de trabalho de João Fita, não podendo ser suprimido.

28. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016

No que se refere a segurança e medicina do trabalho, atividades perigosas ou insalubres, assinale a opção correta.

(A) A função de motociclista não é considerada atividade perigosa, por falta de previsão legal.

(B) Matérias relativas à insalubridade e à periculosidade não podem ser objeto de ação trabalhista.

(C) Recebida a classificação pelo órgão competente, é vedada a realização de atos que visem eliminar ou neutralizar a insalubridade do ambiente de trabalho.

(D) A Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho é o órgão responsável pela notificação de empresas em que seja constatado o exercício de atividades insalubres.

(E) A exposição e o manuseio contínuos de artigos inflamáveis pelo empregado podem ser considerados atividades perigosas.

29. FCC/TRT14 – Técnico Judiciário – 2016



O trabalhador Athos exerceu as funções de vigilante em agência bancária e esteve exposto, de forma permanente, a atividade que, por sua natureza ou método de trabalho, implicou em risco acentuado em virtude de exposição permanente a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Nessa hipótese, conforme previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado fará jus ao pagamento de adicional de

- (A) penosidade, calculado em 10% sobre o salário básico.
- (B) periculosidade, calculado em 30% sobre o salário básico.
- (C) periculosidade, calculado em 15% sobre a remuneração global.
- (D) insalubridade, calculado em 40% sobre o salário global.
- (E) insalubridade, calculada em 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo nacional.

30.FCC/TRF-3 –Oficial de Justiça Avaliador – 2016

Considerando que atividades perigosas são aquelas que expõem o trabalhador a uma condição de risco acentuado à sua vida, de acordo com a jurisprudência pacífica do TST, têm direito ao adicional de periculosidade

- (A) os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo.
- (B) os empregados que trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, não incluídos, porém, os que trabalham em unidade consumidora de energia elétrica.
- (C) os empregados expostos a radiação ionizante ou à substância radioativa, nos termos da regulamentação do Ministério do Trabalho.
- (D) os empregados que desenvolvem suas atividades em edifício (construção vertical) onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do limite legal, desde que o trabalho seja exercido no mesmo pavimento em que estão instalados os tanques.
- (E) os empregados cabistas, instaladores e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema elétrico de potência, salvo quando suas atividades sejam exercidas em conjunto com instaladores de rede elétrica, que ficam responsáveis pelo controle do contato com a energia elétrica de potência.

31.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2016

Marcelina trabalha como ascensorista nos elevadores de uma unidade hospitalar de pronto atendimento médico em Cuiabá, cumprindo jornada de seis horas diárias. Alegando que no desempenho da função se relaciona com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, estando sujeita à transmissão por contato (direto ou indireto) e pelo ar, pretende o recebimento de adicional de insalubridade. A empresa alega que Marcelina não tem direito, tendo em vista não



ser profissional de saúde, exercer profissão que tem regulamentação própria e pelo fato de que o contato com os pacientes é meramente intermitente. O direito

(A) não pode ser reconhecido, pois o contato com os pacientes não se dá de forma direta e não implica em manipulação dos mesmos, o que é feito por médicos e enfermeiros.

(B) pode ser reconhecido, pois o caráter intermitente do trabalho executado em condições insalubres não afasta o direito à percepção do adicional.

(C) não pode ser reconhecido, pois somente médicos e enfermeiros têm direito a adicional de insalubridade por contato com pacientes.

(D) pode ser reconhecido, pois trata-se de direito assegurado a todos os empregados de hospitais, independentemente das atividades executadas.

(E) não pode ser reconhecido, pois o trabalho dos ascensoristas é regulado por legislação própria, na qual, pelas peculiaridades do trabalho, não há previsão do direito a adicional de insalubridade.

32. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Segundo as normas de segurança e medicina do trabalho,

(A) são consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza, métodos de trabalho e tempo de exposição, impliquem risco acentuado à vida do empregado.

(B) é devido adicional de periculosidade ao empregado exposto a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, não sendo permitido desconto ou compensação de outros adicionais já concedidos ao vigilante por meio e acordo coletivo.

(C) os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem ser acondicionados em embalagem lacrada, feita de material próprio, de acordo com a padronização internacional.

(D) os representantes dos empregados na CIPA, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem exclusivamente os empregados sindicalizados.

(E) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

33. FCC/TRT3 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2015

A respeito das normas que tratam de segurança e medicina do trabalho, é INCORRETO afirmar que

(A) é obrigação e por conta do empregador, conforme atividades desenvolvidas e instruções do Ministério do Trabalho, a exigência de exames médicos admissional, periódicos e demissional.



- (B) os equipamentos de proteção individual, adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, serão fornecidos pelo empregador, com o devido desconto em folha do empregado, uma vez que se trata de ferramenta de trabalho.
- (C) no tocante às edificações, para que garantam perfeita segurança aos trabalhadores deverão ter, no mínimo, três metros de pé-direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto.
- (D) o trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância do trabalhador, conforme normas do Ministério do Trabalho e Laudo Técnico, assegura a percepção do respectivo adicional de acordo com sua classificação em grau mínimo, médio ou máximo.
- (E) o adicional de periculosidade será devido aos trabalhadores expostos na forma da regulamentação em vigor sobre a matéria a agentes inflamáveis, explosivos, energia elétrica e o uso de motocicleta, sendo necessária, nesta última, a sua inclusão nos quadros das atividades do Ministério do Trabalho para percepção do respectivo adicional.

34.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Daniel, empregado da Pizzaria Novo Sabor, trabalha como entregador de pizza, utilizando moto para tal finalidade. Em razão da condição de execução do trabalho, Daniel

- (A) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois seu trabalho não se caracteriza como atividade insalubre ou perigosa.
- (B) não tem direito de receber qualquer adicional de remuneração, pois não trabalha com inflamáveis ou explosivos, as únicas situações que caracterizam condição perigosa de trabalho para fins de percepção do adicional respectivo.
- (C) tem direito de receber adicional de insalubridade, pois o trabalho com moto é prejudicial para sua saúde.
- (D) tem direito de receber adicional de insalubridade, mas somente em grau mínimo, mais adicional de periculosidade, calculado em razão do tempo em que se utiliza da moto na execução do trabalho.
- (E) tem direito de receber adicional de periculosidade, por expressa previsão legal.

35.FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2014

Em relação às atividades insalubres ou perigosas, é INCORRETO afirmar:

- (A) O quadro de atividades e operações insalubres será aprovado pelo Ministério do Trabalho, que adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
- (B) Como forma de compensar o trabalhador pelos prejuízos sofridos, os adicionais de insalubridade e de periculosidade pagos com habitualidade incorporam-se ao salário, não podendo deixar de ser pagos, mesmo no caso de eliminação do risco.
- (C) A perícia para apuração da insalubridade e da periculosidade será feita por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.



(D) É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.

(E) Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão das respectivas atividades nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho.

36.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação às atividades insalubres ou perigosas é correto que

(A) o trabalho em condições perigosas assegura ao empregado um adicional de vinte por cento sobre o salário base.

(B) o trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional de 10%, 30% e 40% do salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus mínimo, médio e máximo.

(C) o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física.

(D) a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia, sendo a de insalubridade realizada por médico do trabalho e a de periculosidade por engenheiro do trabalho.

(E) o empregado que trabalhe em condições perigosas e insalubres receberá ao mesmo tempo os dois adicionais.

37.FCC/TRT9 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. O percentual do adicional de periculosidade é de

(A) 30%.

(B) 10%.

(C) 50%.

(D) 20%.

(E) 40%.

38.FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Considere as proposições:

I. Atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.



II. A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização pelo trabalhador de EPI's que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

III. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário, com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

IV. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade far-se-ão através de perícias, ficando a primeira a cargo de Médico do Trabalho e a segunda a cargo de Engenheiro do Trabalho, registrado no Ministério do Trabalho.

V. O adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade incorporam-se ao salário do empregado, não podendo deixar de ser pagos mesmo que tenha havido a cessação do risco à saúde ou a integridade física do mesmo.

Está correto APENAS o que se afirma em

- (A) I, II e V.
- (B) III, IV e V.
- (C) II, III e V.
- (D) I e II.
- (E) II e IV.

39.FCC/TRT12 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho possui regras que disciplinam as atividades insalubres e perigosas, sendo correto afirmar que o adicional para o trabalho em condições de periculosidade é de

- (A) 50% sobre a toda a remuneração global do empregado, envolvendo gratificações e prêmios.
- (B) 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (C) 50%, 25% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.
- (D) 40%, 20% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.
- (E) 25% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

40.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

A Consolidação das Leis do Trabalho apresenta normas sobre segurança e medicina do trabalho, regulamentando as atividades insalubres e perigosas. Conforme essas regras,

- (A) o adicional a ser pago ao trabalhador que exerce atividades insalubres é de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário básico.



- (B) caso verificado o trabalho em condições de insalubridade e periculosidade, o empregado somente poderá receber o adicional de periculosidade.
- (C) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (D) o exercício do trabalho em condições insalubres, conforme seu grau, assegura a percepção de adicional de 50% (cinquenta por cento), 25% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região.
- (E) o pagamento do adicional de insalubridade ou de periculosidade por mais de um ano será incorporado à remuneração do empregado, ainda que ocorra a eliminação do risco à saúde ou integridade física.

41.FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial Justiça Avaliador Federal – 2013

Em se tratando de segurança e medicina do trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho possui regras que disciplinam as atividades insalubres e perigosas, sendo que

- (A) as atividades perigosas e insalubres são derivadas dos mesmos riscos ou fatores e, por tal motivo, são tuteladas da mesma forma pela legislação trabalhista.
- (B) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (C) o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional de 50%, 25% e 10% do salário mínimo, segundo se classifiquem em grau máximo, médio e mínimo.
- (D) as atividades ou operações insalubres são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica.
- (E) as atividades insalubres são aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

42.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

O adicional de periculosidade, em regra, é pago com um acréscimo de

- (A) trinta e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas das férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.
- (B) vinte e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo do FGTS, férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.
- (C) trinta por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas do aviso prévio indenizado.



(D) vinte e cinco por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo apenas do aviso prévio indenizado.

(E) trinta por cento sobre o salário recebido pelo empregado, e comporá a remuneração para base de cálculo do FGTS, férias, décimo terceiro salário e aviso prévio indenizado.

43.FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Zeus trabalha há dois anos no posto de abastecimento de combustíveis Deuses do Olimpo Centro Automotivo, exercendo a função de frentista, executando o abastecimento de automóveis.

Conforme normas de segurança e da medicina do trabalho, Zeus faz jus ao pagamento de adicional de

(A) insalubridade, no valor de 30% calculado sobre toda a sua remuneração.

(B) penosidade, no importe de 35% calculado sobre o salário-mínimo regional.

(C) periculosidade, no valor de 30% calculado sobre seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

(D) periculosidade, variando entre 10%, 20% ou 40% calculado sobre o salário-mínimo nacional.

(E) transferência e risco, no valor de 25% calculado sobre o seu salário-base, sem nenhum acréscimo.

44.FCC/TRT18 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2013

Hércules trabalha em uma fábrica exercendo as funções de eletricitista de rede, mantendo contato habitual e permanente com energia elétrica de alta voltagem. Diante do exercício de tais atividades de risco acentuado, o empregado faz jus ao pagamento de adicional de

(A) penosidade de 30% calculado sobre o valor do salário mínimo nacional.

(B) insalubridade de 30% calculado sobre o salário, incluindo os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

(C) insalubridade de 10%, 20% ou 40% calculado sobre o salário base, conforme se classifiquem nos graus de riscos, mínimo, médio ou máximo.

(D) periculosidade de 25% calculado sobre o salário global, incluindo os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios.

(E) periculosidade de 30% calculado sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

45.CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Com relação ao adicional de insalubridade, assinale a opção correta.

(A) Constatado que a atividade é insalubre, o empregado tem direito ao recebimento do adicional respectivo no percentual de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações.

(B) O adicional de insalubridade não integra a remuneração para cálculo do FGTS.



- (C) O adicional de insalubridade não pode ser suprimido, pois implica redução salarial.
- (D) O adicional de insalubridade é fixado por lei no percentual de 10%, 20% ou 30%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo.
- (E) O direito ao recebimento do adicional de insalubridade cessará com a eliminação do risco à saúde.

46. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Assinale a opção correta acerca do adicional de periculosidade.

- (A) Fará jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeite-se a condições de risco. Esse adicional será indevido, apenas, quando o contato se der de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, se der por tempo extremamente reduzido.
- (B) O adicional de periculosidade incide sobre gratificações e prêmios.
- (C) O adicional de periculosidade é fixado por lei no percentual de 10%, 20% ou 30% conforme o grau mínimo, médio ou máximo.
- (D) Somente faz jus ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente a condições de risco.
- (E) Mesmo quando exposto de forma eventual ou extremamente reduzida à condição de risco, o empregado faz jus ao adicional de periculosidade.

47. FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2012

Marcus trabalhou por dois anos na empresa Metalúrgica Beta, exercendo as funções de reparador de máquinas. Durante o contrato nunca utilizou Equipamentos de Proteção Individual – EPI's. Em seu ambiente de trabalho, Marcus esteve submetido a agentes físicos (ruídos acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas próprias) e químicos (manuseio de graxas e óleos minerais sem a devida proteção) nocivos à saúde. Nesta situação, conforme regras contidas na Consolidação das Leis do Trabalho, Marcus poderá pleitear em Juízo, após a realização de prova pericial técnica, o pagamento de adicional de

- (A) periculosidade no percentual 10%, 20% ou 40% do salário mínimo.
- (B) periculosidade no percentual de 30% do salário contratual.
- (C) insalubridade no percentual de 10%, 30% ou 40% do salário contratual.
- (D) periculosidade no percentual de 30% sobre o salário contratual.
- (E) insalubridade no percentual de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo.

48. FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012

Afrodite trabalha em posto de revenda de combustível líquido, possuindo contato permanente com líquidos combustíveis. Neste caso, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, ela terá direito ao adicional de



- (A) insalubridade correspondente a 25% sobre o seu salário base.
- (B) periculosidade correspondente a 25% sobre o seu salário base.
- (C) periculosidade correspondente a 20% sobre o seu salário base.
- (D) insalubridade correspondente a 40, 20 ou 10% sobre o seu salário mínimo.
- (E) periculosidade correspondente a 30% sobre o seu salário base.

49.FCC/TRT6 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2012

Sobre segurança e medicina no trabalho, nos termos da legislação trabalhista pertinente, é correto afirmar:

- (A) São consideradas atividades insalubres aquelas, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condição de risco acentuado.
- (B) O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, nos termos da CLT e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
- (C) Será obrigatória a constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, conforme instruções do Ministério do Trabalho nos estabelecimentos nelas especificadas, sendo composta por representantes dos empregados cujo mandato dos membros titulares será de um ano, sem direito à reeleição.
- (D) O trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos por norma, assegura ao empregado o adicional de 30% sobre o salário contratual.
- (E) Caso o empregado exerça suas atividades em condições insalubres ou de periculosidade, ele não poderá optar pelo pagamento de um dos adicionais, por falta de previsão legal.

50.FCC/TRT23 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

César, empregado da empresa X, trabalha com operação perigosa regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Neste caso, o trabalho em condições de periculosidade assegura a César um adicional

- (A) de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (B) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (C) respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário básico recebido, dependendo da classificação do risco da operação nos graus máximo, médio e mínimo.
- (D) de 20% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
- (E) de 25% sobre o salário com os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.



Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

51.FCC - 2022 - TRT-ES – Analista Judiciário

Considere as assertivas abaixo a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.

- I. O cargo de presidente da CIPA é privativo dos membros eleitos como titulares pelos empregados.
- II. Após eleito o presidente da CIPA, o empregador, designará, dentre seus indicados, o Vice-Presidente.
- III. O presidente da CIPA não detém proteção do emprego contra despedida arbitrária.
- IV. O mandato dos membros da CIPA eleitos pelos empregados tem duração de 1 ano, permitida uma reeleição.

Conforme previsão da Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II, III e IV.
- (D) I e II.
- (E) III e IV.

52.FCC - 2022 - TRT-PR - Oficial de Justiça

Como órgão de segurança nas empresas, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

- (A) é composta por representantes dos empregadores e por representantes dos empregados, todos eleitos em escrutínio secreto.
- (B) terá como Presidente e como Vice-Presidente representantes indicados pelo empregador.
- (C) impõe que todos os seus integrantes, titulares e suplentes, gozarão de estabilidade, em razão da sua importância para a segurança dos trabalhadores.
- (D) estabelece que seus integrantes eleitos, titulares e suplentes, gozarão de estabilidade, desde o registro da candidatura, até um ano após o término do mandato, por se tratar de órgão vital dentro da empresa, por cuidar da segurança dos trabalhadores.
- (E) tem suas atribuições, sua composição e o seu funcionamento definidos em regulamento da empresa.

53.FCC/TRT24 – Técnico Judiciário - 2017

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Em relação à CIPA, segundo a legislação,



- (A) os empregados elegerão, dentre os empregados designados pelo sindicato, o Presidente da CIPA.
- (B) os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão eleitos, entre todos os empregados, em escrutínio secreto.
- (C) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão designados pelo sindicato.
- (D) o empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes eleitos, o Vice-Presidente da CIPA.
- (E) o mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição.

54.FCC/TRT11 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2017

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, o mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA terá a duração de

- (A) um ano, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA.
- (B) um ano, vedado a reeleição, em qualquer hipótese, havendo dispositivo legal expresso neste sentido.
- (C) dois anos, vedada a reeleição, em qualquer hipótese, havendo dispositivo legal expresso neste sentido.
- (D) um ano, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos de 1/3 do número de reuniões da CIPA.
- (E) dois anos, permitida uma reeleição, exceto ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos de 1/3 do número de reuniões da CIPA.

55.FCC/TRT11 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2017

Lindoal, sessenta e um anos de idade, é empregado da tecelagem irmãos Fabricios Ltda., pretendendo, neste ano, fazer parte da composição da CIPA como representante dos empregados. Neste caso, considerando que Lindoal não é filiado ao sindicato da categoria, ele

- (A) não poderá participar da eleição uma vez que é exclusiva para empregados com até sessenta anos de idade.
- (B) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, podendo, inclusive, obedecida as formalidades legais, ocupar o cargo de Presidente.
- (C) não poderá participar da eleição uma vez que é exclusiva para empregados sindicalizados.
- (D) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, podendo, inclusive, obedecida as formalidades legais, ocupar o cargo de Vice-Presidente.
- (E) poderá participar da eleição, que se realiza através de escrutínio secreto, mas não poderá ocupar o cargo de Presidente em razão da ausência de filiação.

56.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014



Entre as diversas medidas previstas pelo legislador para garantir a proteção à saúde e à segurança do trabalhador, está a previsão e a regulamentação de órgãos de segurança e medicina do trabalho a serem instituídos pelo empregador.

Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que

- (A) os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por ela designados, e tais designações registradas no Ministério do Trabalho.
- (B) o mandato dos seus membros tem duração de um ano, não permitida a reeleição.
- (C) o empregador designa, dentre seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegem, entre os seus representantes, o Presidente.
- (D) o membro suplente, ainda que durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA, pode ser reeleito.
- (E) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

57.FCC/TRT5 – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL – 2013

A constatação de que o exercício de atividades profissionais gera riscos à saúde e à integridade física do trabalhador, fez com que a lei estipulasse regras de segurança e medicina do trabalho. Conforme tais regras, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho,

- (A) o mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA terá a duração de dois anos, não sendo permitida a reeleição.
- (B) a exposição permanente do trabalhador a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial é considerada como atividade perigosa.
- (C) o exercício de trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional, respectivamente, de 30% e 15% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo e mínimo.
- (D) o empregador designará, dentre os seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o Presidente.
- (E) o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário global, incluindo gratificações e prêmios.

58.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), conforme norma legal e entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

- (A) O empregado integrante da direção de CIPA tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato.



- (B) A estabilidade do membro da direção da CIPA abrange apenas os titulares, não havendo que se falar em estabilidade para os suplentes.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (D) Os empregados elegem anualmente o Presidente da CIPA e o empregador designa o Vice-presidente.
- (E) Como órgão de proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores, a CIPA deve ser instituída em todas as empresas e é composta de representantes dos empregados, pelos mesmos eleitos.



GABARITO



GABARITO

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. A | 21. A | 41. B |
| 2. C | 22. A | 42. E |
| 3. C | 23. D | 43. C |
| 4. B | 24. C | 44. E |
| 5. C | 25. D | 45. E |
| 6. C | 26. E | 46. A |
| 7. E | 27. B | 47. E |
| 8. B | 28. E | 48. E |
| 9. A | 29. B | 49. B |
| 10. A | 30. C | 50. A |
| 11. E | 31. B | 51. E |
| 12. D | 32. E | 52. D |
| 13. E | 33. B | 53. E |
| 14. D | 34. E | 54. A |
| 15. E | 35. B | 55. D |
| 16. A | 36. C | 56. E |
| 17. B | 37. A | 57. B |
| 18. E | 38. D | 58. C |
| 19. C | 39. B | |
| 20. D | 40. C | |



LISTA DE QUESTÕES

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

1. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014

Entre as diversas medidas previstas pelo legislador para garantir a proteção à saúde e à segurança do trabalhador, está a previsão e a regulamentação de órgãos de segurança e medicina do trabalho a serem instituídos pelo empregador.

Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), é correto afirmar que

- (A) os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por ela designados, e tais designações registradas no Ministério do Trabalho.
- (B) o mandato dos seus membros tem duração de um ano, não permitida a reeleição.
- (C) o empregador designa, dentre seus representantes, o Vice-Presidente da CIPA, e os empregados elegem, entre os seus representantes, o Presidente.
- (D) o membro suplente, ainda que durante seu mandato, tenha participado de menos da metade do número de reuniões da CIPA, pode ser reeleito.
- (E) os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.

2. FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2013

Em relação à CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), conforme norma legal e entendimento sumulado do TST, é correto afirmar:

- (A) O empregado integrante da direção de CIPA tem estabilidade no emprego desde o registro da candidatura até um ano após o final de seu mandato.
- (B) A estabilidade do membro da direção da CIPA abrange apenas os titulares, não havendo que se falar em estabilidade para os suplentes.
- (C) O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de um ano, permitida uma reeleição.
- (D) Os empregados elegem anualmente o Presidente da CIPA e o empregador designa o Vice-presidente.
- (E) Como órgão de proteção à integridade física e à saúde dos trabalhadores, a CIPA deve ser instituída em todas as empresas e é composta de representantes dos empregados, pelos mesmos eleitos.



GABARITO



GABARITO

01. E

02. C



LISTA DE QUESTÕES

Proteção ao trabalho do menor

1. FCC/TRT-SP - Analista Judiciário - 2025

A empresa Infini Indústria de Cabos Ltda., com 80 empregados, celebrou contrato de aprendizagem com jovens em parceria com uma Escola Técnica de Educação. Durante auditoria do Ministério do Trabalho, as seguintes situações foram verificadas:

Lanice, de 16 anos e 4 meses de idade, frequentando o ensino fundamental, foi contratada como aprendiz com jornada de 8 horas diárias;

Melro, de 19 anos e com deficiência física, celebrou contrato de aprendizagem com duração de 3 anos;

Nevilson, de 16 anos, pediu demissão após 6 meses da celebração do contrato de aprendizagem firmado por 2 anos, pois recebeu proposta de emprego em tempo integral; constatado quando da fiscalização o não cumprimento da cota legal de aprendizes, a empresa justificou que tal fato decorre de não haver vagas suficientes para os cursos no Serviço Nacional de Aprendizagem local.

Com base nos dispositivos da CLT sobre o contrato de aprendizagem, o Auditor Fiscal concluiu que

(A) o contrato de Lanice está correto, pois aprendizes, desde que maiores de 16 anos, podem exercer jornada de 8 horas diárias.

(B) a empresa deve cumprir a cota de aprendizagem, sendo que as vagas poderão ser supridas por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica previstas em lei.

(C) a contratação de Melro é inválida, pois o contrato de aprendizagem não pode ultrapassar 2 anos.

(D) o pedido de demissão de Nevilson é inválido, pois o contrato de aprendizagem não admite rescisão por iniciativa do aprendiz antes do prazo final.

(E) a jornada de Lanice é válida, pois não há restrição de carga horária quando o contrato de aprendizagem estiver vinculado a instituição formadora reconhecida.

2. FCC/TRT-SP - Técnico Administrativo - 2025

Hermínio, estudante de Direito, estudando o tema proteção ao trabalho do menor, apresentará um pequeno trabalho a respeito do contrato de aprendizagem. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, deverá constar no seu trabalho que o contrato de aprendizagem

(A) não poderá ser estipulado por mais de dezoito meses, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

(B) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 21 anos.



(C) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 24 anos.

(D) é contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo máximo de um ano, celebrado com o maior de 14 e menor de 18 anos.

(E) não poderá ser estipulado por mais de dois anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

3. FCC/TRT RJ - Oficial de Justiça - 2025

Em relação às regras de proteção ao menor, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê a aprendizagem como formação técnico-profissional metódica. O diretor industrial da empresa Alpha Indústria e Comércio Ltda. pretende contratar aprendizes e pede ao departamento jurídico informações sobre as regras legais que regem essa contratação, sendo informado que

(A) ao aprendiz, salvo condição mais favorável, é garantido 50% do valor do salário mínimo hora.

(B) o contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, salvo quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

(C) os estabelecimentos de qualquer natureza, inclusive de entidades sem fins lucrativos que tenham por objeto a educação profissional, são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

(D) a duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, facultadas a prorrogação e a compensação de jornada.

(E) a duração do trabalho do aprendiz, por sua natureza e finalidade, não pode, em nenhuma hipótese, ultrapassar de 6 horas diárias, ainda que respeitado o limite de 8 horas diárias.

4. FCC/TRT2 – Oficial de Justiça Avaliador Federal - 2018

A respeito da proteção do trabalho do menor, de acordo com a legislação vigente,

(A) ao menor não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade e em locais perigosos, havendo possibilidade de autorização do Juiz do Trabalho para o trabalho em serviços insalubres, desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmão.

(B) contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado verbalmente ou por escrito, sempre sujeito a prazo determinado de 2 anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

(C) a validade do contrato de aprendizagem pressupõe, tão somente, anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social e matrícula do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino



fundamental, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

(D) considera-se prejudicial à moralidade do menor, entre outros, o trabalho de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral.

(E) verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, não se admitindo à empresa, em nenhuma hipótese, a mudança das funções do menor.

5. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

A respeito da proteção ao trabalho do menor, assinale a opção correta.

A) O menor pode ser contratado na condição de aprendiz somente após ter completado dezesseis anos de idade.

B) Ao menor é vedado o trabalho em jornada extraordinária, salvo para a conclusão de serviço inadiável.

C) As férias do menor poderão ser fracionadas em razão do calendário escolar.

D) Trabalho noturno, perigoso ou insalubre é vedado a menores de dezoito anos de idade.

6. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Judiciária - 2017

Adolescente de dezessete anos de idade participou de entrevista de emprego para exercer a atividade de auxiliar no armazenamento de botijões de gás, os quais seriam expostos para a venda em um posto de gasolina. Nessa situação, o adolescente

A) poderá ser contratado para trabalhar em horário compatível com o período escolar e anterior às vinte e duas horas.

B) não poderá ser contratado, por expressa proibição legal.

C) após contratado, seus pais ou responsável legal, deverão assinar seus recibos de pagamento de salários.

D) deverá ser contratado na categoria de menor aprendiz.

7. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Em relação ao empregado menor de 18 anos, considere:

I. O menor de 18 anos pode firmar recibos de salário, mas, em caso de rescisão do contrato de trabalho, não pode dar quitação ao empregador pela indenização que lhe for devida sem assistência dos seus responsáveis legais.

II. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, exceto, por motivo de força maior, até o máximo de doze horas, desde que seja pago o acréscimo salarial sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja imprescindível ao funcionamento da empresa.



III. Verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico ou à sua moralidade, ela deverá notificar os pais ou responsáveis para que os mesmos o obriguem a abandonar o serviço, sob pena de responsabilização.

IV. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição.

V. Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.

Está correto o que consta APENAS em

(A) III e V.

(B) I, IV e V.

(C) II e III.

(D) I, II, IV e V.

(E) II e V.

8. FCC/TRT12 – Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal – 2013

A legislação trabalhista criou algumas normas de proteção ao trabalho da mulher e do menor. Segundo tais normas é INCORRETO afirmar que

(A) é vedado exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego.

(B) é lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, bem como dar quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida pela rescisão do contrato de trabalho, sem assistência dos seus responsáveis legais.

(C) o empregador ou preposto não pode proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

(D) a empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.

(E) é proibido qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

9. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

No que se refere à duração do trabalho do menor, assinale a opção correta.

(A) Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em dois turnos, terá de haver um intervalo de repouso de, no mínimo, oito horas.

(B) Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em dois turnos, terá de haver um intervalo de repouso não inferior a onze horas.

(C) Excepcionalmente, é possível a prorrogação do trabalho do menor até o máximo de doze horas, sendo necessário apenas que o menor externar sua vontade por documento público.



(D) Não existe nenhuma possibilidade de prorrogação da jornada de trabalho do menor além de oito horas diárias, pois a lei limita essa jornada a oito horas.

(E) Somente é possível a prorrogação do trabalho do menor, até o máximo de doze horas, na hipótese de contrato em empresa familiar.

10.FCC/TRT1 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação às limitações de idade para o trabalho, é correto afirmar que há proibição de

(A) trabalho penoso aos menores de dezesseis anos.

(B) trabalho na condição de aprendiz após os dezoito anos.

(C) qualquer trabalho, inclusive na condição de aprendiz, aos menores de dezesseis anos.

(D) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de dezoito anos.

(E) trabalho noturno, insalubre e perigoso aos menores de vinte e um anos.

11.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Em relação ao trabalho do menor, é correto afirmar:

(A) É proibido o trabalho perigoso, insalubre e noturno do menor de vinte e um anos de acordo com a Constituição Federal.

(B) O contrato de aprendizagem pode ser celebrado com aprendiz com idade entre quatorze e dezoito anos.

(C) É permitida a compensação de jornada para os aprendizes.

(D) O contrato de aprendizagem não pode ser extinto antecipadamente, salvo se houver prática de falta grave por parte do aprendiz.

(E) É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de dezoito anos dar, sem assistência dos pais ou responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento de indenização que lhe for devida.

12.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considera-se menor, para os efeitos de proteção ao trabalho do menor previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o trabalhador de

(A) quatorze até dezoito anos.

(B) dezesseis até dezoito anos.

(C) quatorze até dezesseis anos.

(D) doze até dezoito anos.

(E) doze até dezesseis anos.

13.FCC/TRT22 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2010

Considere as assertivas abaixo.



I. É proibido, em regra, empregar a mulher em serviço que demande emprego de força muscular superior a 20 kg para o trabalho contínuo ou 25 kg para o trabalho ocasional.

II. Ao menor será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, desde que pagos os respectivos adicionais.

III. Ao menor de 18 anos e maior de 16 anos é permitida realização de trabalho noturno (compreendido entre as 22 horas e as 5 horas), desde que não prejudique a frequência à escola.

De acordo com a CLT, está correto o que se afirma APENAS em

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

14.FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2009

O adolescente pode trabalhar

- (A) em qualquer atividade lícita, a partir dos 18 anos de idade.
- (B) em qualquer atividade lícita, a partir dos 13 anos de idade, desde que autorizado pelo Ministério Público do Trabalho.
- (C) como aprendiz, desde que autorizado pelos pais, a partir de 13 anos de idade.
- (D) em atividades insalubres e perigosas, desde que autorizados pelos pais, a partir de 16 anos de idade.
- (E) em quaisquer atividades, desde que autorizado pelos pais, a partir dos 15 anos de idade.



GABARITO



GABARITO

1. B
2. E
3. B
4. D
5. D
6. B
7. B

8. B
9. B
10. D
11. E
12. A
13. A
14. A



LISTA DE QUESTÕES

Proteção ao trabalho da mulher

1. FCC/TRT-SP - Analista Administrativo - 2025

De acordo com as disposições da CLT, a proteção estatal à parentalidade inclui o reconhecimento do direito a licença maternidade de 120 dias

(A) à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(B) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que não houver completado 5 anos de idade, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença poderá ser dividida entre os adotantes ou guardiães, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado ou empregada adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, excetuado o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(C) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança que não houver completado 12 anos de idade, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença poderá ser dividida entre os adotantes ou guardiães, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda definitiva no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(D) ao empregado ou à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos os adotantes ou guardiães, salvo se trabalharem na mesma empresa, hipótese em que será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães, cabendo ao outro o gozo de licença em período equivalente ao da licença paternidade, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.

(E) à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente, sendo que, em caso de guarda conjunta, a licença será direito de ambos os adotantes ou guardiães, salvo se trabalharem na mesma empresa, hipótese em que será direito de apenas um dos adotantes ou guardiães, cabendo ao outro o gozo de licença em período equivalente ao da licença paternidade, e também garantia de estabilidade provisória ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda definitiva no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado.



2. FCC/TRT RJ - Analista Judiciário - 2025

Entre os empregados da empresa Eleganza Comércio de Roupas Ltda., 26 são mulheres com mais de 18 anos, sendo que 5 delas trabalham no estoque e têm que, durante sua jornada de trabalho, carregar diariamente, sem qualquer auxílio de equipamentos ou carros de mão, as caixas que chegam dos fornecedores e que pesam em torno de 15 quilos, desembalar e estocar as roupas de forma organizada. Todas elas costumam fazer horas extras e recebem o respectivo adicional. Considerando as situações descritas, e de acordo com as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho sobre proteção do trabalho da mulher, em relação às empregadas, a Eleganza

(A) não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 15 kg para o trabalho contínuo, salvo se a empresa fornecesse carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos.

(B) não pode ter mulheres trabalhando no estoque, tendo em vista que ao empregador é vedado empregar mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 15 kg para o trabalho contínuo, salvo se a empresa fornecesse carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos.

(C) tem que manter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, ou fornecer auxílio creche.

(D) não tem que manter local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação e nem fornecer auxílio creche.

(E) tem que conceder obrigatoriamente, em caso de prorrogação do horário normal, um descanso de 15 minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário.

3. FCC/TRT-CE 7ª Região - Analista Judiciário - Área Judiciária - 2024

A Consolidação das Leis do Trabalho contém disposições específicas que visam à proteção do trabalho da mulher, especialmente em relação à questão da maternidade. Uma destas normas prevê um período de descanso especial em caso de mãe em período de amamentação, para que possa proceder ao respectivo aleitamento. Referido período, durante a jornada de trabalho, é de

(A) dois descansos especiais de quarenta e cinco minutos cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

(B) dois descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

(C) três descansos especiais de uma hora cada um, até que a criança complete 1 ano de idade.

(D) dois descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 1 ano de idade.

(E) três descansos especiais de meia hora cada um, até que a criança complete 6 meses de idade.

4. FCC - 2023 - TRT-GO – Técnico Judiciário



Vênus encerrou seu período de licença-maternidade e deverá retornar ao trabalho na Metalúrgica Ferro e Fogo, onde prestava serviços em área de contagem de material, local considerado insalubre em grau mínimo. Vênus encontra-se em período de lactação e, nessa situação, ao retornar ao trabalho, conforme previsão na Consolidação das Leis do Trabalho, seu empregador (A) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas nessa hipótese a empregada não receberá o adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento. (B) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas nessa hipótese a empregada receberá apenas metade do adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento.

(C) deverá afastá-la do local insalubre até o final da lactação, mas a empregada continuará recebendo o adicional de insalubridade em grau mínimo que percebia antes do afastamento. (D) poderá mantê-la no mesmo local de trabalho, eis que o afastamento da lactante se dá apenas nas hipóteses de local insalubre em grau máximo. (E) poderá mantê-la no mesmo local de trabalho, eis que o afastamento da lactante se dá apenas nas hipóteses de local insalubre em graus médio e máximo.

5. FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2018

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade

(A) de 180 dias mediante apresentação da Certidão de Nascimento da criança e do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(B) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos dois adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(C) de 120 dias mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(D) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, independentemente da apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

(E) dependendo da idade da criança que poderá variar de 30 a 180 dias, mediante a apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã, sendo que a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade aos dois adotantes ou guardiães empregado ou empregada.

6. FCC/TRT2 – Técnico Judiciário – Área Administrativa - 2018

Considere hipoteticamente que Camila foi admitida pela Fábrica de Colchões "T" Ltda. para trabalhar na recepção da empresa, tendo sido celebrado contrato de experiência pelo prazo de



60 dias. Após dez dias da celebração do contrato, Camila descobre que está grávida e comunica tal fato ao seu empregador. Nesse caso, de acordo com entendimento Sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, Camila

- (A) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto.
- (B) não terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante uma vez que o contrato foi celebrado por prazo determinado.
- (C) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até os 60 dias previstos para encerramento do contrato.
- (D) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até o dobro do prazo do contrato, ou seja 120 dias.
- (E) terá direito à estabilidade provisória prevista para a gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a comunicação da gravidez para seu empregador até 4 meses após o parto.

7. FCC/TRT-PE – Técnico – Área Administrativa – 2018

Para proteção ao trabalho da mulher, a lei prevê que a empregada grávida tem estabilidade no emprego

- (A) da concepção até cento e vinte dias após o parto.
- (B) da confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto.
- (C) da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
- (D) da comunicação da gravidez ao empregador até sete meses após o parto.
- (E) de treze meses, considerada a licença de cento e vinte dias somada com nove meses de gestação.

8. FCC/TST – Analista Judiciário – Taquigrafia - 2017

A empresa Flor da Manhã Ltda. contratou Elisa como secretária, celebrando contrato de experiência de 45 dias. Ao término do período, dispensou-a sob alegação de corte de pessoal. Um ano e onze meses após a dispensa, Elisa comprovou à empresa que estava grávida na data da rescisão do contrato de trabalho, mas que não sabia, somente tendo confirmação da gravidez três meses após a rescisão. Neste caso, de acordo com entendimento sumulado do TST,

- (A) a empresa deverá pagar os salários e demais direitos desde a dispensa até o término da estabilidade, uma vez que a garantia de emprego à gestante não autoriza a reintegração, tendo em vista o ingresso com a reclamação após o período da estabilidade.



- (B) Elisa não tem direito aos salários e demais direitos referentes à estabilidade provisória no emprego, uma vez que deveria deixar a opção ao empregador de reintegrá-la ao emprego, avisando sobre a gestação somente após expirado o prazo da estabilidade.
- (C) a empresa deverá pagar somente os salários e demais direitos relativos à licença-maternidade, protegendo o direito do nascituro, uma vez que Elisa somente avisou a empresa após expirado o prazo da estabilidade.
- (D) Elisa não tem direito aos salários e demais direitos desde a dispensa até o término da estabilidade, pois nem mesmo ela tinha conhecimento de sua gravidez na data da rescisão, o que, no caso, exclui a responsabilidade do empregador.
- (E) não existe estabilidade provisória no emprego neste caso porque a gravidez ocorreu dentro do contrato de experiência, sendo uma das modalidades de contrato por prazo determinado.

9. CESPE/TRT-7 – Analista Judiciário – Área Administrativa - 2017

Uma empregada doméstica que havia firmado contrato de trabalho temporário recebeu o resultado positivo de seu teste de gravidez e não fez qualquer comunicação ao seu empregador. Trinta e cinco dias depois, antes do término do contrato de trabalho, ela foi demitida, sem justa causa. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

- A) A garantia da estabilidade em razão da gravidez não se aplica à empregada, porque ela fora admitida mediante contrato por tempo determinado.
- B) Não estava garantida à empregada gestante a estabilidade; ela deveria ter comunicado a gravidez ao empregador.
- C) O desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta as garantias decorrentes da estabilidade.
- D) A garantia à estabilidade em razão da gravidez não se aplica a empregadas domésticas.

10. CESPE/TRT8 – Analista Judiciário – Área Judiciária OJAF – 2016

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF) e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assinale a opção correta a respeito da estabilidade da gestante e da licença-maternidade.

- (A) Se a admissão da gestante se deu mediante contrato de trabalho por prazo determinado, a empregada não tem direito à estabilidade provisória.
- (B) Caso o empregador desconheça o estado gravídico da gestante, ela não terá direito à indenização decorrente da estabilidade após a cessação do auxílio-doença acidentário.
- (C) A CF prevê duração de cento e oitenta dias para a licença gestante.
- (D) Dada a garantia de emprego à gestante, ela pode ser reintegrada mesmo após dois anos da extinção do contrato de trabalho.
- (E) Passado o período de estabilidade, garantem-se à gestante os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, mas não a reintegração.



11. CESPE/TRT8 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2016 (adaptada)

Considerando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho acerca da proteção ao trabalho da mulher, da estabilidade da gestante e da licença-maternidade, assinale a opção correta.

- (A) O empregador não tem direito de exigir de empregada exame ou atestado médico com vistas a constatar gravidez ou infertilidade.
- (B) Constitui motivo de demissão por justa causa o fato de a mulher encontrar-se em estado de gravidez não declarado quando de sua admissão.
- (C) O prazo de licença-maternidade é de cento e vinte dias, descontados os dias em que a gestante tiver se afastado para fins de acompanhamento do seu período gestacional.

12. FCC/TRT9 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Constitui medida de proteção ao trabalho da mulher, a

- (A) determinação de vagas exclusivas nos cursos de formação e qualificação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais, em percentual equivalente a cinquenta por cento.
- (B) obrigatoriedade, nos estabelecimentos em que trabalham pelo menos vinte mulheres, com mais de dezesseis anos de idade, de local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação.
- (C) garantia de que os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação possuam, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.
- (D) vedação de emprego de mulher em serviço que demande força muscular superior a quinze quilos para o trabalho contínuo, ou trinta e vinte quilos para o trabalho ocasional.
- (E) possibilidade de afastamento do emprego da empregada gestante, mediante atestado médico, a partir do trigésimo dia antes do parto.

13. FCC/TRT3 – Analista Judiciário – Avaliador Federal – 2015

Joana foi contratada a título de experiência em 13 de agosto de 2014, para exercer a função de recepcionista. Em 18 de novembro de 2014, quando da extinção do contrato de experiência, Joana pleiteou a manutenção no emprego em razão de sua gravidez, mas não entregou ao empregador qualquer atestado que confirmasse a informação.

Diante de tal situação, o contrato de trabalho de Joana

- (A) está extinto de pleno direito, tendo em vista o vencimento do contrato de experiência.
- (B) está extinto de pleno direito, tendo em vista o fato de a gravidez não ter sido comprovada documentalmente para o empregador.
- (C) está extinto de pleno direito, tendo em vista que o contrato de experiência não gera direito à estabilidade no emprego em razão de gravidez da empregada.



(D) não pode ser extinto, tendo em vista a estabilidade provisória no emprego decorrente da gravidez, sendo irrelevantes os fatos de não ter sido entregue ao empregador qualquer atestado que confirmasse a gravidez e de o contrato ter sido celebrado na modalidade de experiência.

(E) não pode ser extinto até que a gravidez seja confirmada por meio de atestado específico, gerando o contrato de experiência efeitos até esse momento.

14.FCC/TRT4 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2015

Considerando as normas especiais de proteção ao trabalho da mulher e do menor contida na Consolidação das Leis do Trabalho é INCORRETO afirmar que:

(A) a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade condicionada à apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.

(B) em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 4 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do afastamento.

(C) os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentamento, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

(D) as horas de trabalho em cada estabelecimento serão totalizadas, quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento.

(E) é permitido ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, mas em caso de rescisão contratual é vedado ao menor de 18 anos dar quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida, sem a assistência dos seus responsáveis legais.

15.FCC/TRT2 – Analista Judiciário – Oficial Avaliador – 2014

Entre as medidas de proteção ao trabalho da mulher, especificamente em relação à proteção à gravidez e à maternidade, a licença-maternidade constitui-se em importante garantia. Sobre ela é INCORRETO afirmar:

(A) Durante a gravidez, a empregada tem direito a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

(B) Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias de licença.

(C) Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados em quatro semanas cada um, mediante atestado médico.

(D) A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência deste.



(E) É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho.

16.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Luciana, empregada da empresa “DRF Ltda.” retornou do período de licença-maternidade em razão de ter dado à luz a sua primeira filha, Valentina. Luciana ainda está amamentando Valentina e com seu retorno ao trabalho está preocupada com a referida amamentação.

Conversando com sua vizinha e amiga, Felícia, advogada, a mesma, informou Luciana, que a Consolidação das Leis do Trabalho,

(A) resguarda a amamentação até Valentina completar 6 meses de idade, período em que Luciana terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.

(B) resguarda a amamentação até Valentina completar 8 meses de idade, período em que Luciana terá direito, durante a jornada de trabalho, a 3 (três) descansos especiais, de quinze minutos cada um.

(C) não resguarda a amamentação, devendo Luciana amamentar sua filha no período de intervalo intrajornada regular.

(D) resguarda a amamentação até Valentina completar 8 meses de idade, devendo Luciana amamentar sua filha no período de intervalo intrajornada regular, que de acordo com o referido diploma legal, poderá ser estendido em até vinte minutos diários.

(E) resguarda a amamentação até Valentina completar 6 meses de idade, podendo Luciana atrasar o início da sua jornada de trabalho bem como o período de intervalo intrajornada em até trinta minutos diários.

17.FCC/TRT15 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2013

Helena é empregada da empresa “ZZZ Ltda” e, na última segunda-feira, descobriu que está grávida. Para ter conhecimento de seus direitos, procurou sua amiga Natália, advogada recém-formada.

Natália lhe informou que, dentre outros, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, Helena terá direito

(A) a licença-maternidade de cento e oitenta dias corridos.

(B) a dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.

(C) ao aumento do período de repouso, antes e depois do parto de três semanas cada um, mediante atestado médico.

(D) a deixar o serviço quinze minutos antes do término da jornada de trabalho, sem prejuízo do salário, nas três primeiras semanas após o retorno da licença maternidade.



(E) a iniciar sua jornada de trabalho trinta minutos antes do horário previsto, sem prejuízo do salário, nas duas primeiras semanas após o retorno da licença maternidade.

18.FCC/TRT18 – Técnico Judiciário – Área Administrativa – 2013

As normas especiais de tutela ao trabalho preveem algumas regras específicas de proteção ao menor e à mulher.

Conforme tais normas, é correto afirmar:

(A) Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher não terá direito à licença-maternidade, mas terá direito a um repouso remunerado de uma semana.

(B) Constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez, sem que o empregador tenha ciência.

(C) A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso-prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na Constituição Federal do Brasil.

(D) É proibido qualquer trabalho aos menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos doze anos.

(E) Os menores entre dezesseis e dezoito anos podem firmar recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, sem assistência dos seus responsáveis legais, bem como a eles corre normalmente o prazo de prescrição trabalhista.

19.FCC/TRT1 – Analista Judiciário – Área Judiciária – 2013

Considera-se como regras de proteção à maternidade, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho:

(A) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

(B) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto.

(C) licença de cento e oitenta dias, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e vinte dias após o parto.

(D) licença de cinco meses, sem prejuízo do emprego e do salário, e estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cento e vinte dias após o parto.

(E) licença de cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário e, apenas para as empregadas urbanas, estabilidade no emprego pelo período desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

20.FCC/TRT6 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2012



Branca Pink, empregada da empregada "T" obteve a guarda judicial da menor Soraya de 7 anos de idade para fins de adoção. Neste caso, segundo a Consolidação das Leis Trabalhista, Branca Pink

- (A) terá direito a 60 dias de licença-maternidade.
- (B) não terá direito à licença maternidade em razão da adoção e não da gestação.
- (C) não terá direito à licença maternidade em razão da adoção de menor com mais de cinco anos de idade.
- (D) terá direito a 120 dias de licença-maternidade.
- (E) terá direito a 30 dias de licença-maternidade.

21.FCC/TRT24 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2011

Considere as seguintes assertivas a respeito da proteção ao trabalho da mulher:

- I. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em hipóteses alguma, a redução de salário.
- II. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a 12 semanas de licença-maternidade.
- III. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança de 7 anos de idade será concedida licença-maternidade de 120 dias.
- IV. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias, durante o período da amamentação, deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho está correto o que consta APENAS em

- (A) I, II e III.
- (B) I, III e IV.
- (C) I e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

22.FCC/TRT20 – Analista Judiciário – Área Execução de Mandados – 2011

No tocante à proteção ao trabalho da mulher, em especial a proteção à maternidade, é certo que

- (A) os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de duas semanas cada um, mediante atestado médico.
- (B) em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de, no máximo, uma semana, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento.
- (C) para amamentar o próprio filho, em regra, até que este complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a um descanso especial, de noventa minutos.



(D) os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário, duas saletas de amamentação e duas instalações sanitárias.

(E) em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a licença maternidade reduzida e proporcional ao tempo de antecipação comparado com a gestação a termo.

23.FCC/TRT22 – Analista Judiciário – Área Administrativa – 2010

Ana assinou contrato de trabalho por prazo indeterminado com a empresa ABC do Brasil para exercer as funções de cozinheira. Dois meses depois do início do trabalho, Ana adota, legalmente, uma criança de sete anos de idade. Pode-se dizer que Ana

(A) terá direito à licença-maternidade de 60 dias.

(B) terá direito à licença-maternidade de 120 dias.

(C) não terá direito à licença-maternidade.

(D) terá direito à licença-maternidade de 30 dias.

(E) terá direito à licença-maternidade de 10 dias.



GABARITO



GABARITO

1. A
2. D
3. B
4. C
5. C
6. A
7. C
8. A

9. C
10. E
11. A
12. C
13. D
14. B
15. C
16. A

17. B
18. C
19. A
20. D
21. B
22. A
23. B

